

النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بزينة المرأة وأثرها في عقد النكاح
دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الأحوال الشخصية



إعداد الطالب

علي بن سعيد بن صالح بن محمد بلعدي

رقم القيد ٢٤٨٧٠٢٠٠١٠

كلية الدراسات العليا

بجامعة الشيخ نور جاتي الإسلامية الحكومية شربون

العام الدراسي ١٤٤٨هـ / ٢٠٢٦م

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN DISERTASI

Judul:

النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بزينة المرأة وأثرها في عقد النكاح

دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Seminar Hasil Penelitian

Program Studi Hukum Keluarga Islam

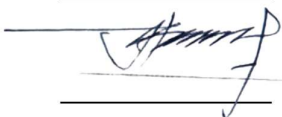
Program Doktor Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Oleh

ALI SAEED SALEH BALEID

NIM: 2487020010

Menyetujui,

Nama	Tandatangan	Tanggal
Promotor Utama, Prof. H. Dr. Ahmad Asmuni, M.A		07/07/2026
Promotor Pendamping I, Prof. H. Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.		07/07/2026
Promotor Pendamping II, Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag.		6-07-2026

إهداء

إلى سيدي وقرّة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إلى والدي الكريمين وإخواني الأجلاء وزوجتي وأولادي حفظهم الله

إلى من أرشدني إلى طريق العلم وسلك بي مسالكه شيخه المربي محمد بن علي باعطية حفظه الله

إلى أخي الشهيد: خالد

إلى طلاب العلم الشرعي في كل زمان ومكان حفظهم الله

شكر وتقدير

الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، الباعث رسله بالحق لهداية العباد، يصطفي ويختار ما يشاء، وإليه المرجع والمعاد، ختم رسله بأفضلهم وأكملهم سيدنا محمد بن عبدالله، نسخ بشرعه كل الشرائع، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، ألف بين قلوبهم، ودعاهم إلى التعااضد والتناصر، فشكر بعضهم بعضها، وأعان بعضهم بعضا، فمن أعان طلب من الله الأجر، ومن أعين حمد الله وشكره، وإن من شكر الله شكر من أجرى الخير على يده، ولقد قال عليه الصلاة والسلام : (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)^١ ومن منطلق هذا الحديث فإنني أتقدم بخالص الشكر لجمهورية إندونيسيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الشيخ نور جاتي شربون، على إتاحتهم الفرصة لاستكمال دراسة الدكتوراة مع حسن تعاملهم، حيث كانوا سنداً وعوناً

كما أتقدم بخالص الشك إلى من كانوا رأس العقد، لإتمام هذا البحث، ولم يخلوا بالنصح، والإرشاد،

مشرقي هذه الرسالة

الدكتور أحمد خالق والدكتور أحمد ياني والدكتور أسموني

جزاهم الله خير الجزاء

كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة:

على تكريمهم بقراءة الرسالة، وقبولهم مناقشتها وتقويمها

^١ رواه الإمام أحمد لابن حنبل والبخاري في الأدب المفرد

والشكر موصول لجميع أساتذتي في جامعة الشيخ نور جاتي وفي قسم الأحوال الشخصية، ولا

أنسى جهد جميع الزملاء والإخوان، فلهم خالص الشكر والتقدير.

ملخص

يتناول هذا البحث بيان أحكام النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بزينة المرأة، في المذاهب الأربعة، كالتشجير، وتركيب الأظافر، والحواجب وعدسات العين، والنمص، والوشم، والوصل، وتركيب الحواجب، والباروكة، والعمليات الجراحية، وأنواع اللباس، ومساحيق الوجه، وتطريف الأصابع، والصبغ وغيرها، وقد اعتمدت في استخراج الحكم، على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، وتوصلت في البحث، إلى حرمة الزينة، التي فيها، تغيير لخلق الله، أو تغيير وتدليس، أو تشبه بالكافرات، أو نص الشارع على تحريمها بالخصوص، أو فيها ضرر، وصعوبة البحث تظهر في إلحاق هذه الزينة بما نص الشارع على حرمتها، فهل يلحق التشجير مثلاً بالنمص أم لا، وهل يلحق تقويم الأسنان بالوشم والتفليج أم لا، وهل يلحق تركيب الأظافر بالوصل، هل نفخ الشفتين وغيرهما، في تغيير لخلق الله أم لا، وتركيب الرموش هل هو ملحق بالوصل أم لا، والعمليات الجراحية للزينة، وفي هذا البحث أجبت عن كل هذه التساؤلات، وحاصل ذلك، أن التشجير إذا لم يكن بإزالة الشعر فليس له حكم النمص، بل هو مثل التطريف يحرم علة الخلية ويجوز للمتزوجة، وأما تركيب الرموش والعصا والأظافر، فإن كان حاجة جاز، وإن كان للزينة فقط، فالظاهر أنه ليس من الوصل، لكن لو كان للتغيير حرم، وكذلك لو كان فيه تشبه بالكافرات، ولكن على مذهب الشافعية يحرم على الخلية، نظير تحمير الوجه، وأما العمليات الجراحية، إن كانت لحاجة جازت، وإن كانت للزينة، حرمت إن كان فيها تغيير لخلق الله، فإن كانت خفيفة كإزالة التجاعيد فلا تحرم لأنها ليس فيها تغيير لخلق الله ومتى، حرمت الزينة والعمليات حرم بيعها وإجراؤها لمن علم ذلك أو ظنه ظناً قوياً، ولا تؤثر الزينة في عقد النكاح إن رأى الرجل المرأة فإن لم يرها واشتراط فيها صفة جمال فتخلفت فيثبت له الخيار عند الملكية، خلافاً للجمهور، وأما مساحيق الوجه، فإن كانت نجسة فتحرم، لكن يرى الجمهور طهارتها بالتحلل، خلافاً للشافعية، وإن كانت طاهرة، فتجوز عند الشافعية للمزوجة، وأما الخلية فإن كانت تستعملها بكثرة بحيث تخفي العيوب فلا تجوز لما فيه من التغيير، وتجوز عند الأحناف، والحنابلة، بسرط عدم التدليس.

الكلمات المفتاحية: النوازل الفقهية، زينة المرأة المعاصرة، أثر الزينة في عقد النكاح، المذاهب الأربعة.

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum *nawāzil fiqhiyyah* kontemporer terkait perhiasan (*zīnah*) wanita menurut empat mazhab, mencakup *tasyqīr*, pemasangan kuku palsu, bulu mata, lensa mata, *namṣ*, tato, *waṣl*, wig, operasi bedah kecantikan, kosmetik wajah, *taṭrīf*, dan sejenisnya, dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif, induktif, dan deduktif. Penelitian menyimpulkan bahwa suatu bentuk *zīnah* menjadi haram apabila mengandung perubahan ciptaan Allah, penipuan (*tagrīr wa tadrīs*), penyerupaan dengan wanita kafir, nash syar'i yang secara khusus mengharamkannya, atau mengandung mudarat. Kesulitan penelitian terletak pada upaya meng-*ilhāq*-kan berbagai bentuk *zīnah* baru kepada hal-hal yang telah dinashkan hukumnya—misalnya apakah *tasyqīr* setara *namṣ*, apakah pelurusan gigi setara *wasyr* dan *taflīj*, apakah kuku palsu setara *waṣl*, apakah pengisian bibir termasuk perubahan ciptaan Allah, dan apakah bulu mata palsu termasuk *waṣl*—yang seluruhnya dijawab dalam penelitian ini. Hasilnya, *tasyqīr* tanpa penghilangan rambut dihukumi seperti *taṭrīf*: haram bagi wanita belum menikah, boleh bagi yang telah menikah. Pemasangan bulu mata, lensa, dan kuku palsu boleh karena kebutuhan, dan bukan termasuk *waṣl* jika sekadar berhias selama tidak mengandung penipuan atau penyerupaan dengan wanita kafir, meski menurut Syafi'iyah tetap haram bagi yang belum menikah. Operasi bedah boleh karena kebutuhan, haram untuk kecantikan jika mengubah ciptaan Allah, namun tindakan ringan seperti menghilangkan kerutan tidak haram. Menjual dan melakukan *zīnah* atau operasi yang telah dihukumi haram juga haram bagi yang mengetahuinya. *Zīnah* tidak memengaruhi akad nikah kecuali bila disyaratkan sifat kecantikan tertentu yang tidak sesuai, menimbulkan hak *khiyār* menurut Maliki, berbeda dengan jumhur. Kosmetik wajah haram bila najis, dan boleh bila suci dengan ketentuan berbeda antarmazhab.

Kata Kunci: *nawāzil fiqhiyyah, zīnah wanita kontemporer, pengaruh zīnah dalam akad nikah, empat mazhab.*

Abstract

This research examines rulings on contemporary jurisprudential issues (*nawāzil fiqhiyyah*) related to women's adornment (*zīnah*) across the four schools of Islamic law, covering *tashqīr*, artificial nails, eyelashes, contact lenses, *namṣ*, tattooing, *waṣl*, wigs, cosmetic surgery, facial cosmetics, *taṭrīf*, and similar practices, using descriptive-comparative, inductive, and deductive methods. The study concludes that a form of adornment becomes forbidden (*ḥarām*) when it involves alteration of Allah's creation, deception (*taghrīr wa tādīs*), resemblance to non-Muslim women, an explicit prohibitive text, or when it causes harm. The core difficulty lies in determining whether new forms of adornment can be analogically linked (*ilhāq*) to practices already ruled upon—for instance, whether *tashqīr* is equivalent to *namṣ*, whether teeth-straightening is equivalent to *washr* and *taḥlīj*, whether artificial nails are equivalent to *waṣl*, whether lip augmentation constitutes alteration of Allah's creation, and whether eyelash extensions fall under *waṣl*—all of which are addressed in this research. The findings show that *tashqīr* without hair removal is ruled like *taṭrīf*: forbidden for an unmarried woman, permissible for a married one. Eyelash extensions, contact lenses, and artificial nails are permissible out of necessity, and are not considered *waṣl* when done purely for adornment, provided no deception or resemblance to non-Muslim women is involved, though the Shāfiʿī school still forbids this for unmarried women. Cosmetic surgery is permissible for necessity, forbidden for beautification if it alters Allah's creation, though minor procedures such as wrinkle removal remain permissible. Selling or performing adornment or surgery already ruled forbidden is likewise forbidden for those who know this. Adornment does not affect a marriage contract's validity unless a specific beauty attribute was stipulated and found lacking, giving rise to *khiyār* under the Mālikī school, contrary to the majority view. Facial cosmetics are forbidden if impure, and permissible if pure, subject to varying conditions across the schools.

Keywords: *nawāzil fiqhiyyah*, women's contemporary adornment, effect of adornment on the marriage contract, the four schools of law.

فهرس

٢.....	LEMBAR PENGESAHAN
٣.....	إهداء
٤.....	شكر وتقدير
٦.....	ملخص
٧.....	Abstrak
٨.....	Abstract
٩.....	فهرس
١٢.....	مقدمة
١٦.....	الباب الأول
١٦.....	أ. خلفية البحث
٢١.....	ب. أهداف البحث
٢١.....	ج. فوائد البحث
٢١.....	د. مشكلات البحث
٢٢.....	هـ. الدراسات السابقة
٢٣.....	و. منهج البحث
٢٤.....	الباب الثاني في الأساس النظري
٢٤.....	نظرية البحث وفيها ستة فروع
٢٤.....	الفرع الأول: تعريف الزينة لغة وشرعا
٢٥.....	الفرع الثاني: المصطلحات المشابهة لزينة المرأة
٢٩.....	الفرع الثالث: أدلة تزيين المرأة
٣٩.....	الفرع الرابع: الشروط الخاصة بزينة المرأة
٤٨.....	الفرع الخامس: تشبه النساء المسلمات بالكافرات في التزين باللباس أو غيره
٥٣.....	الفرع السادس: الزينة المتعلقة بالشعر
٨٨.....	الباب الثالث منهج البحث
٨٨.....	الفرع الأول: جنس البحث، ونوعه
٨٩.....	الفرع الثاني: طريقة جمع المعلومات

الفرع الثالث: معالجة المعلومات	٨٩
الفرع الرابع: التحقق من صحة المعلومات	٨٩
الباب الرابع الإجابات عن الأسئلة المطروحة في الباب الأول	٩٠
السؤال الأول: ما حكم استعمال أدوات التجميل المعاصرة للمرأة المذاهب الأربعة	٩٠
القسم الأول: زينة المرأة المعاصرة المتعلقة بالشعر وفيه مسائل	٩٠
المسألة الأولى: الزينة المتعلقة بشعر الرأس وفيها فرعان	٩٠
المسألة الثانية: الزينة المتعلقة بشعر الوجه وفيها فرعان:	٩٢
الفرع الأول: الزينة المتعلقة بإزالة شعر الوجه	٩٢
الفرع الثاني: الزينة المتعلقة بوصل شعر الوجه	١٠٦
حكم تركيب الرموش الصناعية	١٠٦
القسم الثاني: زينة المرأة المتعلقة بالأسنان وفيها مسائل:	١٠٧
المسألة الأولى: وشر الأسنان والتفليج	١٠٧
المسألة الثانية: تقويم الأسنان	١١٢
القسم الثالث: الزينة المتعلقة بالأظافر	١١٢
تلوين الأظافر	١١٢
تركيب الأظافر	١١٣
القسم الرابع: الزينة المتعلقة باستعمال المبيضات للوجه	١١٣
مسألة: استعمال الاسفيناج - مبيضات الوجه - ويسمى بالمساحيق وتحمير الوجه، (المكياج)	١١٣
القسم الخامس: إجراء عمليات التجميل	١١٥
السؤال الثاني: هل هناك أثر يترتب على استعمال أدوات التجميل وإجراء عمليات التجميل للمرأة في النكاح ؟	١٢٢
السؤال الثالث: ما حكم التعامل مع المرأة في زينتها بيعا وتجيلا وطبا في المذاهب الأربعة؟	١٢٩
القسم الأول: أدوت طاهرة وهذه حكمها كحكم النجس المحكوم بطهارته وسيأتي	١٢٩
القسم الثاني : أدوات نجسة مأخوذة من أعيان النجاسة، ثم تحللت	١٢٩
الباب الخامس	١٣٤
خاتمة	١٥١
توصيات	١٥٢
أهم المصادر والمراجع	١٥٣

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، شرع لعباده التزين والتجمل،
وندبهم إلى ذلك فقال: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الأعراف: ٣١) والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمل الخلق، من زينه ربه ظاهرا
وباطنا، ففاق القمر بهاء وحسنا، والله در القائل:

خلقت مبرأ من كل عيب * كأنتك قد خلقت كما تشاء

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من زينوا بواطنهم قبل الظواهر، لعلمهم أن الله يعلم كل ما تخفيه السرائر،
وتمسكوا بسنة نبيهم، فلم تغرهم الزينة المحرمة، عن السنة والشعائر، ففازوا بالجنان، ونالوا من الله الرضوان.
أما بعد: فقد حفلت الحياة المعاصرة بالآلاف من المغريات التي تتعلق بالمرأة، وبالخصوص كيف تتزين المرأة
وتلفت النظر، غير آبهة بالحل والحرمة، ولربما تبع بعض النساء بعضا على جهل بالحكم، إذ أن ما يستعمل
في الزينة غالبه مستحدث، بل وقد اتسع الأمر حتى وصل إلى العلوم الطبية، فجاءت عمليات التجميل
والتزيين، وقد بلغ الطب ذروته حيث أن التدخل على بدن الإنسان أصبح سهلا، ثم أن ما يستعمل من
المواد في الزينة قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، وقد لعبت الشركات بإعلاناتها لعبة قوية في إقناع العقول
، فما بالك بالمرأة التي تحب التزين بطبيعتها قال تعالى { زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمُنَاقَبِ }^٢

^٢ [سُورَةُ آلِ عَمْرَانَ: ١٤]

وإن من مقاصد الشرعية الإسلامية لا ضرر ولا ضرار، وعدم التغرير، وقد تستعمل بعض الزينة لغرير الخطاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وقد يكون في الزينة المستعملة تشبهاً، أو في بعض اللباس، وكما أن الزينة أمر مطلوب، إلا أنها وضعت الشريعة لها ضوابط، تجعلها خالية عن ما تقدم، مصلحة للعباد، وحفظاً لأموالهم عن كل ما يأخذ بهم إلى مسالك الحرام، الذي يضر بالإنسان وحياته، إذ أن في تزين المرأة مع المخالفة بالخروج أو بنفس الزينة فيها إغارة للشيطان على إغواء البشر، وفي الخبر: «النظر سَهْمٌ من سهام إبليس مسموم فمن غَضَّ بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه».

قال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزيتها لمن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عجزها فزيتها لمن ينظر. وعن خالد بن أبي عمران قال: لا تُتَبَعَنَّ النظرة النظرة فرما نظر العبد نظرةً نَغَلَ منها قلبه كما يُنْغَلُ الأديم فلا يُنْتَفَعُ به.

ولذلك أمر الله -عز وجل- المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج وأمر المؤمنين بتزكية للنفس وتطهيرها للمجتمع، من أدران الفاحشة والتردي في بؤرة الفساد، والتحلل الخلقي، وتجنباً للنفس من أسباب الإغراء والغواية، وقد زاد الإسلام المرأة تزكية وطهراً، أن كلفها زيادة على الرجل بعدم إبداء الزينة لغير المحارم، من الأقرباء وفرض عليها الحجاب الشرعي ليصون لها كرامتها، ويحفظها من النظرات الجارحة، والعيون الخائنة، ويدفع عنها مطاعم المغرضين الفجار.

ولما كان إبداء الزينة والتعرض بالفتنة من أهم أسباب التحلل الخلقي والفساد الاجتماعي، لذلك فقد أكد الباري - جل وعلى - ذلك الأمر للمؤمنات بتجنب إظهار الزينة أمام الأجانب؛ ليسد نوافذ الفتنة ويغلق

أبواب الفاحشة ويحول دون وصول ذلك السهم المسموم ، فالنظرة بريد الشهوة ورائد الفجور ، ولقد أحسن من قال:

كل الحوادث مبداها من النظر * ومعظم النار من مستصغر الشرر
والمرء مادام ذاعين يقلبها * في أعين الغيد موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته * لا مرحبا بسرور بقاء بالضرر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها * فتك السهام بلا قوس ولا وتر

فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ، ولا المرأة إلى الرجل الأجنبي؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها؛ وقصدها منه كقصده منها.

وجاء في الحديث الصحيح: عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه^٣.

قال الإمام النووي في شرح الحديث: معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا ، فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ، ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام ، أو الاستماع إلى الزنا، وما يتعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده ، أو يقبلها ، أو بالمشي بالرجل إلى

^٣ صحيح مسلم للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ج١٣ ص١٢٤)

الزنا ، أو النظر ، أو اللمس ، أو الحديث الحرام مع أجنبية ، ونحو ذلك ، أو بالفكر بالقلب . فكل هذه أنواع من الزنا المجازي ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه .

معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج ، وقد لا يحققه بآلا يوجب الفرج في الفرج ، وإن قارب ذلك . والله أعلم^٤ فكما أن الزينة مطلوبة من العباد ذكرهم وأثناهم، قد جعل الشرع لها ضوابط ومقاصد، فقد نهى الله عن بعض الزينة، للرجال والنساء، فقد حرمت الشريعة على الرجال الذهب والفضة، والحرير، إلا ما استثنى، وحرمت على النساء بعضاً من الزينة كما سيأتي خلال مطويات البحث، وقد يشكل على بعض هذا الأمر، إذ كيف طلب الله من عباده التزين، ثم جاء نهى عن كثير من الزينة، بخصوص المرأة، وأمر بإخفاء تلك الزينة عن الرجال سوى الزوج والمحارم، وإذا أردنا فهم ذلك ، يتحتم علينا فهم معنى الزينة ، وإلى أي حد تزين المرأة، سواء الخلية والمتزوجة، ومتى يشرع لها التزين على سبيل النذب ومتى يحرم أو يكره، وما هي الأدوات المستعملة في الزينة، وكيف حكم التعامل مع المرأة في بيع الزينة ، أو إجراء عمليات الزينة والتجميل، كل هذه التساؤلات ، يتعرض للإجابة عنها هذا البحث إن شاء الله تعالى.

^٤ شرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي(ج٩ص٧)

الباب الأول

أ. خلفية البحث

غرس الفطرة السليمة في نفوس بني آدم، إذ خلقهم الله وجعل فيهم من الفطرة السليمة ما فيهم، ومع مرور الأزمان وسعي إبليس الحثيث في إغواء الناس عن سبيل الفطرة، وإفساد العقول والنفوس، ظهرت من الأشياء ما يشيب له الولدان، وتحار فيه الأذهان، من مخالفات بني آدم للفطرة التي نشأوا وفتروا عليها، وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه كتابه الحق، ظهر فيه ما ظهر من الفساد الديني والأخلاقي، فأقام الله به الحق، وهذب به الأخلاق، ومن جملة ما نزل عليه في القرآن الكريم، آيات تحث الناس على الستر والزينة، وذاك أنهم في زمن الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة، نازعين ثوب الستر والفطرة عن أبدانهم، فقال تعالى ﴿يَبْنِيْ عَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾⁵

وقد كانت الزينة في الأمم السابقة أيضا كما أسلفنا أن هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولكن ظهرت فيها المخالفات، وفي عصر الرسالة النبوية استمرت النساء بالتزين، ولكن جعلت الشرعية للزينة ضوابط وأحكاما، فأمر الله المرأة بإخفاء زينتها، ولا تبدي منها إلا ما بينه الشرع، وإلا لمن يجوز له نظر تلك الزينة، قال تعالى ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

⁵ سورة الأعراف الآية {٣١}

أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }^٦.

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: "عشر منة الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، وبتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، " : قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة"^٧. وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعلة حسنة، قال : إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس"^٨.

وقد كانت المرأة في الزمان النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، تستعمل أنواعا من الزينة، مثل الحلي كالخاتم والسوار والخلخال والدمليج- أي سوار يحيط بالعضد- والقلادة والإكليل والوشاح والقرط، وكذلك تستعمل العديد من الأصباغ، مثل الكحل والخضاب والطيب، وقد بين الفقهاء السابقون أحكام استعمال هذه الزينة، كما سنبينه في مطويات البحث.

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتزينون فقد روي عن سيدنا عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالِك رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خَزٍّ بخمسين دينارا، يلبسه في الشتاء، فإذا كان في الصيف تصدَّق به، أو باعه فتصدَّق بثمنه، وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر مُشَقَّقَيْن ويقول: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}.

^٦ سورة النور {٣١}

^٧ صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم الحديث ١٨٢: ص ٥٧.

^٨ صحيح الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري: ط ١ رقم الحديث (١)، باب تحريم الكبر وبيانه ص: ٢٠.

وإذا كان هذا فقد دلّت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجمّع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاؤروا تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حُلَّةَ سَيِّرَاءٍ تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة»^٩.

فلم ينكر عليه ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه كونها سِيْرَاءً.

وقد اشترى تميم الداري رضي الله عنه حُلَّةً بألف درهم كان يصلي فيها.

وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العذنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار.

فأين الذي يؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب، ويقول: «وَلْيَأْسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ» من هذه الآثار؟ أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى، لا والله بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهي، وغيرهم أهل دَعْوَى، وقلوبهم خالية من التقوى، والعبرة بما تضره القلوب، فرب رجل لباسه خشن ومقصوده قبيح، ورب رجل لباسه لين ناعم، ومقصوده حسن، ويظهر نعمة الله تعالى عليه، وإنما منعت المرأة من إظهار زينها لما في ذلك من الفتن والمفاسد، وجر المجتمعات إلى وحل الشهوانية، التي تدمر الأخلاق، وتفسد الشباب، ويعيش المجتمع في دوامة الفساد، ولا يستطيع الانتصار على كل تلك المغريات، ولذلك جاء الشارع الحكيم بالنهي عن التبرج، وسد ذرائع الفساد جملة وتفصيلاً، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة»، وإنما إذا

^٩ أخرجه الإمام البخاري (ك/الجمعة ب/يلبس أحسن مايجد رقم/٨٤٦ ومسلم ك/اللباس والزينة رقم/٢٠٦٨)

خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها»^{١٠}. أي يزينها وربما وإن احتشمت نسبياً أو كانت غير جميلة فإن الشيطان يزينها ويجعل كل عيوبها محاسن وهذا شيء يلاحظ في الأسواق والطرفات وأماكن التجمعات فكيف يكون الحال إذا كانت هي أصلاً جميلة وتجتهد في لفت النظر إليها قصدت ذلك أم لم تقصده، فالعبرة بما وقع من الفتنة، وما يقوله بعضهم من أن منع المرأة من التزين فيه نوع مبالغة، يقال له، قد علم الله ما يترتب عليه من الضرر وأعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة فتنة النساء على الرجال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم : "ما تركت بعدى فتنة هي أضر على الرجال من النساء"^{١١}.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"^{١٢}. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير للنساء المفتنات وسماههن الكاسيات العاريات فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"^{١٣}. وقد جعل الله النساء محل الاشتهاة وزينهن للرجال وجعل من طبيعة الرجل اميل للمرأة، ولكنه سبحانه وتعالى، جعل من فطرة النساء السترة، وأمر المرأة بالستر،

^{١٠} صحيح ابن حبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستِي (بابذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن لك حير، ج٢٣ ص٣٩٣)

^{١١} الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المؤلف : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (باب ما يتقى من شؤم المرأة، ج١٦ ص٤٤١)

^{١٢} صحيح الإمام مسلم (باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، ج١٣ ص٢٨٦)

^{١٣} صحيح مسلم (باب النساء الكاسيات العاريات المائلات، ج ١١ ص٥٩)

فربما، عرض لفطرتها الحسنة ما غيرها، فتستحضر أمره تعالى وتعود إلى رشدتها وصوابها، فقال تعالى: " وَقُلْ

لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط"

وقال تعالى: "زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ" قال في فتح الباري: فجعلهن من أحب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ، ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة، وقال ابن التين بدأ في الآية بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال ، ومنه حديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " قال : ومعنى تزيينها إعجاب الرجل بها وطواعيته لها^{١٤}. وبهذا يعلم خطر هذا الأمر ويزاد خطورة على ذلك في هذا الزمان لما وجد فيه من أنواع الزينة الطارئة التي تقوم بها المرأة ، وقد كثرت في هذا الزمان وتعددت وسائلها، فأصبحت الحاجة ماسة إلى معرفة حكمها الشرعي، ومن هذه الزينة ما يكون في اللباس، ومنها ما يكون في البدن، كالعوامل التجميلية، ووصل الشعر، والنمص، والتشكير للحواجب، وتركيب العدسات للعينين، والنفخ بأنواعه سواء للشفة أو الإليتين أو الفخذ، والمبيضات للوجه وتسمى بالمساحيق، وتحمير الوجه، والخضب، والتطريف، والأصباغ، وغير ذلك مما سنعرضه في البحث إن شاء الله تعالى، وقد سعى الباحث إلى بيان حكمها الشرعي باعتبار المذاهب الأربعة، إذ أن شريعة الله سبحانه وتعالى صالحة لكل زمان ومكان، وما من نازلة إلا وفيها حكم شرعي لله تعالى طالبا التحقيق والتدقيق، سائلا المولى سبحانه وتعالى الإعانة

^{١٤} فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني (ج ١٨ ص ٢٥٤)

ب. أهداف البحث

- ١- بيان أحكام أدوات التجميل المعاصرة للمرأة سواء طبية أم غيرها في المذاهب الأربعة.
- ٢- الإطلاع على حكم إجراء عمليات تجميل للمرأة في المذاهب الأربعة المعتمدة.
- ٣- معرفة حكم بيع أدوات التجميل للمرأة في المذاهب الأربعة .
- ٤- بيان ما قد يترتب على هذه الزينة من آثار تعود على عقد النكاح.

ج. فوائد البحث

- ١- معرفة حكم الزينة المعاصرة للمرأة في المذاهب الأربعة.
- ٢- بيان أحكام النوازل المتعلقة بزينة المرأة سواء طبية أم غيرها في المذاهب الأربعة.
- ٣- الإطلاع على حكم إجراء عمليات التجميل للمرأة.
- ٤- معرفة حكم بيع أدوات الزينة المحرمة للمرأة في المذاهب الأربعة.
- ٥- إدراك ما يترتب من أثر لهذه الزينة على عقد النكاح.

د. مشكلات البحث

- ١- كون النوازل معاصرة وقلما تحدث عنها الفقهاء بالتفصيل مما يحتاج إلى إمعان النظر.
- ٢- انتشار وسائل الزينة واختلاط عرف المسلمين مع غيرهم مما يؤدي إلى صعوبة حصر وسائل الزينة.
- ٣- اختلاف الأزمنة بين زمن الفقهاء المتقدمين وزماننا فيما يتطلب النظر في القواعد والضوابط.
- ٤- اجتلاب أدوات زينة من الغرب دون النظر في أحكامها الشرعية.
- ٥- الاختلاف التكيفي الفقهي للمسائل لوسائل الزينة

هـ. الدراسات السابقة

١ _ فقه اللباس والزينة عند المالكية، كلية الشريعة والقانون، للدكتور فرحات عبد العاطي سعد
تحدث فيه عن حدود وضوابط لباس المرأة الشرعي، وعن ما يحرم على المرأة من الزينة، مع ذكر ما
تقدم من المسائل في زينة المرأة، كوصل الشعر والنمص، والوشم، وانتهى إلى تحريم ذلك لما فيه من
التغيير وخداع الخاطب وتغيير خلق الله، وما فيه من النقص حيث أنه لم يتحدث عن النوازل
المتعلقة بزينة المرأة سواء الطيبة أو غيرها، وكذلك كان البحث مقتصرًا على مذهب المالكية.

٢ - أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان شبير
تحدث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بعمليات التجميل الجراحية، ناقلاً الأحكام من المذاهب
الأربعة ومذهب الظاهرية معتمداً على الكتب الفقهية المعتمدة بالإضافة إلى كتب التفسير وشروح
الحديث وذكر من المسائل تحمل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة، تحميل الجسم بالألوان والعلامات
الباقية: تحميل الأعضاء بالجراحة، وذكر لذلك ضوابط وقواعد يجب مراعاتها لتجنب الحرمة، إلا
أنه لما يذكر كثيراً من المسائل التي أذكرها، ولم يهتم بذكر العلل ومناقشتها على خلاف ما في بحثي.

٣ - أحكام النمص في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، للدكتور عادل مبارك المطيرات
هدف البحث إلى معرفة حكم النمص لأنه من الأمور المشتهرة بين النساء وهو يؤدي
إلى تغيير الحلقة، على ما ذهب إليه الباحث، مع اختلاف تالفهاء في العلة التي لأجلها
حرم النمص ثم بين معنى النمص واختلاف الفقهاء في ذلك، وهو بحث اقتصر فيه على
أحكام النمص، على خلاف ما أذكره في بحثي من مسائل.

و. منهج البحث

يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي المقارن حيث يقوم الباحث بتتبع آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة من كتبهم المعتمدة، مع الرجوع إلى بعض المؤلفات الحديثة، وكلام الفقهاء المعاصرين كون البحث يتعلق بمسائل ونوازل معاصرة فيوصف الباحث النوازل المعاصرة ويقوم بتشخيصها ومن ثم قياسها على المسائل المنصوص عليها لاستخراج حكمها الشرعي في المذاهب الأربعة المعتمدة، وربما أشير إلى ذكر المذهب الظاهري في بعض المواطن.

كما أن الباحث يستخدم أيضا المنهج الإستقرائي: حيث يقوم باستقراء أحكام زينة المرأة الفقهية والطبية من كتب فقهاء المذاهب الأربعة القديمة والحديثة،

والمنهج الاستنباطي: حيث يقوم باستنباط الأحكام المتعلقة بزينة المرأة في المذاهب الأربعة.

الباب الثاني في الأساس النظري

نظرية البحث وفيها ستة فروع

الفرع الأول: تعريف الزينة لغة وشرعا

الزينة لغة: يقال: زينت الأرض بالنبات وازينت وتزينت ، أي : حسنت وبهجت، والزينة زالزونة: اسم جامع لما تزين به، قلبت الكسرة ضمة فانقلبت الياء واوا. والزينة: تحسين الشيء بغيره من لبسة، أو حلية أو هيئة^{١٥}.

فالزينة بالكسر اسم جامع لكل شيء يترين به، والزين ضد الشين وزان الشيء زينه، حسنه وجمله وزخرفه، وتزين زينة، أي: صار موضع حسن وجمال^{١٦}. قال صاحب التهذيب: الزينة اسم جامع لكل شيء يُتَزَيَّن به. الزينة: ما يترين به.

ويومُ الزينة: العيدُ. وتقول: أُرِيْنَتِ الأرضُ بعُشْبِها، أُرِيْنَتُ مثله وأصله تَزَيَّنَت فسكنت التاء وأدغمت في الزاي واجتلبت الألف ليصحح الابتداء^{١٧}. وفي الحديث: " زَيُّوا القرآن بأصواتكم"^{١٨}. وقال في مقاييس اللغة: (الزاي والياء والنون) أصل صحيح يدل علي حسن الشيء وتحسينه، فالزین نقيض الشين، يقال: زينت الشيء تزينا، وأزينت الأرض وازينت وازدانت: إذا حسننها عشبه^{١٩}

^{١٥} لسان العرب لابن منظور، ج ١٣، ص ٢٠٢

^{١٦} مختار الصحاح، محمد بن أحمد الرازي، ص ١٦١

^{١٧} الأزهرى: هو صاحب التهذيب في اللغة وابن أخت أبي عوانة وشيخ الخطيب - رحمه الله - (أنظر لب الألياب في تحرير الأنساب) رقم الترجمة: ١٢٤.

^{١٨} البخاري كتاب التوحيد باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الماهر مع السفرة الكرام البررة (فتح الباري ٥١٨ و ٥١٩).

^{١٩} مقاييس اللغة مادة زين وأنظر مختار الصحاح نفس المادة.

ومن خلال هذا العرض يتبين لنا: أن الزينة في اللغة مصدر الفعل الثلاثي الصحيح: زَيَّنَ والجمع منه: أزيان. وهو ضد الشين فمعني زين الشيء: أحسنه وجَمَّله وزخرفه وزين له الأمر: أي: حسنه ورغبه فيه وهو من الشيطان يعني الوسوسة والإضلال.

الزينة شرعا: اختلف الفقهاء في تعريفها، عرفها الإمام الشافعي بقوله: عورة المرأة أمام محارمها ما بين السرة والركبة وعلى هذا تبدي جميع زينتها الباطنة أمامهم، ماعدا ما بين السرة والركبة^{٢٠}.

وعرفها الزمخشري بقوله: هي الثياب وكل ما يتجمل به، فهي كل ما يتجمل به الإنسان من ملبوس أو غيره، من الأشياء المباحة، كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها، والجواهر ونحوها مما يتزين به الإنسان من لبس وحلي وأشياء ذلك^{٢١}.

وعرفها الشوكاني فقال: الزينة كل ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها^{٢٢}.

الفرع الثاني: المصطلحات المشابهة لزينة المرأة

هناك مصطلحات أخرى تتقارب مع مصطلح الزينة استعملها الفقهاء في مواضع نحاول ذكر أهمها مع بيان له

^{٢٠} أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
^{٢١} الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ج ٢، ص ٣٦٥)

^{٢٢} فتح القدير للإمام الشوكاني محمد بن علي (ج ٢، ص ٢٢٨)

المصطلح الأول: التجميل قال في مختار الصحاح: التَّجْمُلُ تكلف الجميل و تَجْمَلُ أيضا أي أكل الجميل وهو الشحم المذاب قالت امرأة لابنتها تجملي وتعففي أي كلي الشحم واشربي العُفَافَة وهي ما بقي في الضرع من اللبن^{٢٣}

وجمل له أصلان أحدهما الجَمال، وهو ضدُّ القبح. ورجلٌ جميل وجُمال(٢٧). قال ابن قتيبة: أصله من الجميل وهو وَدَكَ الشَّحْمِ المذاب. يراد أنَّ ماءَ السِّمَنِ يجري في وجهه. ويقال جَمالَكَ أن تَفْعَلَ كذا، أي اجْمُلْ ولا تَفْعَلْهُ. قال أبو ذؤيب:

جَمالَكَ أَيُّها القلبُ الجريحُ *** ستَلْقَى مَنْ تُحِبُّ فتستريحُ(٢٨)

وقالت امرأة لابنتها: "لا تَجْمَلِي وتَعَفَّفِي" أي كُلِّي الجميل -وهو الذي ذكرناه من الشَّحْمِ المذاب- واشربي العُفَافَة، وهي البقية من اللبن.^{٢٤}

المصطلح الثاني: الحسن وهو في اللغة بالضم : الجمال . وجاء في الصحاح أنه ضد القبح . والتحسين : التزيين .

وأما التحسينيات في اصطلاح الأصوليين : فهي ما لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة ، ولكن تقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات^{٢٥}. ومن أمثلتها : تحريم الخبائث من القاذورات والسباع حثا على مكارم الأخلاق. ومن أمثلتها أيضا : اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن

^{٢٣} مختار الصحاح المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة طبعة جديدة ، ١٤١٥ - ١٩٩٥ (باب الجيم/ج ١/ص ١١٩)

^{٢٤} معجم مقاييس اللغة المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق : عبد السلام محمد هارون الناشر : دار الفكر الطبعة : ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م. عدد الأجزاء : ٦ (باب الجيم)

^{٢٥} المستقصى للإمام الغزالي (الجزء ١/ص ٢٨٦) وانظر، الموافقات للشاطبي ٢ / ١١ ط دار المعرفة ٩

مباشرة العقد ، لكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال ، فلا يليق ذلك بالمرءة ، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج^{٢٦}.

قال ابن عابدين في حاشيته ما نصه : اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة ، فالقصد الأول : لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة ، شكرا لا فخرا ، وهو أثر أدب النفس وشهامتها .

وأما الثاني : وهو قصد الزينة أثر ضعفها ، وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة . ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه . ولهذا قال في الولوالجية: لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر ؛ لأن التكبر حرام ، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها^{٢٧}.

المصطلح الثالث: التحلية : يقال : تحلت المرأة : إذا لبست الحلي أو اتخذته ، وحليتها بالتشديد تحلية : ألبستها الحلي أو اتخذته لها لتلبسه . وحليت السويق : جعلت فيه شيئا حلوا حتى حلا ، ولا يخرج المعنى الاصل طلاحي عن المعنى اللغوي^{٢٨} . والتحسين أعم من التحلية ، فقد يحسن الشيء بغير تحليته ، كما يحسن الطعام بتمليحه لا بتحليته.

المصطلح الرابع: التبرج قال في لسان العرب: التَّبَرُّجُ : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . وَتَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ : أَظْهَرَتْ وَجْهَهَا . وَإِذَا أَبَدَتِ الْمَرْأَةُ مُحَاسِنَ جِيدِهَا وَوَجْهَهَا قِيلَ : تَبَرَّجَتْ وَتَرَى مَعَ ذَلِكَ فِي عَيْنِهَا حُسْنَ نَظَرٍ كَقَوْلِ ابْنِ عُرْسٍ فِي الْجَنِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَهْجُوهُ : يُبْعِضُ مِنْ عَيْنَيْكَ تَبَرُّجُهَا وَصُورَةُ فِي جَسَدٍ فَاسِدٍ

^{٢٦} روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ص ٧٦ - ٨٧ ط السلفية

^{٢٧} حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ج ٥ / ص ٤٨١) ،

^{٢٨} الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ٢٣ طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت ، والمصباح المنير مادة : (حلا).

وقال أبو إسحاق في قوله عز وجل : { غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِزِينَةٍ } التَّبَرُّجُ : إظهار الزينة وما يُسْتَدْعَى به شهوة

الرجل وقيل : إِنْهَن كَنَّ يتكسرن في مشيهن ويتبخترن^{٢٩}

قال البغوي في تفسيره : { ولا تبرجن } قال مجاهد وقتادة: التبرج هو التكسر والتغنج، وقال ابن أبي نجيح:

هو التبختر. وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال،^{٣٠}

وقيل معنى ولا تبرجن : لا تتبخترن في مشيكن^{٣١}. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل رضي الله عنه في قوله

{ وَلَا تَبْرَجْنَ } قَالَ: التبرج إِهْمًا تَلْقِي الْخُمَارِ عَلَى رَأْسِهَا وَلَا تَشْدُو فِيوَارِي قَلَائِدَهَا وَقِرْطُهَا وَعَنْقُهَا وَيَبْدُو

ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهَا وَذَلِكَ التبرج ثُمَّ عَمَت نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ فِي التبرج^{٣٢}.

وهذه المصطلحات متقاربة في المعاني ولكن هناك من أثبت فروقا بينها فقد قال القرطبي: الزينة على قسمين

: خلقية ومكتسبة ؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الحلقة ومعنى الحيوانية ؛ لما فيه من المنافع وطرق

العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ؛ كالثياب والحلي والكحل والخضاب ؛

ومنه قوله تعالى : { خُذُوا زِينَتَكُمْ }.

وقال الشاعر :

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى * وإذا عطلن فهن خير عواطل^{٣٣}

^{٢٩} لسان العرب المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (باب برج / الجزء ٢ / ص ٢١١)
^{٣٠} معالم التنزيل المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى ٥١٦ هـ] (الجزء ٦ / ص ٣٤٩) المحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الرابعة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء : ٨ / وانظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
المؤلف : أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ، ابن جزي الكلبي (المتوفى : ٥٧٤١ هـ)
^{٣١} كتاب الكليات - موافق للمطبوع المؤلف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (فصل : لا / الجزء ١ / ص ٥٧٦) دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
^{٣٢} الدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي (المتوفى : ٩١١ هـ) (الجزء ٦ / ص ٦٠٢) الناشر : دار الفكر - بيروت
^{٣٣} الجامع لأحكام القرآن المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : ٦٧١ هـ) (الجزء ١٢ / ص ٢٢٨)

وقال أبو هلال العسكري: الفرق بين الجمال والحسن: أن الجمال هو ما يشتهر ويرتفع به الانسان من الأفعال والأخلاق ومن كثرة المال والجسم وليس هو من الحسن في شئ ألا ترى أنه يقال لك في هذا الأمر جمال ولا يقال لك فيه حسن، وفي القرآن " وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (النحل:٦)" يعني الخيل والابل.

والحسن في الأصل الصورة ثم أستعمل في الأفعال والأخلاق، والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة ثم أستعمل في الصور، وأصل الجمال في العربية، العظم ، ومنه قيل الجملة لانها أعظم من التفريق، والجمال الحبل الغليظ والجمال سمي جمالا لعظم خلقته، ومنه قيل للشحم جميل لعظم نفعه.^{٣٤}

الفرع الثالث: أدلة تزيين المرأة

اعلم أن الأصل في التزين : الاستحباب ؛ لقوله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: ٣٢) وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي بالتجمل فعن أبي الأحوص ، عن أبيه ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة أعرابي ، فقال : « ما لك من المال ؟ » قال : من كل المال قد آتاني الله ، قال : « إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى به »^{٣٥}.

^{٣٤} معجم الفروق اللغوية للعسكري المؤلف : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى : نحو ٣٩٥هـ/الجزء ١/ص ١١٥)

^{٣٥} صحيح ابن حبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغيرة، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي(الجزء ٢٢/ص ٤٤٠)

في هذه الآية والحديث دلالة على استحباب لبس الرفيع من الثياب ، والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس وزيارة الإخوان ، وقد ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية آثارا عن السلف في لبس الرفيع من الثياب حيث قال: قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا.

وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيرة تباع عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة" فما أنكر عليه ذكر التجمل ، وإنما أنكر عليه كونها سيرة. وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها. وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل يشتري بنحو الدينار قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا^{٣٦}.

وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب ، فخرج يريداهم ، وفي الدار ركوة فيها ماء ، فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره، فقلت : يا رسول الله ، وأنت تفعل هذا ؟ قال : نعم ، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه؛ فإن الله جميل يحب الجمال والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل كلها على مشروعية التزين وتحسين الهيئة.

كما أنه ينبغي للإنسان ألا يقصد بالتزين التكبر ولا الخيلاء ؛ لأن قصد ذلك حرام، جاء في صحيح البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا"

^{٣٦} الجامع لأحكام القرآن المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (الجزء ٧/ص ١٩٦)

قال ابن حجر العسقلاني: والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ، ولو كان في غاية النفاسة . ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، فقال . إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمط الناس " وقوله وغمط بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة، الاحتقار ، وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي رضي الله عنه " إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه " فيدخل في قوله تعالى : (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض) الآية فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه ، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله عليه؛ فقد أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " وله شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد ، وأخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وآه رث الثياب : " إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك " . أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه ، مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة .^{٣٧}

وقد تعرض للتزوين أحكام تكليفية أخرى ، سوف نبينها في الفرع الرابع، ونذكر بعضا من هذه الأحكام هنا فمنها ما هو واجب ، وما هو مكروه ، وما هو حرام.

^{٣٧} فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : الحافظ ابن حجر العسقلاني (الجزء ١٦/ص ٣٣٢/ باب من جر ثوبه من الخلاء)

فمن أمثلة ما هو واجب : ستر العورة، والإجماع منعقد على وجوب ستر العورة أمام من لا تحل له أو يحل لها ، مع خلاف في تحديد العورة ، قال ابن عبد البر: وأما كشف الفرج فحرام في هذه اللبسة وفي غيرها لا يحل لأحد أن يبدي عورته ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين وحسبك قول الله عز و جل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة لأنهم كانوا يطوفون عراة فنزلت هذه الآية وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين، واختلفوا أهى من فرائض الصلاة أم لا؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع وقد كانوا يستحبون أن لا يكشف أحد عورته في الخلاء، وقد رويناه أن في بعض ما أوحى الله عز و جل إلى إبراهيم عليه الصلاة و السلام إن استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل فاتخذ السراويل وهو أول من اتخذها وقال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم^{٣٨}. وقال ابن رشد: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق^{٣٩}.

ومنه تزين الزوجة لزوجها متى طلب منها ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه : فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين واجبا عليها ؛ لأنه حقه ؛ ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة^{٤٠}. وقال في ابن جر الهيثمي في التحفة شارحا قول النووي في أنه لا يجب على الزوج لزوجته أدوات الزينة حيث قال النووي لا كحل . أي لا يجب . وخضاب قال ابن حجر: وما يزين بفتح أوله غير ما ذكر كطيب وعطر لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراد هبأه ولزمها استعماله، ونقل الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم " لعن

^{٣٨} التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (الجزء ١٢/ص ١٧٢)

^{٣٩} بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفدي (المتوفى : ٥٩٥هـ/الجزء ١/ص ٩٤)

^{٤٠} الموسوعة الفقهية الكويتية (الجزء ١١/ص ٢٧١)

المرأة السلطاء أي التي لا تختضب والمرهاء أي التي لا تكتحل من المره بفتحيتين أي البياض ثم حملة على من فعلت ذلك حتى يكرهها ويفارقها" وفي رواية ذكرها غيره " إني لأبغض المرأة السلطاء والمرهاء"^{٤١}.
ومن أمثلة ما هو مستحب : تزين الرجل للجمعة قال النووي: فيستحب التزين للجمعة بأخذ الشعر والظفر والسواك وقطع الرائحة الكريهة ويلبس أحسن الثياب وأولاها البيض فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله ثم نسج كالبرد لا ما صبغ منسوجا^{٤٢}. والعيدين، قال الشيخ الدردير متحدثا عن سنن العيد الغسل والطيب والتزين : ندب . أي الغسل للعيد . بعد صلاة الصبح فهو مستحب ثان وتطيب وتزين بالثياب الجديدة . أي للعيد .^{٤٣}.

ومن أمثلة ما هو مكروه : لبس المعصفر للرجال، خلافا للظاهرية أما المزعفر فيحرم لبسه على الرجل عند الشافعية قال النووي في الروضة: قال صاحب البيان يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي رحمه الله أنه نهي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال البيهقي والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضاً للأحاديث الصحيحة فيه قال وبه قال الحلبي قال ولو بلغت أحاديثه الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح^{٤٤} .

وخلافا للمالكية فيجوز لبسه عندهم قال في التمهيد: قال مالك: لا بأس بلباس الثوب المزعفر وقد كنت ألبسه وفي موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران^{٤٥}.

^{٤١} تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، شهاب الدين شيخ الاسلام، أبو العباس ابن حجر الهيتمي (كتاب النفقات/ص ٣٩٨)

^{٤٢} روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (الجزء ١/ص ١٦٢)

^{٤٣} الشرح الكبير المؤلف : أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (الجزء ١/ص ٣٩٨)

^{٤٤} روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (الجزء ١/ص ١٧٠)

^{٤٥} التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (الجزء ٢/ص ١٨٠)

ومن أمثلة ما هو حرام : تشبه الرجال بالنساء والعكس في التزين وتزين الرجل البالغ العاقل بالذهب ولبسه الحرير إلا لعارض ، وتزين معتدة الوفاة ، وتزين المحرم بما أمر باجتنابه كالطيب ، وتزين المرأة لغير زوجها ، هذا في الجملة وتفصيلها في مواضعها .

بل قد نص الفقهاء على حرمة التطلخ بالنجاسة من دون حاجة قال ابن حجر في التحفة: وقد بحث الأذرعى حرمة البول أو التغوط قائما بلا عذر إن علم التلويث ولا ماء أو ضاق الوقت أو اتسع وحرمانا التضمخ بالنجاسة عبثا أي ، وهو الأصح وبه يقيد إطلاقهم كراهة القيام بلا عذر وواضح أنه لو لم يأمن من التنجيس إلا باعتماد اليمين وحدها اعتمدها^{٤٦} .

وإليك بعض الأدلة العامة الدالة على التزين والتنظف، وفق مقصود الشارع، من القرآن الكريم والسنة النبوية، مقسمة على فرعين:

الفرع الأول: دلائل الحث على الزينة من القرآن الكريم:

الدليل الأول: قوله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذاكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يتعرون عند طوافهم بالبيت ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق: من حرم أيها القوم عليكم زينة الله التي خلقها لعباده أن تزينوا بها وتتجملوا بلباسها والحلال من رزق الذي خلقه مطاعمهم ومشاربهم^{٤٧} .

^{٤٦} تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، شهاب الدين شيخ الاسلام، أبو العباس ابن حجر الهيتمي (ج ٢ ص ١٨٣)

^{٤٧} جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠ هـ) (ج ١ - ص ٣٩٥) تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة للنشر، بيروت.

وقال أبو حيان في تفسيره : زينة الله ما حسنته الشريعة وقررتة مما يتجمل به من الثياب وغيرها وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي أباحها^{٤٨}.

وقال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المأكّل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله قل يا محمد لهؤلاء المشركين، الذين يحرّمون ما يحرّمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الآية، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبدته في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حبا في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة، ولا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأمرُوا بالثياب^{٤٩}.

الدليل الثاني: قوله تعالى " لِيُنَبِّئَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ "

قال العز بن عبد السلام في تفسيره: {قَدْ أَنْزَلْنَا} لما كانوا يطوفون بالبيت عراة ويروونه أبلغ في التعظيم بنزع ثياب عصوا فيها، أو للتفاؤل بالتعري من من الذنوب نزلت وجعل اللباس مُنزلاً، لنباته بالمطر المنزل، أو لأنه من بركات الله - تعالى - والبركة تنسب إلى النزول من السماء {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ} وقوله {سَوَاتِكُمْ} عوراتكم، لأنه يسوء صاحبها انكشافها. {وَرِيشًا} المعاش، أو اللباس والعيش والنعيم، أو الجمال، أو المال.

(فريشي منكم وهواي معكم ... وإن كانت زيارتكم لماما)

^{٤٨} البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥هـ) المحقق: صدقي محمد جميل (ج٥ - ص ٤٢)

^{٤٩} تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ) المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية (ج٣ ص ٣٦٧)

{وَلِبَاسُ التَّقْوَى} الإيمان، أو الحياء، أو العمل الصالح، أو السمات الحسن، أو خشية الله - تعالى - أو ستر العورة. {ذَلِكَ خَيْرٌ} لباس التقوى خير من الرياش واللباس، أو يريد أن ما ذكره من اللباس والرياش ولباس التقوى ذلك خير كله فلا يكون خير للتفضيل^{٥٠}.

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية:

الدليل الأول: روى الإمام مسلم في صحيحه: عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس»^{٥١}.

وقال الطبري: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله. ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر. ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض شهوة النساء. وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف، فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال: لبس الخمر والمعصفر أحب إلي من لبس الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة، لا المترفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحاً. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من الله تعالى، ويوجب احتقار اللابس؛ وكل ذلك مكروه منهي عنه. فإن قال قائل: تجويد اللباس هو النفس وقد أمرنا بمجاهدتها، وتزيين للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. فالجواب ليس كل ما تحواه النفس يُذم، وليس كل ما يُتزين به للناس يُكره، وإنما يُنهي عن ذلك إذا كان الشرع قد نهي عنه أو

^{٥٠} تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٦٦٠هـ) (ج ١ ص ٤٧٩)

^{٥١} مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت (باب تحريم الكبر. ج ١ ص ٩٣)

على وجه الرياء في باب الدين. فإن الإنسان يجب أن يُرى جميلاً. وذلك حظ للنفس لا يُلام فيه، ولهذا يسرح شعره وينظر في المرأة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يُذم. وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليُهييء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال.

الدليل الثاني: أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " ٥٢ .

قال الزرقاني في شرحه على موطأ مالك: نقل عن عمر بن الخطاب: إذا وسع الله عليكم الرزق فأوسعوا على أنفسكم؛ لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وروى أبو نعيم عن ابن عمر مرفوعاً أن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه ٥٣ .

قال ابن حجر في فتح الباري: أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة ٥٤ .

وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خَرَّ بخمسين دينارا، يلبسه في الشتاء، فإذا كان في الصيف تصدق به، أو باعه فتصدق بثمنه، وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر مُشَقَّين ويقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

٥٢ الجامع الكبير المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر. ج ١٠ ص ٢٠)

٥٣ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف: محمد عبد العظيم الزرقاني (ج ٦ ص ٤٠٩)

٥٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: الحافظ ابن حجر العسقلاني (ج ١٦ ص ٣٣٣)

وإذا كان هذا فقد دلّت الآية على لبس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجمع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاؤروا تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى حُلَّةَ سَيِّرَاءٍ تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة»^{٥٥}.

فما أنكر عليه ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه كونها سَيِّرَاءً. وقد اشترى تميم الدَّارِي حُلَّةً بألف درهم كان يصلي فيها. وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار، وغير ذلك من الآثار.

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس القُوط والمرقعات لأربعة أوجه: أحدها: أنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني: أنه يتضمن دعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه. والثالث: إظهار التزهّد؛ وقد أمرنا بستره. والرابع: أنه تشبه بهؤلاء المتزحزين عن الشريعة. ومن تشبه بقوم فهو منهم.

الدليل الثالث: ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب^{٥٦} وهذه الخصال للنظافة والزين، وقد ورد في شرح صحيح مسلم للنووي قوله: وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي

^{٥٥} الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (باب الهدية للمشرّكين ج ٩ ص ٨٤)
^{٥٦} صحيح الإمام مسلم (باب خصال الفطرة، ج ٢ ص ٦٧)

- رحمه الله - وعنده المزين يخلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة التتف ، ولكن لا أقوى على الوجع^{٥٧} . فقلوه وعنده المزين دليل على أنها للزينة.

الفرع الرابع: الشروط الخاصة بزينة المرأة

لقد حث شرع الإسلام على التجميل والتزين وجعل لذلك ضوابط شرعية ليكون اللباس شرعيا، بل قد يجب اللباس وقد يندب وقد يحرم وقد يكره وقد يباح فتعثره الأحكام الشرعية، وأما الزينة غير اللباس ، فقد تبين عن طريق تتبع كتب الفقهاء أن يشترط فيها شروط ثلاثة لتصبح جائزة:

الشرط الأول: أن لا تخالف الزينة نصا شرعيا، كالوشم والنمص، والوصل، وغيره، ويدخل في هذا الشرط ، التغيير لخلق الله.

الشرط الثاني: أن يكون ما تتزين به المرأة طاهرا.

الشرط الثالث: أن لا تقصد بهذا التزين التشبه بمن يحرم التشبه بهم، كالكافرات والفاسقات والرجال.

الشرط الرابع: أن لا تقصد بالزينة التغرير والتدليس.

واعلم أن النظر في الزينة المعاصرة يدور بين هذه الأشياء فما رآه الفقهاء في معنى ما حرمه النص الشرعي حرموه بالقياس، وقد يختلف الفقهاء في ذلك القياس، وكذلك ما ثبت أنه خاص بالكافرات وقصدت به التشبه بهم فإنه يحرم ومثله التشبه بالرجال، وكذلك ما قصد به التغرير والتدليس، وكذلك إذا كان نجسا، وقد اختلف الفقهاء في الأعيان النجسة، وفي المطهرات، فعلى سبيل المثال، يرى الجمهور أن التحلل مطهر،

^{٥٧} :شرح صحيح مسلم المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي(ج١ ص٤١٤)

هذا يجري كثيرا في أدوات الزينة المعاصرة، إذ أصلها من نجس، ولكنها تحللت إلى عين طاهرة، ويرى الشافعية عدم طاهريتها بالتحلل.

وأما اللباس فالأصل فيه أن يتخذ للزينة، ولكن حرم الشرع أنواعا من الألبسة، مثل ما فيه تشبه بالكفار، أو تشبه بالرجال، واختلف الفقهاء في أنواع منه، كالمعصفلا، والمزعفر، فهو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة وهي كالتالي:

محل وجوب اللباس على الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وحديثنا هنا عن المرأة، يجب من اللباس ما يستر عورة المرأة، إذا لم تجد ساترا إلا اللباس، ومحل الوجوب بعض الأحوال، وقبل الحديث عن عورة المرأة، يحسن بنا أن نبين العورة فنقول:

العورة لغة: العَوْرَةُ سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه والجمع عَوْرَات بالتسكين^{٥٨}. والعَوْرَةُ بِالْفَتْحِ : الحَلَلُ في الثَّغْرِ وَغَيْرِهِ كالحَرْبِ . قال الأزهري : العَوْرَةُ في الثُّغُورِ والحُرُوبِ : حَلَلٌ يُتَخَوَّفُ منه القَتْلُ . وقال الجوهري : العَوْرَةُ : كُلُّ حَلَلٍ يُتَخَوَّفُ منه من ثَعْرٍ أو حَرْبٍ . والعَوْرَةُ : كُلُّ مَكْمَنٍ لِلسَّيْرِ . والعَوْرَةُ : السَّوَاءُ من الرِّجُلِ والمرأة . قال المصنف في البصائر : وأصلها من العار كأنه يَلْحَقُ بظهورها عارٌ أي مذمة ولذلك سُمِّيَت المرأة عَوْرَةً . انتهى . والجمع عَوْرَاتٍ^{٥٩}.

العورة: شرعا تطلق على معنيين :

الأول : ما يجب سترة في الصلاة

^{٥٨} مختار الصحاح المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت (باب السنين، ج ١ ص ٣٩٣)

^{٥٩} تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (ج ١ ص ٤١٢٠)

الثاني: ما يحرم النظر إليه في النكاح^{٦٠}.

نذكر عورة الرجل استطرادا

مذهب السادة الأحناف: قال في المحيط البرهاني: يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل، إلا إلى عورته، وعورته ما بين سرتة حتى يجاوز ركبته، والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عورة الرجل ما دون سرتة حتى تجاوز ركبته»، والتعامل في الحمام في إزار واحد من غير نكير منكر، ومثل هذا التعامل حجة في الشرع^{٦١}.

أما بيان القسم الثاني: فنقول: نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل؛ لأن المرأة لا تشتهي المرأة؛ كما لا يشتهي الرجل الرجل، فكما جاز للرجل النظر إلى الرجل؛ فكذا يجوز للمرأة النظر إلى المرأة. وأما بيان القسم الثالث: فنقول: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرتة حتى تجاوز ركبته؛ لأن السرة فما فوقها وما تحت الركبة من الرجل ليس بعورة، وما ليس بعورة فالنظر إليه مبلغ الرجال والنساء جميعاً.

مذهب المالكية: قال في الشرح الصغير: وعورة الرجل التي يجب عليه سترها وعورة الأمة القن بل وإن بشائبة كأم ولد ومكاتبة ومبعضة مع رجل أو مع امرأة محرم له.

^{٦٠} تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، شهاب الدين شيخ الاسلام، أبو العباس ابن حجر الهيتمي (باب شروط الصلاة ج ٦ ص ٢٤٢) مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج المؤلف: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى: ٩٧٧هـ) (باب شروط الصلاة، ج ٢ ص ٤٥١)
^{٦١} المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازة (الباب التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه)

وأما عورة المرأة الحرة: قال الدردير: وعورة الحرة البالغة مع امرأة كبيرة حرة أو أمة أو كافرة ، ففوله مع امرأة، قيد في الحرة وقوله ما بين سرّة وركبة راجع للثلاثة وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين وأما هما فليس بعورة وإن وجب عليها سترها لخوف فتنة .

ويجب سترها أي العورة المذكورة لرجل أو أمة أو حرة مع أجنبي بالصلاة أيضا كما يجب سترها بالنسبة لرؤية من ذكر لكن المغلظة من ذلك تعادل تركها أبدا ، والمخففة بعضها تعادله في الوقت كالفخذين في الأمة والأطراف في الحرة ، وبعضها لا تعادله أصلا كما عدا الفخذين في الأمة غير أم الولد ، وما عدا الألتين في الرجل كما علم مما تقدم . وعورة المرأة مع رجل محرم لها غير الوجه والأطراف الرأس واليدين والرجلين ، فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده ، ويحرم على محرمها كأبيها رؤية ذلك منها وإن لم يلتذ .

وترى المرأة حرة أو أمة من الرجل الأجنبي منها أي غير المحرم ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة ، فلا يجوز لها أن تنظر لصدره ولا جنبه ولا ظهره ولا ساقه ، ولو لم تخف لذة .

وترى المرأة من المحرم ولو من رضاع كرجل مع مثله أي كما يرى الرجل من الرجل ، وهو ما عدا ما بين سرّة وركبة^{٦٢} .

^{٦٢} الشرح الصغير للإمام أحمد الدردير المالكي

مذهب الشافعية: بالنسبة لعورة الرجل قال في إعانة الطالبين: والعورة ما بين السرة والركبة. أي للرجل.^{٦٣} .
ومحل هذا حيث كان ثمة من يجرم كشف العورة عنده. أما في الخلوة قال: المليباري: الواجب فيها ستر
سوائي الرجل وما بين سرة وركبة غيره

ومقصودنا هنا ما يجب سترت لتعلقه باللباس، ويختلف باختلاف الأحوال، إذ أن لعولاة المرأة حالتان:
الحالة الأولى: عورة المرأة في العبادة التي يشترط لها ستر العورة، والمرأة إما أن تكون حرة أو أمة. عورة المرأة
الحرّة ومثلها الخنثى المشكل في العبادة المشترط لها ستر العورة: جميع البدن ماعدا الوجه والكفين ظاهرا
وباطنا.^{٦٤} ويجب سترهما إذا وجدت فتنة كنظر أجنبي لها.^{٦٥} ويستثنى المحرمة.

عورة الأمة في العبادة التي يجب لها ستر العورة: ما بين السرة والركبة كالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس
بعورة مدبرة أو مكاتبّة أو مبعوضة ، أما نفس السرة والركبة فليست منها لكن يجب ستر بعضهما ؛ ليحصل
سترها .هذا في المعتمد ويقابله وجه قوي أن عورتها كالحرّة ماعدا رأسها أي عورتها ما عدا وجهها وكفيها
ورأسها.^{٦٦} وهناك وجه ثالث أن عورتها ما لا يبدو عند المهنة.

الحالة الثانية: عورة المرأة في غير العبادة المشترط لها ستر العورة:

أولا: عند الرجال الأجانب: جميع البدن^{٦٧}، ويستثنى من ذلك المحرمة فيجب عليها كشف الوجه.

^{٦٣} إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدميّاطي المشهور بالسيد البكري (الجزء ١/باب الصلاة ص ٣٠١)

^{٦٤} ينظر) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج المؤلف : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : ٩٧٧هـ) (باب شروط الصلاة، ج ٢ ص ٤٥١)

^{٦٥} فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير المؤلف : الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣ هـ. (ج ١ ص ١٣٨)

^{٦٦} ينظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : ١٠٠٤هـ) (باب شروط الصلاة، ج ٤ ص ٤١٥)

^{٦٧} إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدميّاطي المشهور بالسيد البكري (فصل شروط الصلاة، ج ١ ص ٣٠١)

ثانيا: عورتها عند الرجال المحارم، والنساء المحارم المسلمات العفيفات، وعبيدها، والخلوة : مابين السرة والركبة^{٦٨}، وقيل ما لا يبدو عن المهنة.

ثالثا: عورتها عند النساء الكافرات والفاسقات: ما لا يبدو عند المهنة^{٦٩}، خرج الرأس والعنق والساعدان وبعض الساقين.

تنبيه قال في فتح المعين: ويجوز كشفها . أي العورة . في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض، كتبريد، وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت، وكغسل^{٧٠} واعلم أنه يشترط في الساتر للعورة ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون له جرم: فلا يكفي الألوان كلون الحناء والصبغ ولا الظلمة

الثاني: أن يكون مانعا للون البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق والمخلل بحيث ترى العورة من خلاله من مجلس التخاطب لمعتدل النظر

الثالث: أن يحيط بالعورة في الصلاة بأن لا ترى من الأعلى ولا من الجوانب^{٧١}.

الحكم الثاني: محل ندب اللباس قال الإمام الشافعي في لباس المحرمة والمعتدة : والذي أحب لهما معا أن يلبسا البياض^{٧٢}.

^{٦٨} إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالسيد البكري (فصل شروط الصلاة، ج ١ ص ٣٠١)

^{٦٩} إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالسيد البكري (فصل شروط الصلاة، ج ١ ص ٣٠١)

^{٧٠} فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين للعلامة أحمد زين الدين بن محمد الغزالي بن زين الدين المليباري المتوفى سنة ٩٣٨هـ (باب الصلاة)

^{٧١} ينظر ينظر) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج المؤلف : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : ٩٧٧هـ) (باب شروط الصلاة، ج ٢ ص ٤٥١)

^{٧٢} الأم المؤلف : الامام الشافعي (ج ٢١٦٢)

وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأحب أن يتنظف بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغيير الريح من جميع جسده وسواك ويستحسن ثيابه ما قدر عليه ويطيّبها اتباعا للسنة ولئلا يؤذى أحدا قاربه وأحب ما يلبس إلى البياض فإن جاوزه بعصب اليمن والقطري وما أشبهه مما يصنع غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن وأكره للنساء الطيب وما يشتهون به وأحب للامام من حسن الهيئة أكثر وأن يعتم ويرتدى ببرد فإنه يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويرتدى ببرد^{٧٣}.

الحنابلة: عورة الرجل والأمة: قال في الشرح الكبير: وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة وعنه أنها الفرجان) عورة الرجل ما بين السرة والركبة في ظاهر المذهب نص عليه في رواية الجماعة وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر العلماء وروي عنه أنها الفرجان نقله عنه مهنا وهو قول ابن أبي ذئب وأما عورة المرأة الحرة: قال في الشرح الكبير مسألة والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان) أما وجه الحرة فانه يجوز للمرأة كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه واختلفت الرواية في الكفين فروي عنه جواز كشفهما وهو قول مالك والشافعي لانه روي عن ابن عباس وعائشة في قوله تعالى (ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفين، ولانه يحرم على المحرمة سترهما بالقفازين كما يحرم ستر الوجه بالنقاب ويظهران غالبا وتدعو الحاجة إلى كشفهما للبيع والشراء فأشبهها الوجه. وروي عنه أنهما من العورة وهذا اختيار الخرقى^{٧٤}.

قال القاضي وهو ظاهر كلام احمد، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " المرأة عورة " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح: وهذا عام في جميعها ترك في الوجه للحاجة فيبقى فيما عداه.

^{٧٣} مختصر المزي المؤلف: إسماعيل بن يحيى المزي (المتوفى: ٢٦٤هـ) (ج١ ص ٢٨)
^{٧٤} الشرح الكبير المؤلف: ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى: ٦٨٢هـ) (ج١ ص ٥٦)

وإليك حاصل يبين ما اتفقوا عليه أنه عورة وما اختلفوا فيه

١- ذهب الجمهور إلى القول بأن عورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنّها عدا الوجه باتفاق والكفين

عند الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة

٢- ذهب الجمهور إلى القول بأن عورة الرجل عند الأجنبية ما بين السرة والركبة، وقال الشافعية: كل

بدنه عورة فيحرم على الأجنبية النظر إليه

٣- قال الجمهور بأن عورة المرأة أمام محارمها من السرة إلى الركبة، وقال الحنابلة كل بدنّها سوى ما

يظهر في في العادة كاليدين والراس.

٤- اختلفوا في عورة المرأة الحرة عند الأجانب،

قال الشافعية: جميع بدنّها عورة، ويجوز النظر إلى وجهها لحاجة كمعاملة وتعليم.

وقال الأحناف:

وقال المالكية: الوجه ليس بعورة ولا يجب سترة إلا إذا خافت فتنة

قال الحنابلة: اختلفوا في الوجه هل يجب ستره أم مع قولهم أنه عورة ويجوز النظر إلى وجه المرأة لحاجة

وكذلك إذا كانت عجوزة أو قبيحة ومن لا تشتهى

٥- عورة الحرة في الصلاة

قال الشافعية والمالكية: جميع بدنّها ما عدا الوجه والكفين

وقال الأحناف: جميع بدنّها ما عدا الوجه والكفين والقدمين

وقال الحنابلة: جميع بدنّها ما عدا الوجه فقط

الحكم الثالث: ما يكره لبسه من الثياب: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره لهما كل شهرة من

عصفر وسواد وغيره، ولا فدية عليهما إن لبسا غير المطيب ويلبسان المشق وكل صباغ بغير طيب^{٧٥}.

الحكم الرابع: ما يحرم لبسه من الثياب، يحرم على الرجال الحرير قال في حاشية البيهقي: ويحرم الحرير

والمزعر في الرجل والخنثى^{٧٦} ويحرم على النساء المحدات كل ما فيه زينة، قال في أسنى المطالب: أن ما صبغ

لزينة يحرم ، وما صبغ لا لزينة كالأسود لم يحرم لانتفاء الزينة عنه ، وإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر

والأزرق كأن كان براقا صافي اللون حرم ؛ لأنه مستحسن يتزين به أو كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب

إلى الغبرة فلا ؛ لأن المشبع من الأخضر يقارب الأسود^{٧٧}.

وكذلك، يحرم على معتدة الوفاة الثياب التي للزينة، ويحرم على المحرمة أنواعا من زينة الطيب، وليس محله

هنا.

الحكم الخامس: ما يجوز لبسه من الثياب، قال النووي: يجوز لبس الثوب الأبيض والاحمر والاصفر والأخضر

والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شيء منه قال الشافعي والاصحاب

وأفضلها البيض^{٧٨}.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " البسوا من ثيابكم البياض فإنها

من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

^{٧٥} مختصر المزي المؤلف : إسماعيل بن يحيى المزي (المتوفى : ٢٦٤هـ) (ج١ ص٢٨)

^{٧٦} حاشية البجيرمي على الخطيب المؤلف : سليمان بن محمد البجيرمي (المتوفى : ١٢٢١هـ) (فصل في الجنائز، ج٦ ص٧٧)

^{٧٧} أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (فصل الإحدا في عدة الوفاة، ج١٧ ص٤٤٧)

^{٧٨} المجموع شرح المذهب المؤلف : النووي (ج٤ ص٥٢)

الفرع الخامس: تشبه النساء المسلمات بالكافرات في التزين باللباس أو غيره

اعلم أن التشبه قد عم في العصر الحديث فدخل كل باب تقريباً، مما جعل البحث فيه يحتاج إلى مضاعفة الجهد، وقد نهي الإسلام عن التشبه بالكفار، والتشبه بالكافرين لا يكون في العادات والمعاملات فحسب كما يظن بعض المسلمين، بل قد يتعدى ذلك إلى العبادات والعقائد.

التشبه في اللغة: هو مادة: (ش ب هـ) وقد جاءت في اللغة بمعنيين،

الأول: المشابهة والمماثلة، والثاني: الالتباس والإشكال،

قال في مختار الصحاح: [شبه] ش ب هـ : شَبَّهُ و شَبَّهَ لغتان بمعنى يقال هذا شَبَّهُه أي شبيه وبينهما شَبَّهٌ بالتحريك والجمع مُشَابِهٌ على غير قياس كما قالوا محاسن ومذاكير و الشُّبُهَةُ الالتباس و المُشْتَبِهَاتُ من الأمور المشكلات و المُشْتَبِهَاثُ المتماثلات و تَشَبَّهَ فلان بكذا و التَّشْبِيهُ التمثيل و أَشْبَهَ فلانا و شابههُ و اشْتَبَهَ عليه الشيء و الشَّبَّهُ و الشَّبَّهُ ضرب من النحاس يقال كوز شَبَّهَ وشَبَّهَ بمعنى^{٧٩}. قال ابن فارس: (شبه) الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً. يقال شَبَّهَ وشَبَّهَ وشَبَّبه. والتَّشْبِيهُ من الجواهر: الذي يشبه الذهب، والمُشْتَبِهَاتُ من الأمور: المشكلات. واشتبّه الأمران إذا أشكلا^{٨٠}. التشبه في الشرع: عرفه الإمام الغزي بقوله: محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته، وحليته، ونعته، وصفته، أو هو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعمله^{٨١}.

^{٧٩} مختار الصحاح المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (باب الشين الجزء ١/٣٥٤)

^{٨٠} معجم مقاييس اللغة المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا

^{٨١} حسن التنبيه لما ورد في التشبه للعلامة نجم الدين الغزي محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي (الجزء ١/١٥ص)

ونقل صاحب عون المعبود في شرحه على سنن أبي داود عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه
بقوم فهو منهم "

قال المناوي والعلقمي : أي تزى في ظاهره بزيمهم ، وسار بسيرتهم وهديتهم في ملابسهم وبعض أفعالهم انتهى .
وقال القاري : أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره ، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف
والصلحاء الأبرار

" فهو منهم " : أي في الإثم والخير قاله القاري^{٨٢}.

وهذا ذم لمن يتشبه بالكفار؛ لأن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى ميل في الداخل وفي الباطن، والمقصود من
ذلك التشبه في الشيء الذي هو من خصائصهم، والشيء الذي هو من ميزاتهم، وأما الأشياء التي هي
مطلوبة في الإسلام مثل: إعداد العدة، والعناية بالأموال النافعة، فهذا شيء مطلوب، ولكن الشيء المحظور
والممنوع هو الذي يكون في أمور اللباس أو الهيئة أو ما إلى ذلك ، من الأشياء التي نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن لبسها ، كالصلاة في السراويل مجردا عن شيء يستر سائر البدن، سواء في الصلاة أو
خارجها، وكلبس النعال الطويلة: قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من
خشب حتى مشت بين الطويلتين ، فلم تعرف ، فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا
شرعيا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك ، فلا بأس به ، وإن قصدت به
التعاضد أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال وغيرهم فهو حرام^{٨٣}.

^{٨٢} عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي(الجزء ٩/ص ٥٤ / باب في لبس الشهرة)

^{٨٣} شرح صحيح مسلم المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي(الجزء ٧/ص ٤٣٨)

قال العلامة نجم الدين الغزي الشافعي: قلت: وكذلك لو قصدت به التبرج والظهور للرجال ليستشرقوها،
أو الخيلاء حرم^{٨٤}.

وقد نهي الله سبحانه وتعالى النساء عن التشبه بكفار الجاهلية في التبرج، فقال تعالى "وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" والحكم عام لجميع النساء بإجماع الأئمة، إضافة التبرج إلى الجاهلية ذم لأحوالهم ونهي
عن التشبه بهم في كل شؤونهم المذمومة.

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سيأتي زمان النساء فيه كاسيات عاريات متشبهات بالعاهرات
الكافرات اللواتي لا دين لهن ولا حشمة، فقال عليه الصلاة والسلام: (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)^{٨٥}. وزاد الإمام أحمد
بلفظ آخر ((العنوهن فإنهن ملعونات))

قال النووي: هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فأما أصحاب
السياط فهم غلمان والي الشرطة أما الكاسيات ففيه أوجه أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من
شكرها والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير الاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات والثالث
تكشف شيئاً من بدنها إظهاراً لجمالها فهن كاسيات عاريات والرابع يلبسن ثياباً رفاقاً تصف ما تحتها
كاسيات عاريات في المعنى وأما مائلات مميلات فقليل زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ
الفروج وغيرها ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن

^{٨٤} حسن التنبيه لما ورد في التشبه للعلامة نجم الدين الغزي محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي
الشافعي (الجزء ٧/ص ٤٧٩)

^{٨٥} أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (الجزء ٦/ص ١٦٨/كتاب اللباس) ورواه الإمام أحمد (الجزء ٢/ص ٣٥٦ و ٤٤٠)

وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لمن مائلات يتمشطن غيرهن تلك المشطة وقيل مائلات إلى الرجال مائلات لهم بما يبدن من زينتهن وغيرها وأما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمير والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت هذا هو المشهور في تفسيره قال المازري ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال، ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن، واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال: وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت، قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك، وتكثرها بما يضره حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام، قال بن دريد: يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها والله أعلم.

قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة) يتأول التأويلين السابقين في نظائره أحدهما أنه محمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة في النار لاتدخل الجنة أبدا، والثاني يحمل على أنها لاتدخلها أول الأمر مع الفائزين والله تعالى أعلم^{٨٦}.

ثم إن هذا التبرج والعري حالة لا يرضاها مسلم غيور على دينه، عرضه، وهل يرضى عاقل بذلك؟! وكيف رضي العصريون بذلك لبنائهم ونسائهم ومحارمهم، هذه الممجية والحيوانية، والحضارة الجارفة، والإباحية الكافرة، والتمدن الكاذب، والنضارة الفتانة، والزينة الغرارة، والبهجة الخلافة؟! وقد كان العرب في جاهليتهم يتحلون بالعفاف والحياء، والغيرة، والأنفة، وقد تقدم لنا أن بدن المرأة عورة على الأجانب وذكرنا تفصيل ذلك، فكيف يكشفن زينتهن، ويبدين مظاهرن، بأي حجة، ودليل، والله تعالى يقول "ولا يبدن زينتهن"

^{٨٦} لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) (الجزء ١٧/ص ١٩٠)

وما هذا إلا تقليد للحضارة الفاجرة، وتشبه بالأمم العاهرة، وإن هذه الحالة تدعو إلى الإهلاك من الله سبحانه وتعالى، فقد روى ابن ماجه : عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل - أي تجر ثيابها الطويلة متبختره - في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انھوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد^{٨٧}.

بالنظر إلى هذا الحديث فقد لعنت المرأة التي تذهب إلى المسجد متزينة، فكيف بمن تكشف زينتها وتذهب إلى الأسواق، والشواطئ، وأماكن الاختلاط! نسأل الله السلامة. ووضع هذا الحديث تحت باب لبس الشهرة، يعني أن المصنف يرى أن لبس الكفار يعتبر لبس شهرة، وهذا ممكن، فالإنسان إذا كان أهل بلده يلبسون لباساً ما من ألبسة المسلمين، ثم يظهر عليهم بلباس آخر سواء كان للكفار أو لغير الكفار فهو لبس شهرة، لبسه لبسة يجمع بين أمرين سيئين: أحدهما: أنه لباس كفار. والآخر: كونه غريباً على الناس، وفيه الشهرة عند الناس، فجمع بذلك بين مصيبتين^{٨٨}.

وعرف الباحث عثمان دوكري- في رسالته التدابير الواقية من التشبه بالكفار - التشبه فقال: هو تمثل المسلم بالكفار في عقائدهم أو عباداتهم أو أخلاقهم أو فيما يختصون به من عادات، أو خضوعه لهم بشكل من الأشكال.

وهذا التعريف أشمل؛ حيث إنه أدخل الرابط: (أو) بين كل من العقائد والعبادات والأخلاق فأفاد أن التشبه المنهي عنه يقع بفعل أحدها، أو بفعلها كلها من باب أولى، ولكن يؤخذ عليه ذكره لخضوع المسلم للكافر

^{٨٧} سنن ابن ماجه المؤلف : ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبوه يزيد(الحديث ٣٩٩١/ باب فتنه النساء/ الجزء ١٢/ ص ٤)

^{٨٨} شرح سنن أبي داود المؤلف : عبد المحسن العباد(الجزء ٣٢/ ص ١)

__ والخضوع شكل من أشكال الموالة فهذا الفعل (الخضوع للكفار) وإن اعتبر من موالة أعداء الله فإنه لا يلزم اندراجه ضمن التشبه بهم، فموالة الكفار أعم من مجرد التشبه بهم، وبينهما عموم وخصوص كلي. ومما سبق يتبين أن لبس لباس الكفار يحرم إذا كان خاصا بهم.

الفرع السادس: الزينة المتعلقة بالشعر، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في النمص

تعريف النمص لغة: قال في القاموس المحيط : النمص : تتف الشعر . و لعنت النامصة وهي مزينة النساء بالنمص و المتمصة وهي المزينة به . والنمص محركة : رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغب والقصار من الريش ونبات يعمل منه الأطباق والغلف ووهم الجوهري فكسره^{٨٩} .

النَّمَصُ قِصْرُ الرِّيشِ والنَّمَصُ رَقَّةُ الشعرِ ودَقَّتْهُ حتى تراه كالزَّغَبِ رجل أُنْمَصُ ورجل أُنْمَصُ الحاجب وربما كان أُنْمَصَ الجَبِينِ والنَّمَصُ نَتْفُ الشعرِ ونَمَصَ شعره يَنْمِصُهُ نَمَصًا نَتْفَهُ والمِشْطُ يَنْمِصُ الشعرَ وكذلك المَحْسَّةُ أنشد ثعلب كان رُيْبُ حَلْبٍ وقَارِصُ والقَتُّ والشعيرُ والقَصَافِصُ ومُشْطٌ من الحديد نامِصٌ يعني المَحْسَّةَ سماها مشطاً لأن لها أسناناً كأسنان المشط وتَنَمَّصَت المرأة أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه^{٩٠}

قال أبو زيد: قال الفراء: النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص، لأنه ينتف به والمتمصة هي التي يُفعل ذلك بها، قال امرؤ القيس: نَحَّيْرُ بعد الأكلِ فهو نَمِصٌ يصف نباتاً قد رعته الماشية فجردته، ثم نبت بقدر ما يمكن أخذه، أي هو بقدر ما يُنتف ويُجَزَّ. وقال الليث: النَّمَصُ: دقة الشعر ورقته حتى تراه كالزغب.

^{٨٩} القاموس المحيط المؤلف : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (فصل النون، ج ١ ص ٨١٧)
^{٩٠} ينظر لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري الناشر : دار صادر - بيروت (ج ٧ ص ١٠١)

تعريف النمص شرعا: نذكر مذاهب الفقهاء في ذلك

الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن المحرم من النمص ما فعلته المرأة للتبرج والتغريز، وأما إذا فعلته لأجل التزين لزوجها فهو مطلوب، إذ أنه من الزينة المطلوبة من المرأة لزوجها، وكذلك إذا كان يؤدي إلى نفور زوجها منها، وحملوا النهي في الحديث على هذا، قال في رد المحتار: النمص : نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء.

وفي تبين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات : ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنثين^{٩١}. وحمل بعض الأحناف النهي في الحديث "لعن الله النامصة والمتنمصة"، على المتشبهة بالمخنثين قال في حاشية الطحاوي : وفي القنية حلق شعر الرأس والظهر خلاف الأدب وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينايع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر لعن الله النامصة^{٩٢}.

قال ابن الهمام الحنفي: والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك^{٩٣}. المالكية: ذهب المالكية في معتمد مذهبهم إلى أن النمص المحرم هو خاص بالمرأة التي حرمت عليها الزينة كالمعتدة للوفاة، قال في حاشية العدوي: المتنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا،

^{٩١} رد المحتار على المختار شرح تنوير الابصار المؤلف : ابن عابدين (الجزء ٢٦/ص ٤٠٦)

^{٩٢} حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي - توفي ١٢٣١ هـ.

^{٩٣} شرح فتح القدي المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى : ٨٦١ هـ) (الجزء ١)

والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمثوى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه. وفي بعض الروايات: والنامصة والمنتمصة فالنامصة هي التي تنتف الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والمنتمصة هي المعمول لها ذلك وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود وقد قال بعض شراح المصنف: وفسرها عياض ومن وافقه بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك^{٩٤}. ويرى ابن عاشور المالكي، أن النمص المحرم خاص بالنساء الفاجرات وهذا ما أجاب به عن الحديث يقول في تفسيره التحرير والتنوير: وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمنتمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منها عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثماً إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها^{٩٥}.

الشافعية: ذهب الشافعية إلى حرمة إزالة شعر الوجه للمرأة الغير متزوجة سواء كان شعر حاجب أو جبهة وأما شعر الشارب واللحية فتسن إزالته لأن فيه تشبها بالرجال، وأما المتزوجة فيجوز لها إزالة شعر الحاجب واجبهة وما ينبت في الوجه بإذن الزوج، وإذا طب منها ذلك وجب عليها إزالته.

قال الشرواني في حاشيته على التحفة: وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية

^{٩٤} حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني الجزء المؤلف: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعدي العدوي (باب في بيان الفطرة/الجزء ٢/ص ٤٥٩)

^{٩٥} التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ) (سورة النساء)

أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي
بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المعتدة أي إلا بإذن الزوج^{٩٦}.

والتنميص فهو عام عند الشافعية في شعر الوجه، قال في أسنى المطالب: التنميص وهو الأخذ من شعر
الوجه ، والحاجب للحسن^{٩٧}.

وقال الماوردي: فأما النامصة ، والمتنمصة : فهي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعلى الجبهة ، والنهي
في هذا كله على معنى النهي في الواصلة ، والمستوصلة^{٩٨}.

الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى القول بجرمة تنف شعر الوجه إلا الشارب واللحية لأنهما خاصان بالرجال ففيهما
تشبه بهم، ولأن الشارب واللحية إذا نبتا للمرأة فيهما ضرر كبير، لكن قيدوا الحرمة بالتنف، وأجازوا الحلق،
والحف ، لأن الحديث ورد في النمص دون غيره قال في الشرح الكبير: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر
من الوجه والمتنمصة المنتوف شعرها بامرأها فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لان الخبر ورد في
التنف نص عليه أحمد^{٩٩}.

وقال في الإنصاف: ويحرم نمص ووشر، ووشم، على الصحيح من المذهب^{١٠٠}.

وقال في منتهى الإرادات: ويحرم نمص، ووشر، ووصل ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج^{١٠١}.

^{٩٦} حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : ١٣٠١هـ) (ج٨ ص ٢٥٨)

^{٩٧} أسنى المطالب شرح روض الطالب للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري (ج٣ ص ١٧)

^{٩٨} الحاوي في فقه الشافعي المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي
(الجزء ٢/ص ٢٥٧)

^{٩٩} الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى : ٦٨٢هـ) (ج١ ص ١٠٧)

^{١٠٠} الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي الدين المرادوي (ج١ ص ١٢٥)

^{١٠١} منتهى الإرادات في جمع المقنع مع الترجيح وزيادات لمحمد بن أحمد الفتوح الحنبلي الشهير بابن النجار (ج١ ص ٤٢)

وقال في شرح زاد المستنقع: يجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها، وكذلك ما نبت على اللحي، وذلك لمكان التشبه بالرجال وعظيم الضرر في ذلك، ونص الأئمة رحمهم الله على مشروعية ذلك وجوازه، وأنه مستثنى من النمص المنهي عنه، فالنمص يختص بالوجه ولكنه لا يشمل لحية المرأة وشاربها^{١٠٢}.

وقال في موضع آخر: فلا يجوز الاعتداء على هذا الشعر، حتى ولو اتصل الحاجبان؛ لأن سر المنع وورود اللعن هو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل، فإذا خلق الله الحاجب متصلاً وجاءت هي تفصله فقد غيرت الخلقة ولم ترض بقسمة الله، ولذلك ورد اللعن على هذا؛ لأن هناك أفعلاً قد تكون أخف، لكن لما اتصل أمر هذا الفعل بالعقيدة وهو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والاعتداء عليها؛ ولذلك جاء في آخر الحديث: (المغيرات خلق الله)، فرجع الأمر إلى الاعتقاد، فمن نمصت شعر حاجبها سواءً فيما كان بين الحاجبين لكي تفصل الحاجبين أو كان ترفيقاً للحاجب بعد أن كان عريضاً ونحو ذلك فيشمليها^{١٠٣}.

المسألة الثانية: وصل الشعر

من المسائل التي المتعلقة بزينة المرأة التي تحدث عن الفقهاء ونص عليها الشارع مسألة وصل الشعر، وهي مسألة مهمة تعتمد على نصوص الفقهاء فيها، للنظر في المسائل المعاصرة المشابهة لها، وتحقيقاً للمسألة يجب أن نعرف معنى الوصل، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه لعن الواصلة والمستوصلة..." فلعن من تصل شعرها ومن يساعدها في وصله، كما سيأتي.

^{١٠٢} شرح زاد المستنقع لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي (حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة)

^{١٠٣} شرح زاد المستنقع لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي (حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة)

الوصل في اللغة: وصل) الواو والصاد واللام: أصلٌ واحد يدلُّ على ضمِّ شيءٍ إلى شيءٍ حتَّى يعلِّقه. ووَصَلْتُهُ به وصلاً. والوصل: ضدُّ الهجران. ومَوْصِلُ البعير: ما بين عَجْزِهِ وفَخْذِهِ. والواصلَّة في الحديث: التي تَصِلُ شَعْرُهَا بشعرٍ آخَرَ زُوراً. ويقول وَصَلْتُ الشَّيءَ وصلاً، والموصول به وصلٌ بكسر الواو^{١٠٤}.

وقال في المحيط في اللغة : وصل كُلُّ شَيْءٍ اتَّصَلَ بِشَيْءٍ فما بينهما: وُصْلَةٌ^{١٠٥}.

إذا فالوصل ما كان بين شيئين منفصلين، فيشمل ما إذا كان الشعر قص ثم وصل فإنه وصل، قال الخصري في حاشيته، على ابن عقيل: الموصول اسم مفعول من وصل الشيء بغيره جعله من تمامه^{١٠٦}. ولقد اختلف الفقهاء في علة تحريم الوصل، ونشأ عن ذلك اختلافهم في أحكام بعض صور الوصل، واتفقوا على تحريم صوراً من الوصل، كما سنبينه في آخر هذا المبحث، ونبدأ أولاً بذكر آراء فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة الوصل.

الحنفية: يرى الحنفية أن الوصل المحرم هو ما كان بشعر آدمي، وأما غير شعر الآدمي فيجوز، قال في المحيط البراهاني: وإذا حلقت المرأة شعرها؛ فإن حلقت لوجع أصابها فلا بأس به، وإن حلقت تشبهاً بالرجال فهو مكروه، وهي ملعونة على لسان صاحب الشرع، وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، قال عليه السلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى، وإنما جاءت الرخصة في شعر غير بني آدم، تتخذ المرأة، ويزيد في قرونها، هكذا ذكر في «النوازل» وهو مروي عن أبي

^{١٠٤} معجم مقاييس اللغة المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (باب وصل، ج ٦، ص ١١٥)

^{١٠٥} المحيط في اللغة المؤلف: الصاحب بن عباد (باب صلى، ج ٢، ص ٢٣٢)

^{١٠٦} حاشية الخصري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (ج ١، ص ١٤٧)

يوسف، قال: وإذا لم يكن للعبد شعر في الجبهة، فلا بأس للتجار أن يعلقوا على جبهته شعراً؛ لأنه يوجب

زيادة في الثمن، هذا دليل على أنه إذا كان العبد للخدمة، ولا يريد بيعه أنه لا يفعل ذلك^{١٠٧}.

وقال في حاشية رد المحتار: (وشعر الانسان) ولا يجوز الانتفاع به لحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة

وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن^{١٠٨}.

وقال في تحفة الفقهاء: ويكره للمرأة أن تصل شعرها المقطوع بشعرها، وكذا بشعر غيرها، لقوله عليه

السلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة.

ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر البهيمة، لان ذلك من باب الزينة، وهي غير ممنوعة عنها للزوج^{١٠٩}.

ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني آدم بشعرها لقوله عليه الصلاة والسلام { لعن الله الواصلة

والمستوصلة } ولأن الآدمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ولهذا كره بيعه ولا

بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل الاستعمال في

سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين^{١١٠}. قال في العناية شرح الهداية: ولا يجوز بيع شعور الإنسان إلخ، بيع

شعور الآدميين والانتفاع بها لا يجوز .

وعن محمد أنه يجوز الانتفاع بها استدلالاً بما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق رأسه قسم

شعره بين أصحابه فكانوا يتبركون به } " ولو كان نجساً لما فعله ، إذ النجس لا يتبرك به . وجه الظاهر أن

الآدمي مكرم غير مبتذل ، وما هو كذلك لا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مبتذلاً مهاناً وفي البيع والانتفاع

^{١٠٧} الميحق البرهاني المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازة (الجزء ٥/٥٤٥)

^{١٠٨} حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المؤلف : ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر (المتوفى :

١٢٥٢هـ) (الجزء ٥/ص ١٧٥)

^{١٠٩} تحفة الفقهاء المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (الجزء ٣/ص ٣٤٤)

^{١١٠} بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف : الكاساني (الجزء ١١/ص ١)

ذلك ، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " { لعن الله الواصلة والمستوصلة } " والواصلة من تصل الشعر ، والمستوصلة من يفعل بها ذلك^{١١١}.

وقال ابن الهمام في شرحه: قوله ولا يجوز بيع شعر الإنسان (مع قولنا بطهارته (والانتفاع به ؛ لأن آدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا) وفي بيعه إهانة ، وكذا في امتهانه بالانتفاع ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين { لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة } ، فالواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء ، والمستوصلة المعلوم بها بإذنها ورضاها ، وهذا اللعن للانتفاع بما لا يحل الانتفاع به ؛ ألا ترى أنه رخص في اتخاذ القراميل وهو ما يتخذ من الوبر ليزيد في قرون النساء للتكثير ، فظهر أن اللعن ليس للتكثير مع عدم الكثرة وإلا لمنع القراميل ، ولا شك أن الزينة حلال ، قال الله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } فلولا لزوم الإهانة بالاستعمال لحل وصلها بشعر النساء أيضا^{١١٢}.

المالكية: يرى المالكية في معتمد مذهبهم حرمة وصل الشعر، بالشعر الآخر، سواء أكان شعر نفسها، أو شعر غيرها، وسواء أكان شعر آدمي أو غيره، وسواء أكان، طاهرا أم نجسا، وعللوه بأنه غرر وتدليس. قال في الفواكه الدواني(وينهى النساء عن وصل الشعر) والنهي للحرمة عند مالك لخبر : { لعن الله الواصلة والمستوصلة } وحرمة الوصل لا تقتيد بالنساء لما فيه من تغيير خلق الله ، وإنما خص النساء لأنهن اللاتي يغلب منهن ذلك عند قصر أو عدم شعرهن يصلن شعر غيرهن بشعرهن ، أو عند شيب شعرهن يصلن الشعر الأسود بالأبيض ليظهر الأسود لتغريه الزوج ، ومفهوم " وصل " أنها لو لم تصله بأن وضعته

^{١١١} العناية شرح الهداية المؤلف : الشيخ محمد بن محمد أكمل البابرتي (الجزء ٩/ص ١٣٦)
^{١١٢} فتح القدير المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (الجزء ١٥/ص ٧٤)

على رأسها من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض ، لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملونة كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بأنواع الزينة ، ويفهم من النهي عن وصل الشعر عدم حرمة إزالة شعر بعض الحاجب أو الحاجب وهو المسمى بالترجيح والتدقيق والتحفيف وهو كذلك^{١١٣}.

وقال في التاج والإكليل: وقد نهي أن تصل المرأة شعرها بشيء ، قال: المازري : وصل الشعر عندنا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم : { لعن الله الواصلة والمستوصلة } قال عبد الوهاب : لأنه غرر وتدليس قال مالك : الوصل بكل شيء ممنوع وعياض : وأما ربط نواصي الحبر الملونة وشبهها مما لا ينسبه الشعر فليس هو من الوصل ولا هو مقصده وإنما هو من التجميل والتحسين كما يشد منه في الأوسط^{١١٤}.

وقد صرح بعللة المنع من الوصل الإمام القرافي في الذخيرة حيث قال: وسبب المنع في وصل الشعر وما معه التدليس والغرور قال صاحب المقدمات تنبيه لم أر للفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج ليكثر الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك^{١١٥}.

الشافعية: يرى الشافعية حرمة وصل الشعر إذا كان بشعر آدمي مطلقاً، وأما إذا كان بغير شعر آدمي فإن كان بشعر نجس فحرام مطلقاً، أي على الزوجة والحليلة والأمة، وأما إذا كان بشعر طاهر، فإن كان بشعر لا يحرم على الزوج أو السيد رؤيته، فيجوز بإذن الزوج لزوجته، أو السيد لأمته، وإن كان بشعر يحرم على

^{١١٣} الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : أحمد بن غنيم النفراوي (الجزء ٨/٢٢٨)
^{١١٤} التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف : أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (الجزء ١/ص ١١٤)
^{١١٥} الذخيرة المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (الجزء ١٣/ص ٣١٥)

الزوج والسيد رؤيته، فيحرم ولو بإذنهما، لما فيه من النظر إلى المحرم وهو العضو المبأن، والمعتمد في المذهب أن العضو المبأن، كالعضو المتصل.

قال الماوردي في الحاوي: مسألة: قال الشافعي، رضي الله عنه: "ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان، ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال". قال الماوردي: وهذا كما قال.

ثم قال: القول في وصل الشعر بشعر نجس لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال، وسواء في النهي شعور الآدميين، وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من اجتناب الأنجاس.

وقد روت فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابها الحصباء فتمزق شعرها أفأصله؟ قال: "لا، لعنت الواصلة والموصولة".

وقد روي من طريق آخر عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والواشرة، والمستوشرة، والنامصة، والمتنمصة، والعاضة، والمستعضة.

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان: أحدهما: أنها التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة.

والثاني: أنها التي تصل شعرها بشعر نجس، فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى ضربين: أحدهما: أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري، أو حرة تخطب الأزواج تقصد به تدليس نفسها عليهم، فهذا حرام لعموم النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: {ليس منا من غش}.

والضرب الثاني: أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها، أو أمة تفعل ذلك لسيدها، فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل، والخضاب، ألا ترى إلى ما روي عن النبي

{صلى الله عليه وسلم} أنه قال : لعن السلتاء والمرهء فالسلتاء التي لا تختضب ، والمرهء التي لا تكتحل ، يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها ، فأمرها بذلك زينة له ، فكذلك صلة الشعر لاجتماع ذلك في الزينة ، وحكي عن أحمد بن حنبل : أنه منع من ذلك بكل حال : لأن النهي عام ، وما ذكرناه أصح .

وأما الواشرة ، والمستوشرة : هي التي تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها .

وأما الواشمة : وهي التي تنقش بدنها وتشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في غرز الإبر فيبقى لونه على الإبر .

وأما الوشم بالحناء ، والخضاب فمباح ، وليس مما تناوله النهي .

وأما الوصل فإن كان الشعر نجسا فهو حرام وإن كان شعر آدمي

فإن كان شعر امرأة أجنبية فيحرم لأن زوجها ينظر إليها وإن كان شعر رجل حرم عليها النظر فيه على قولنا بتحريم النظر إلى العضو المبان وإن كان شعر بهيمة فإن لم تكن ذات زوج فهي متعرضة للتهمة فيحرم عليها وإن كانت ذات زوج يحرم للخداع ولقوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعط كالابس ثوبي زور وإن كان بإذن الزوج فوجهان

أحدهما المنع لعموم الحديث ولأن ذلك تصرف في الخلقة بالتغيير

والثاني الجواز وهو القياس إذ لا معنى للتحريم إلا سبب التزوير

ولا خلاف في جواز تجعيد الشعر وتصفيف الطرة وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني

. ١١٦

^{١١٦} الحاوي الكبير للإمام الماوردي (ج ٢، ص ٢٥٧)

وفي حاشية الجمل ما نصه: حاصل مسألة وصل الشعر أنه إن كان بنجس حرم مطلقا وإن كان بطاهر فإن كان من آدمي ولو من نفسها حرم مطلقا وإن كان من غير آدمي فيحرم بغير إذن الزوج ويجوز بإذنه اهـ شيخنا .

وعبارة الشوبري الوصل بالشعر النجس حرام حتى على الرجال كما صرحوا به ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد .^{١١٧}

الحنابلة: يرى الحنابلة حرمة وصل الشعر بشعر مطلقا، سواء للمزوجة، أو للخلية، وسواء بطاهر، أم بنجس ، للحديث واختلفوا في وصل الشعر بغير الشعر، والمعتمد عندهم أنه لا يحرم، قال ابن قدامة: (فصل) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة فهذه الخصال محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، وفاعل المباح لا تجوز لعنته.

والواصلة هي التي تصل شعرها أو شعر غيرها بغيره والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها فوصله بالشعر محرم لما ذكرنا، فأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس للحاجة وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان (إحداهما) أنه مكروه غير محرم لما روي عن معاوية

أنه أخرج كبة من شعر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا وقال " إنما هلك بنو اسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم " فخص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث الذي ذكرناه ولان وصله بالشعر فيه تدليس بخلاف غيره (والثانية) أنه قال لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف وذلك لما روى الامام أحمد في مسنده عن جابر قال نهي رسول الله صلى الله عليه

^{١١٧} حاشية الجمل (باب شروط الصلاة / الجزء ٤ / ص ٤٦)

وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً قال شيخنا والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته.

وغير ذلك لا يحرم لعدم ذلك فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة وتحمل أحاديث النهي على الكراهة والله أعلم^{١١٨}.

وقال في كشف القناع: ويحرم وصل شعر بشعر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة } .

وفي خبر آخر { لعن الله الواشمة والمستوشمة } أي الفاعلة والمفعول بما ذلك بأمرها .
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه ، ؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته (ولو) كان وصل المرأة شعرها (بشعر بهيمة أو إذن زوج) لعموم الخبر (ولا تصح الصلاة) من المرأة الموصول شعرها بشعر (إن كان نجسا) لحملها النجاسة ، مع قدرتها على اجتنابها وتصح إن كان طاهرا ، وإن قلنا بالتحريم ؛ لأنه لا يعود إلى شرط العبادة ، كالصلاة في عمامة حرير ، ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر للحاجة فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان ، إحداهما أنه مكروه غير محرم لما روي عن معاوية أنه أخرج كبة من شعروقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم . فخص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث السابق والثانية : لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف لحديث جابر قال { نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً^{١١٩}.

^{١١٨} الشرح الكبير المؤلف : ابن قدامة المقدسي ، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى : ٦٨٢هـ) (ج ١، ص ١٠٧)
^{١١٩} كشف القناع عن متن الإقناع المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى : ١٠٥١هـ، ج ١، ص ٢٣٠)

يتبين مما سبق مايلي

١- اتفقت المذاهب على جواز وصل الشعر بما ليس شعرا إذا كان طاهرا، لتمييزه عن الشعر، فينتفي

فيه التدليس، ولأنه يباح النظر إليه لمن يحل له نظر شعر تلك الواصلة، قال الشيخ سليمان الجمل

في حاشيته: ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر^{١٢٠}.

وقال المواق في التاج والإكليل: وأما ربط نواصي الحرير الملونة وشبهها مما لا ينسبه الشعر فليس هو من

الوصل ولا هو مقصده وإنما هو من التجمل والتحسين كما يشد منه في الأواسط^{١٢١}

وقال ابن قدامة الحنبلي: قال شيخنا والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس

واستعمال الشعر المختلف في نجاسته.

وغير ذلك لا يحرم لعدم ذلك فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة وتحمل

أحاديث النهي على الكراهة والله أعلم^{١٢٢}.

٢- العلة في تحريم وصل الشعر

أ- الأحناف: قالوا بأن العلة هي كرامة الإنسان وعدم امتهانه باستعمال بعض أجزائه، ومنها شعره،

ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل

الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين،

^{١٢٠} حاشية الجمل (باب شروط الصلاة / الجزء ٤/ص ٤٦)

^{١٢١} التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (الجزء ١/ص ١١٤)

^{١٢٢} الشرح الكبير المؤلف: ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى: ٦٨٢هـ) (ج ١، ص ١٠٧)

ب- المالكية: الذي يظهر من كلامهم أن العلة مركبة من شيئين، أحدهما: ما فيه من تغيير خلق الله

، وثانيهما: ما فيه من الغرر والتدليس. حيث قال في الفواكه الدواني: وحرمة الوصل لا تتقيد

بالنساء لما فيه من تغيير خلق الله. وقال في التاج والإكليل: قال عبد الوهاب : لأنه غرر وتدليس.

ج- الشافعية: يرى الشافعية أن العلة مركبة من أمور، أحدهما : كرامة الإنسان وحرمة امتهانه؛ إذا كان

الوصل بشعر آدمي، وثانيها: جرمة استعمال لنجس، إذا كان الوصل بشعر نجس، وثالثها، حرمة

نظر الزوج إلى الشعر الموصول بشعر زوجته إذا كان شعرا لا يحل له نظره. ورابعها: ما فيه من

التدليس والغرر. وهذا يتضح من نقل نصوصهم سابقا

د- الحنابلة: يرى الحنابلة أن العلة هي التدليس والغرر

يرى الباحث أن الراجح من هذه العلل التعليل بالغش والتدليس وذلك لما رود من التصريح بالعلة

في الحديث فقد جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة

قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: ما كنتُ أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى

الله عليه وسلم سماه الزور يعني: الواصلة في الشعر.

والشاهد منه قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور ففيه إشارة إلى علة النهي عن الوصل وهي ما

فيه من الزور والغش والتدليس.

فإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له زوراً كالنص في علة النهي.

وأما ما استدلل به أصحاب القول الأول من الآية فإن هذا الاستدلال خارج محل النزاع إذ أن الآية جاء فيها الحديث عن تغيير الخلقة وهذا يكون بالجرح والتشويه كما في تبتيك آذان الأنعام والوشم وغير ذلك، والوصل غير داخل في ذلك.

وأما حديث ابن مسعود فليس فيه ذكر للوصل وإنما جاء في سياق النهي عن الوشم والتفليج والنمص، وهذه الأمور تغيير الخلقة فيها ظاهر بخلاف الوصل.

وأما ما علل به أصحاب القول الثاني بأن علة النهي عن الوصل أن فيه امتهاناً لكرامة الآدمي فهذه دعوى ليس عليها دليل وقد دلّ الدليل بأن علة النهي هي ما فيه من التزوير، ولكن محل التزوير والغش خاص بالمرأة الخلية، وبالنسبة لاستعمال أعضاء الآدمي ليست خاصة بوصل الشعر بل يحرم ذلك في أي استعمال.

٣- اتفقت المذاهب على حرمة الوصل بشعر الآدمي، وذلك لأن علة كل مذهب توجد في شعر

الآدمي

٤- تفرد الأحناف بجواز الوصل بشعر غير الآدمي سواء أكان نجساً أم طاهراً، وذلك لانتفاء علتهم

٥- أجاز الشافعية والمالكية، الوصل بالشعر الطاهر للمزوجة بإذن الزوج، وللأمة بإذن السيد، وذلك

لانتفاء العلل.

٦- اتفقوا على جواز تزيين الشعر بما لا يعد وصلاً.

٧- بناء على القول بأن العلة هي الغش والتدليس فلا يبعد أن يقال بحرمة الوصل بغير الشعر إن كان

الموصول بشعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي فيحرم الوصل سواء

أكان شعراً أم صوفاً أم وبراً أم خيوطاً صناعية أم غير ذلك، لأنه علة تحريم الوصل قد تحققت فيه.

المسألة الثالثة: تقصيب الشعر (أي تجعيده)

تعريف التجعيد قال في تاج العروس: والتَّقْصِيبُ : تَجْعِيدُ الشَّعْرِ يُقَالُ : شَعْرٌ مُقَصَّبٌ : أَيُّ مُجَعَّدٌ وَقَصَّبَ شَعْرَهُ : أَيُّ جَعَّدَهُ وَلَهَا قُصَابَتَانِ : أَيُّ غَدِيرَتَانِ ١٢٣.

ومما انتشر بين النساء من تجاعيد مختلفة للشعر فإن كان في ذلك تشبه بالكافرات فهو حرام، كما حرم جمع الشعر وجعله كسنام البخت وقد حرم الفقهاء هذا النوه من التسريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " (صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ١٢٤).

قال النووي في بيان ذلك: رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها .

وأما تظفير الشعر وإرساله فذلك جائز فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيحين: (يا رسول الله! إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفئك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت) فهي تقول: (إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي) تظفر شعر رأسها وسألت عن الظفائر هل تنقضها أو لا؟ قال: (لا، إنما يكفئك) يعني: يجزئك (أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)

فلو كان حراما لبين لها ذلك، فلتحذر المرأة من كل تسريحة فيها تشبه بالكافرات والفاسقات.

ولكن الشافعية يخصصون التحريم بغير المستفرشة أما ذات زوج أو سيد فالخلاف فيه كالوصل يجوز بإذن الزوج لما فيه من الزينة له.

١٢٣ تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي (باقشلب، ج ١، ص ٨٦٠)
١٢٤ أخرجه الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة باب النساء الكسيات العاريات ١٦٨٠/٣.

يقول الجويني الشافعي متحدثاً عن الوصل وتجعيد الشعر وتحمير الوجه : والذي يتحصل من مجموع ذلك أن ما يقع من مجموع هذه الصورة مستنداً إلى أصلٍ، كاستصحاب نجاسةٍ في الصلاة، أو كإبداء عضوٍ لمن يحرم عليه النظر، على ما سبق للإمام إله، فلا شك في التحريم، وإن كانت برزّة مُربّاةً - وهي التي تظهر - للأجانب، فلا شك في تأكّد الوعيد والتحريم.

فيبقى أن تتزين وتستحلي، ولا تكون ذات زوج، أو كانت ذات زوج، فتلبّس عليه أو تذكر له، فإن لم تكن ذات زوج، فقد حرّم الأئمة لما فيه من الريبة؛ إذ يستحيل أن يُحمل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التي تتبرج؛ فإنها متعرضة من جهة تبرجها لسخط الله ولعنته، فلا يليق بنظم الكلام أن يذكر من أمرها التبرج، ويذكر الوصل. ويمكن أن نتمثل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:

"ليس للقاتل من الميراث شيء" ثم قال الأئمة: من قتل مورثه خطأ حُرّم ميراثه؛ من حيث إنه متعرض

للريبة، كذلك المستحلية، بل هي أقرب إلى التهمة وإن فعلت ذلك ملبّسة، فقد قطع الأئمة بالتحريم؛ من جهة أنها مُحْتَكِمَةٌ على قلب الزوج بزور وغرور وباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "المتشعب بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" وأراد صلى الله عليه وسلم أن الذي يتزيا للشهادة بالزور كالذي يُري من نفسه بتغيير الخلقة ما لم يخلقه الله تعالى. ويمكن أن يقرب ذلك من تحريم التصوير.

وأما إذا ذكرت للزوج، فهو على الخلاف، وينبغي عندي أن يختص الخلاف بالوصل لمكان النهي، ثم تردّد الأئمة فيه يشبه تردّدهم في أن من قتل قصاصاً مورثه هل يُحرّم؟ ووجه الشبه أن من أصحابنا من يتعلق بظاهر الخبر، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء"، ومنهم من يتعلق بالمعنى، ولا يرى للتهمة في قتل القصاص موضعاً. ثم يبعد الخلاف في تحمير الوجه بإذن الزوج؛ إذ ليس فيه خبر، وقد يحمرّ الوجه لعارضٍ غضبٍ أو فرع أو كدٍّ وإسراعٍ في المشي.

وأما تطويل الشعر، فإنه تغيير في الخلقة في الحقيقة. ولست أرى تسوية الأصداع، وتصنيف الطُّرر محرَّماً. وتجعيد الشعر قريب من تحمير الوجه. والصيدلاني أجرى الخلاف في التحمير كما ذكرته^{١٢٥}. واعترض ابن الرفعة قوله: ولست أرى تسوية الأصداع، وتصنيف الطرر محرماً، بقوله: قلت: وفيما قاله نظر؛ لأن- عليه السلام- جعل النامصة والمتنمصة شريكة لواصلة والمستوصلة في اللعن، والنامصة- كما قال الماوردي-: هي التي تأخذ الشعور من حول الحاجبين وأعلى الجبهة، والمتنمصة: المستفعلة لذلك، وإذا شاركتها بسبب ذلك في اللعنة، دل على أنه محرم. وأخذ الشعر من حول الأصداع وكذا تجعيده في معنى أخذه من أعالي الجبهة وحول الحاجبين؛ لأن كلاً منها يُفعل زينةً، ومنه أخذ الصيدلاني وغيره إلحاق تحمير الوجه بالوصل.

وقال الغزالي: ولا خلاف في جواز تجعيد الشعر وتصنيف الطرر، وفي تحمير الوجه تردُّ للصيدلاني، كذا هو في بعض النسخ، وفي بعض: تردد، ولم يذكر فيها الصيدلاني،-وهو الحق؛ لأن التردد نشأ من قول الصيدلاني- والإمام؛ فالصيدلاني كما ذكرنا قائل بأنه على التفصيل والخلاف، والإمام قاطع بالجواز كيف فرض الأمر^{١٢٦}.

المسألة الرابعة: خضاب الشعر، بالحناء وغيره من الألوان

خضاب الشعر بالحناء أو غيره من الألوان التي لا سواد فيها، من المسائل التي تحدث عنها الفقهاء السابقون، واختلفوا فيه هل السنة الاختضاب أم ترك الاختضاب، وهذا حيث كان بغير سواد، أما بالسواد فقال الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة بكراهته، وقد يحرم لعارض، كالتدليس، وسيأتي

^{١٢٥} نهاية المطالب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ) (باب الصلاة بالنجاسة)

^{١٢٦} كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (المتوفى: ٧١٠هـ) (باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة)

بيانه، وقال الشافعية بجرمة الاختضاب بالسواد إلا للجهاد ، وذكر الإمام الرملي الشافعي أنه لا يحرم على المرأة المزوجة إذا طلبه الزوج.

أما اختلافهم في أصل الاختضاب فقد نقل الشوكاني عن القاضي عياض قوله: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الاختضاب ، وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الاختضاب أفضل ، استبقاء للشيب ، وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب^{١٢٧} .

وقال بعضهم : الاختضاب أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود وفي رواية زيادة " والنصارى " ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم^{١٢٨} فهذه الأحاديث تدل على أن العلة في الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى . وبهذا يتأكد استحباب الاختضاب . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها .

وقد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. واختضب أكثرهم يختضب بالصفرة ، كابن عمر وأبي هريرة ، واختضب جماعة منهم بالحناء والكتم ، وبعضهم بالزعفران ، واختضب جماعة بالسواد ، منهم عثمان بن عفان والحسن والحسين وعقبة بن عامر وغيرهم .

قال الطبري: الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب والنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض . بل الأمر بالتغيير لمن شبيه كشيب أبي قحافة ، والنهي لمن له

^{١٢٧} نيل الأوطار للإمام الشوكاني(ج ١ / ص ١١٧ وما بعدها ، ط بالمطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ)
^{١٢٨} أخرجه الشيخان

شمت . بياض شعر الرأس يخالط سواده . فقط ، واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض^{١٢٩} .

وقد جاءت أحاديث في صحيح البخاري تدل على اختضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت أحاديث تنفي اختضابه ، فمن الأولى : ما ورد عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله فإذا هو مخضوب^{١٣٠} .

ومنها ما ورد أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه ، فقليل له في ذلك ، فقال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، ولم يكن شيء أحب إليه منها ، وكان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته^{١٣١} .

ومن الثانية قول أنس رضي الله عنه : ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا ، ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت^{١٣٢} .

ومنها قول أبي جحيفة رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عنقه^{١٣٣} .

^{١٢٩} هذه الآثار عن الصحابة في الخضاب بالسواد ، رواها الطبراني عدا أثر عثمان بن عفان (مجمع الزوائد ٥ / ١٦٢ ط ١٣٥٣ هـ) ، وذكرها جميعا الشوكاني (نيل الأوطار ١ / ١١٨) .

^{١٣٠} رواه البخاري . قال الشوكاني: وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب . بل يحتمل أن يكون أحمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة . وأيضا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد ينول سوادها إلى الحمرة . كذا قال الحافظ المنذري (نيل الأوطار ١ /)

^{١٣١} رواه أبو داود من طرق صحاح .

^{١٣٢} أخرجه الشيخان (والشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده)

^{١٣٣} رواه ابن ماجه بسنده عن أبي جحيفة . وقال السندي : إسناده صحيح . والعنقة شعر في الشفة السفلى ، وقيل شعر بين الشفة السفلى وبين الذقن (ابن ماجه ٢ / ٢٠٠)

قال الإمام الطبري في الجمع بين الأحاديث المثبتة لاختضاب النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث النافية لاختضابه : " من جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد ، وكان ذلك في بعض الأحيان ، ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم^{١٣٤} .

بيان الحكم الشرعي للاختضاب: يختلف الحكم الشرعي المتعلق بالختضاب إذا اختلفت المادة واللون المستعملة في الخضاب، فإن كان الخضاب بالسواد، فحكمه كالتالي:

١- ذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى القول بکراهة الاختضاب بالسواد في غير الحرب^{١٣٥}. ويجوز في الحرب إجماعاً، بل هو مرغّب فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شأن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه لما جيء إليه عام الفتح ، ورأسه يشتعل شيباً : اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره ، وجنبوه السواد^{١٣٦} . ويحرم الاختضاب بالسواد للرجل إذا كان للتدليس على امرأة يريد نكاحها.

قال في كشف القناع : ويكره بسواد لحديث أبي بكر قال في المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب فإن حصل به أي بالختضاب بسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم لحديث ، من غشنا فليس منا^{١٣٧}. وقال ابن عابدين الحنفي: قال المالكية : الخضاب بالسواد إذا كان للتغير فهو حرام . كمن أراد نكاح امرأة فصبغ شعر لحيته الأبيض ، بالسواد . وإن كان للجهاد حتى يوهم العدو الشباب ندب . وإن كان للتشابه كره . وإن كان مطلقاً فقولان : بالكراهة والجواز^{١٣٨}.

^{١٣٤} انظر نيل الأوطار ١ / ١١٩ وما بعدها .

^{١٣٥} انظر حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٨١ ، و ٧٦ المنار ، و (١) المغني ١ / ٧٥

^{١٣٦} أخرجه ابن ماجه في سننه (٢ / ١١٩٧ ط عيسى الحلبي ١٣٧٣ هـ) وقال محققه : وفي الزوائد : أصل الحديث قد رواه مسلم ، لكن في هذه الطريق التي رواه بها المصنف ليث بن سليم ، وهو ضعيف عند الجمهور .

^{١٣٧} كشف القناع عن متن الإقناع المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى : ١٠٥١هـ)

^{١٣٨} ابن عابدين (ج ٥، ص ٢٧١)

وقال ابن رشد: وأما الخضاب فهو صبغ شعر الرأس واللحية بما عدا السواد من الحناء والكتم وشبه ذلك، فقليل: إن ذلك جائز، وقيل: إنه مستحب. وأما بالسواد فمن أهل العلم من أجازوه، ومنهم من كرهه؛ لما فيه من التدليس والإيهام أنه باق على حاله من الشباب، فقد تغت المرأة التي تتزوجه بذلك. ولو فعل ذلك الشيخ في الحرب ليوهم العدو أنه شاب جلد لأوجر في ذلك إذا صحت نيته فيه^{١٣٩}.

فالذي يظهر من تعليلهم أنه لو كان شابا ولم يبلغ السن الكبير فلا حرمة في ذلك لانتفاء التغير إذ هو صغير بالفعل. بخلاف من يرى أن العلة تعبدية وقد تجتمع مع التغير والتدليس فيحرم على هذا وإن كان المختضب شابا.

قال في الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: لعل الحكمة من تحريم الصبغ بالسواد إنما تعود لما في الخضاب به من التزوير، وتغيير الواقع، فإن السواد يجعل من الكبير صغيراً، ومن المسنة شابة، في أعين الناس، فيظنون أمرهما على خلاف ما هو عليه في الواقع.

أما ما عدا السواد، فقد لا يصل إلى هذا الحد من التغير، والتغير، والتزوير. ونقول بعد هذا: إن عامة هذه الموضوعات، إنما تقوم أحكامها على محض التعبد، وعلى الامتثال، والاختبار الحاصلين^{١٤٠}.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن من العلماء من رخص في الاختضاب بالسواد للمجاهدين، ومنهم من رخص فيه مطلقاً، ومنهم من رخص فيه للرجال دون النساء^{١٤١}.

^{١٣٩} المقدمات الممهدة المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠ هـ ج ٣ ص ٤٥٨))
^{١٤٠} الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغا، علي الشربجي (تحريم الخضاب بالسواد)
^{١٤١} تحفة الأحوذني ٥ / ٤٣٦ ، مطبعة الفجالة الجديدة بمصر

وقد استدلل المجوزون للاختضاب بالسواد بأدلة : منها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما اختضبت به لهذا السواد ، أرغب لنسائكم فيكم ، وأهيب لكم في صدور أعدائكم^{١٤٢} .
ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالختضاب بالسواد ، ويقول : هو تسكين للزوجة ، وأهيب للعدو^{١٤٣} .

ومنها أن جماعة من الصحابة اختضبوا بالسواد ، ولم ينقل الإنكار عليهم من أحد^{١٤٤} . منهم عثمان وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين . وكان ممن يختضب بالسواد ويقول به محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، وابن أبي عاصم ، وابن الجوزي^{١٤٥} .

ومنها ما ورد عن ابن شهاب قال : " كنا نختضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا (شبابا) فلما نفض الوجه والأسنان (كبرنا) تركناه^{١٤٦} .

وللحنفية رأي آخر بالجواز ، ولو في غير الحرب ، وهذا هو مذهب أبي يوسف .
وزهد الشافعية في المعتمد من المذهب، إلى تحريم الاختضاب بالسواد لغير المجاهدين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد ، لا يريحون رائحة الجنة^{١٤٧} .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي قحافة : وجنبوه السواد ، فالأمر عندهم للتحريم ، وسواء فيه عندهم الرجل والمرأة، ويستثنى من ذلك المرأة المزوجة إذا طلبه منها الزوج كما قاله الإمام الرملي.

^{١٤٢} أخرجه ابن ماجه . في الزوائد : إسناده حسن (سنن ابن ماجه ١١٩٧ / ٢ ط عيسى الحلبي ١٣٧٣ هـ) .

^{١٤٣} تحفة الأحوذى (٤٣٧ / ٥) و عمدة القاري (٥١ / ٢٢ ط المنيرية) .

^{١٤٤} تحفة الأحوذى ٤٣٩ / ٥

^{١٤٥} تحفة الأحوذى ٤٣٩ / ٥

^{١٤٦} فتح الباري ٣٥٥ / ١٠ ط السلفية) .

^{١٤٧} أخرجه أبو داود والنسائي مرفوعا عن ابن عباس ، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد

قال في إعانة الطالبين: عند قول المليباري ويندب خضاب الرأس واللحية بحمرة أو صفرة، قال: أي لا بسواد، أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد، وذلك لخبر أبي دواد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة.

قال في الزبد: وحرّموا خضاب شعر بسواد * * * لرجل وامرأة لا للجهاد قال الرملي في شرحه: نعم، يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها، لأن له غرضاً في تزينها به^{١٤٨}.

وبعض الشافعية قالوا بكراهته كالغزالي والبغوي قال النووي في المجموع: اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الاحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الاصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم انه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب انه حرام: وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة: قال الا أن يكون في الجهاد: وقال في آخر كتابه الاحكام السلطانية يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد الا المجاهد^{١٤٩}.

قال النووي في روضة الطالبين : خضاب المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته فهو حرام ، وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز على المذهب ، وقيل : وجهان كوصل الشعر .

ومتى ندب أوجاز للمرأة خضب كفيها فإنه يكون تعميماً لا تطريفاً فلا يسن التطريف قال في التحفة: ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميماً ؛ لأنه زينة وهي مطلوبة منها لخليلها أما

^{١٤٨} إعانة الطالبين للبكري الدميّاطي (ج ٢، ص ٣٨٧)
^{١٤٩} المجموع شرح المذهب للإمام النووي (ج ١، ص ٢٩٤)

النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرها فيكره له وبالمراة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر^{١٥٠}.

اختضاب الأنثى :

اتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالحناء أو نحوه مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجل ، للأخبار الصحيحة في ذلك . وتختص المرأة المزوجة ، والمملوكة باستحباب خضب كفيها وقدميها بالحناء أو نحوه في كل وقت عدا وقت الإحرام ؛ لأن الاختضاب زينة ، والزينة مطلوبة من الزوجة لزوجها ومن المملوكة لسيدها ، على أن يكون الاختضاب تعميما ، لا تطريفا ولا نقشا ؛ لأن ذلك غير مستحب . ويجوز لها - بإذن زوجها أو سيدها تحمير الوجنة ، وتطريف الأصابع بالحناء مع السواد^{١٥١}.

وفي استحباب خضب المرأة المزوجة لكفيها ما ورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نساءه قال : وقد كانت صلت القبليتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي : اختضي ، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل ؟ قال : فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل ، وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين^{١٥٢}.

أما المرأة غير المزوجة وغير المملوكة فيرى الحنفية والمالكية والشافعية : كراهة اختضابها في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ، وحرمة تحمير وجنتيها وحرمة تطريف أصابعها بالحناء مع السواد قال في حاشية الجمل: ويحرم أيضا تععيد شعرها ونشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير

^{١٥٠} تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (باب شروط الصلاة)

^{١٥١} انظر شرح روض الطالب ١ / ١٧٢ ، ١٧٣ ط الميمنية وكتاب الفروع وتصحيحه ٢ / ٣٥٣ ، ٣٥٤ طر

^{١٥٢} أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (٤ / ٧٠) قال صاحب الفتح الرباني : لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيتمي . وقال : رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس (الفتح الرباني ١٦ / ٢١٥ الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ)

الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها ؛ لأن له غرضاً في تزيينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقاً^{١٥٣}.

ويستثنى من هذه الكراهة للمرأة الخلقة ما إذا أحرمت فيستحب لها تعميم كفيها بالحناء لأنها مأمورة بكشفها قال النووي في المجموع: قال الشافعي في الام والمختصر أحب للمرأة أن تحضب للاحرام واتفق الاصحاب على استحباب الحضاب لها قال أصحابنا وسواء كان لها زوج أم لا لان هذا مستحب بسبب الاحرام فلا فرق بينهما (فاما) إذا كانت تريد الاحرام فان كان لها زوج استحب لها الحضاب في كل وقت لانه زينة وجمال وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الاحرام كره لها الحضاب من غير عذر لانه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا وسواء في استحباب الحضاب عند الاحرام العجوز والشابة كما سبق في التطيب قال أصحابنا: وحيث اختضبت تحضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه لان ذلك القدر هو الذى يظهر منها قال أصحابنا وتحضب الكفين تعميماً ولا تطرف الاصابع ولا تنقش ولا تسود^{١٥٤}.

ويرى الحنابلة عدم استحباب الاختضاب للأيم ، وبعضهم يرى كراهته، قال ابن مفلح: ويكره للأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة .

وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وفي ذلك أخبار ضعيفة ، بعضها رواه أحمد ، وبعضها أبو يعلى الموصلي ، وبعضها أبو الشيخ وبعضها الطبراني ، وهي في التعليق الكبير على المقنع في باب السواك ، وقد روى

^{١٥٣} حاشية الجمل (باب شروط الصلاة / الجزء ٤ / ص ٤٦)

^{١٥٤} المجموع للإمام النووي (ج ٧ ص ٢١٩)

الحافظ أبو موسى المديني في كتاب (الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء) ، عن جابر مرفوعا { يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل }^{١٥٥} .
وأما الاختضاب بغير السواد كالورس والزعفران :

الاختضاب بنحو الورس والزعفران وغيره من الطاهرات يشارك الاختضاب بالحناء والكتم في أصل الاستحباب . وقد اختضب بهما جماعة من الصحابة . روى أبو مالك الأشجعي ، عن أبيه ، قال : كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران وقال الحكم بن عمرو الغفاري : دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر، وأنا مخضوب بالحناء، وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر : هذا خضاب الإسلام . وقال لأخي رافع : هذا خضاب الإيمان.

واختلف الفقهاء في حكم الاختضاب بغير السواد

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية، إلى القول بسننيته،

قال في تنوير الأبصار: يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح ، والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ، ويكره بالسواد. وقال شارحه ابن عابدين في موضع آخر: أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيماء المسلمين^{١٥٦} . وقال في الفتاوى الهندية: اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم^{١٥٧}

^{١٥٥} الفروع لابن مفلح المؤلف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ج ٦، ص ٤٣)

^{١٥٦} رد المحتار على المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين.

^{١٥٧} الفتاوى الهندية لنظام الدين الحنفي

وقال النووي الشافعي: فرع: يسن خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابنا: ومن صرح به الصيمري والبغوي وآخرون للحديث الصحيحة المشهورة في ذلك: منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم^{١٥٨}

قال ابن قدامة الحنبلي: ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال أحمد إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به وذلك لما روي أن أبا بكر الصديق جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " غيروهما وجنبوه السواد " ويستحب بالحناء والكتم لما روى الخلال وابن ماجه باسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم.

وخضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم ولا بأس بالورس والزعفران لان أبا مالك الاشجعي قال: كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران^{١٥٩}.

وذهب المالكية في المعتمد إلى القول بإباحته

جاء في الموطأ قال يحيى: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئا معلوماً، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. فقلوه: ترك الصبغ كله واسع، يعني إن شاء صبغ، وإن شاء ترك، وهذا شأن المباح، والله أعلم. وعبرة بعض المتون المالكية: " لا بأس به، جائز " ونحوها.

^{١٥٨} المجموع للإمام النووي (ج ١ ص ٢٩٤)
^{١٥٩} الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي (ج ١ ص ١٠٨)

قال في حاشية العدوي وأما صبغه بغير السواد فلا بأس به بالخناء والكتم، ثم قال شارحه: وكلامه محتمل للندب والإباحة، وهي أقرب.

وقال في الفواكه الدواني وجوازه - يعني الصبغ - للرجال في شعر الرأس واللحية دون اليدين والرجلين؛ لأن فيهما من زينة النساء الخ فعبر بالجواز الدال على الإباحة.

أدلة القول الأول: ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.

وما رواه مسلم عن ابن سيرين، قال: سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم بالخناء والكتم.

أدلة من قال بالإباحة

قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ كما في حديث أنس في الصحيح، وصبغ جمع من الصحابة، وترك جمع من الصحابة أيضاً، فدل على أن الأمر واسع.

قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله^{١٦٠}.

وقال الحافظ: "ترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة^{١٦١}".

^{١٦٠} التمهيد لابن عبد البر
^{١٦١} فتح الباري (١٠/٣٥٥).

وبما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي،

قال: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية، وقد ملأت ما بين منكبيه^{١٦٢}.

رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، قال: حدثنا حميد

بن هلال، قال: حدثني الأحنف بن قيس، قال:

قدمت المدينة، فدخلت مسجدتها، فبينما أنا أصلي إذ دخل رجل طويل آدم، أبيض اللحية، والرأس مخلوق

يشبه بعضه بعضاً، فخرجت فاتبعته، فقلت: من هذا؟ قال: أبو ذر^{١٦٣}.

وجمع الإمام الطبري بين القولين فقال: شبيهه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شبيهه، وعلى ذلك

حمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال -

صلى الله عليه وسلم -: لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً؛ غيروا هذا وجنبوه السواد، ومثله حديث أنس

الذي تقدمت الإشارة إليه ثم قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب؛ لأنه لا يحصل

به الغرور لأحد، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقاً أولى؛ لأنه فيه إمتثال الأمر

في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك

الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى^{١٦٤}.

المسألة الخامسة: إزالة الشعر

^{١٦٢} المصنف (١٨٦ / ٥) رقم ٢٥٠٥٥.

^{١٦٣} المصنف (١٨٦ / ٥) رقم ٢٥٠٥٦.

^{١٦٤} انظر فتح الباري لابن حجر (٣٥٥ / ١٠).

يعد الشعر زينة وجمال للإنسان رجلاً كان أو امرأة إلا أن كثافته، أو وجوده ولو بدون كثافة في بعض المواضع في البدن قد يشين المنظر ويذهب بالبهاء والحسن خاصة عند المرأة، وقد يكون فيه تشبهاً بالرجل بالنسبة للمرأة ومع ذلك كله، فقد يكون وكرّاً لتجمع الأوساخ والقذر في تلك المواضع من البدن.

ولأجل ما ذكرنا فقد جاءت الشريعة بسنية إزالة الشعر في بعض المواضع من البدن، حفاظاً على جمال وبهاء الإنسان جسداً، ورائحة، وقد تعددت طرق إزالة الشعر، قديماً وهي الطرق التقليدية لإزالته، وأما في الزمن الحاضر فتوجد تقنيات طبية حديثة لإزالة الشعر، وسوف نتعرض لها ولكمها في المبحث الرابع عند الإجابة على حكم الزينة المعاصرة، ونتحدث هنا عن الطرق التقليدية التي نص الفقهاء قديماً على حكم استعمالها، وأبرز هذه الطرق التقليدية التي تستعمل لإزالة الشعر:

١- الحلق، وهي أشهر الطرق وأكثرها استعمالاً، لما فيها من سهولة.

٢- النتف سواء باليد أو ببعض ما استعمل سابقاً كالملقاط المصنوع من المعادن أو غيرها، وكالمعجون

المستخدم لتنف الشعر قديماً، وربما استعملت الأحجار لإزالة الشعر قديماً وطذلك الخيط الفتلة.

وأما الحكم الشرعي لإزالة الشعر فيختلف باختلاف موضع الشعر المراد إزالته فقد تندب إزالته إليه وقد

تحرم وقد تباح وعلى هذا قسم العلماء الشعور التي تزال من الجسم إلى ثلاثة أقسام.

- القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم إزالته.

- القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب إزالته.

- القسم الثالث: ما سككت عنه الشرع.

أما ما نص الشرع على تحريم إزالته فكلحية الرجل فإنه يحرم إزالتها بحلق أو بغيره في قول أكثر العلماء بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه، قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: "اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز.

وقد استدلو بما جاء في الصحيحين وغيرها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، وفي لفظ للبخاري (أعفوا اللحى)، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة (أرخو اللحى)، وفي رواية أخرى له (أوفوا اللحى).

قال النووي رحمه الله: فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه.

والمراد بإعفاء اللحية: تركها وعدم التعرض لها، وليس المراد بذلك: معالجتها بما يكثرها، وإن كان الإعفاء قد يطلق على التكتير كما قال البخاري في صحيحه (باب إعفاء اللحى، وعفوا: كثروا وكثرت أمواهم) قال ابن دقيق العيد: "تفسير الإعفاء بالتكتير من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن حقيقة الإعفاء: الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكتيرها قال: ولا أعلم. أحداً فهم من الأمر في قوله (وأعفوا اللحى) "تجويز معالجتها بما يغزرها.

ومما نص الشرع على تحريمه: النمص ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)... وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم بيان ذلك.

وأما ما نص الشرع على طلب إزالته فكشعر الإبط والعانة والشارب.

أما شعر الإبط والعانة فقد أجمع العلماء على مشروعية نتف الإبط وحلق العانة استناداً للأحاديث التي فيها ذكر خصال الفطرة، وقد ذكراً من خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس: الختان والاستحداً و نتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب).

وقد ذكر العلماء أن الأفضل أن يكون أخذ شعر الإبط والعانة كما جاء في الحديث أي بنتف الإبط وحلق العانة مع جواز إزالة الشعر بأي مزيل؛ لأن المقصود هو الإزالة، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: "الاستحداً: حلق العانة، وهو مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه، وبأي شيء إزالة فلا بأس، لأن المقصود إزالته، قيل لأبي عبدالله - يعني الإمام أحمد -: ترى أن يأخذ الرجل سيفلته بالمقراض وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجزئ إن شاء الله، قيل له: ما تقول في الرجل إذا نتف عانته؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وإن وطلى بالنورة، فلا بأس والحلق أفضل لموافقة الحديث الصحيح، ونتف الإبط سنة، لأنه من الفطرة يفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالنورة أو الحلق جاز والنتف أفضل لموافقة الخبر.

والقسم الثالث: ما سكت عنه الشارع وهو بقية شعور جسم الإنسان.

الباب الثالث

منهج البحث

الفرع الأول: جنس البحث، ونوعه

يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي المقارن حيث يقوم الباحث بتتب آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة من كتبهم المعتمدة، مع الرجوع إلى بعض المؤلفات الحديثة، وكلام الفقهاء المعاصرين كون البحث يتعلق بمسائل ونوازل معاصرة، فيوصف الباحث النوازل المعاصرة المتعلقة بزينة المرأة ويقوم بتشخيصها ومن ثم قياسها على المسائل المنصوص عليها لاستخراج حكمها الشرعي في المذاهب الأربعة .

كما أن الباحث يستخدم أيضا المنهج الإستقرائي: باستقراء أحكام زينة المرأة الفقهية والطبية من كتب فقه المذاهب الأربعة القديمة والحديثة، لاستخراج قواعد عامة تساعد إلى فهم حكم النوازل المعاصرة المتعلقة بزينة المرأة،

والمنهج الاستنباطي: حيث يقوم باستنباط الأحكام المتعلقة بزينة المرأة في المذاهب الأربعة، ومن ثم تنزيل هذه الأحكام على المسائل المعاصرة في زينة المرأة.

وقد اخترت هذه المنهاج البحثية لتناسبها مع موضوع البحث ، وكونها طريقا للوصول إلى معرفة هذه المسائل بشكل أعمق، حيث يطلع الباحث على كتب الفقهاء المعتمدة في المذاهب الأربعة، وكذلك كتب الحديث، والتفسير، ومعاجم اللغة، والدراسات المعاصرة، للوصول إلى نتيجة واضحة، وفائدة نافعة.

الفرع الثاني: طريقة جمع المعلومات

قام الباحث بتتبع آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة واستقراؤها والاطلاع على المسائل المتعلقة بالزينة، وتتبع محال ذكر الفقهاء لها، إذا تذكر في أبواب كثيرة، كباب اللباس، والنفقات، والعيد، والجمعة، والجنائز، وستر العورة، والنجاسات كوصل الشعر وغيره، وكذلك كان بالاطلاع على البحوث والدراسات المتعلقة بالموضوع والنظر فيها، وكتب الفتاوى، ومن ثم قال الباحث بترتيب هذه المعلومات، وإلحاق المسائل المعاصرة أحكامها، بالنظر في المسائل المنصوص عليها وكلام الفقهاء في ذلك، مرجحاً قولاً على قول في هذه المسائل المعاصرة، ليظهر حكمها للناس، وتعم الفائدة، سائلاً المولى سبحانه الإعانة والتوفيق.

الفرع الثالث: معالجة المعلومات

بعد الاطلاع على كتب الفقهاء الفقهية في المذاهب الأربعة، وكتب الفتاوى، والتفسير، والحديث وشروحه، ومعاجم اللغة، والمقارنة بين آراء فقهاء المذاهب الأربعة فيما يتعلق بأحكام زينة المرأة المعاصرة، وذكر الأدلة ومناقشتها، مع ترجيح الباحث لما يراه راجحاً، وإلحاق المسائل المعاصرة بأصولها من المسائل المنصوص عليها، معتمداً في ذلك على نصوص الفقهاء في كتبهم المعتمدة، سواء الفقهية، أو الحديثية، أو التفسيرية، أو الفتاوى، حيث لم أجد من اعتنى بهذا الأمر على هذه الكيفية.

الفرع الرابع: التحقق من صحة المعلومات

تحقق الباحث من المعلومات المأخوذة بعرضها على عدة كتب، ومصادر مختلفة، حتى توصل إلى الاتفاق في المعنى وإن اختلفت الألفاظ.

الباب الرابع

الإجابات عن الأسئلة المطروحة في الباب الأول

السؤال الأول: ما حكم استعمال أدوات التجميل المعاصرة للمرأة المذاهب الأربعة؟

للإجابة على هذا السؤال، قمت بتقسيم الزينة المعاصرة التي تستعملها المرأة إلى أقسام.

القسم الأول: زينة المرأة المعاصرة المتعلقة بالشعر وفيه مسائل

المسألة الأولى: الزينة المتعلقة بشعر الرأس وفيها فرعان

الفرع الأول: حلق أو تقصير الرأس للمرأة

رأس المرأة من الزينة التي تنزى بها المرأة، وفي إزالته من غير ضرورة، مفسد كثيرة، منها، مشابهة الرجال، إذ

الحلق من خصائصهم، فقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله

عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.

ولذلك قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا حلق على النساء، وإنما عليهن التقصير، فيكره لهن الحلق؛ لأنه

بدعة في حقهن، ولأنه مثله. وقد يكون في حلقه مثله، وهي منهي عنها، إذ لا يجوز للإنسان أن يشوه

خلقه، من غير ضرورة، أو حاجة، وقد تدخل المرأة الحالقة رأسها من غير ضرر ولا حاجة، تحت المغيرات

لخلق الله الملعونات، فلتحذر المرأة من ذلك.

ولذلك ذهب الحنفية والمالكية إلى القول بحرمه حلق المرأة رأسها من غير ضرورة لقول أبي موسى: برئ

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة، والخالقة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن تحلق

المرأة رأسها، قال الحسن: هي مثله.

وأما إذا كان حلق المرأة شعر رأسها لعذر أو وجع فلا بأس به عند الحنفية والحنابلة . ويرى الشافعية والحنابلة الكراهة^{١٦٥}.

وجاء في حاشية العدوي عن المالكية: وبدعة مكروهة في الرأس في حق الرجل أيضا لا المرأة، فإن حلق رأسها بدعة محرمة وما ذكرته من الكراهة أحد قولين، وحاصل ما يفيد النقل أن في حلق الرأس لغير ضرورة شرعية قولين بالجواز والكراهة وكل منهما رجع^{١٦٦}.

الفرع الثاني: زراعة شعر الرأس، واستعمال الباروكة - تركيبة الشعر -.

الباروكة: هي شعر إنسان أو مصنوع يرتدى عند الصلع غالبا لإخفاء الصلع وقد يعم جميع الرأس وقد يكون في جزء من الرأس^{١٦٧}.

حكم لبس الباروكة - تركيبة الشعر - كحكم الوصل وقد تقدم بيانه وحاصله كالتالي

الأحناف: يجوز عندهم بشرط أن لا تكون من شعر آدمي

المالكية: اشترطوا في الوصل أن يصل الواصل الموصول بالشعر فخرج مجرد وضعه فلا يحرم وعليه يجوز استخدام الباروكة ما لم تكن نجسة

الشافعية: يجوز استعمال الباروكة للمرأة المزوجة بإذن الزوج، بشرط عدم نجاستها وأن لا تكون من آدمي

الحنابلة: يحرم استعمال الباروكة لأنه تدليس وغرر ويجوز للحاجة كالعيب

^{١٦٥} ابن عابدين ١٨٢ / ٢ و ٢٦١ / ٥ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٨٤ ط دار الفكر بدمشق ، والقوانين الفقهية / ٤٣٥ ، والفواكه الدواني ٤٠١ / ٢ ، والجمل ٢٦٦ / ٥ ، والمغني ٩٠ / ١ .
^{١٦٦} حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (ج ٨ ص ٨٣) (مرجع سابق).
^{١٦٧} انظر معجم اللغة العربية المعاصرة (ج ١ ص ١٥٤)

المسألة الثانية: الزينة المتعلقة بشعر الوجه وفيها فرعان:

الفرع الأول: الزينة المتعلقة بإزالة شعر الوجه

هذه الزينة لا تخرج عن النمص وقد تقدم لنا حكم النمص في المذاهب الأربعة، وسوف نستعرض الآن أنواعا من الزينة المستعملة لإزالة شعر الوجه، إلا أنه قبل هذا ، قد قسم العلماء شعر الوجه من حيث الإزالة وعدمها إلى قسمين

القسم الأول: ما تحرم إزالته وهو شعر الحاجبين إجماعا، وهذا ما يسمى بالنمص، وبقية شعور الوجه عند الجمهور، عدا اللحية والشارب والعنفقة، وقيد الحنابلة الجواز في ذلك بالقص أو الحلق، دون التتف.

القسم الثاني: ما لا تحرم إزالته، وهو شعر اللحية والشارب والعنفقة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، بل بعضهم إلى ندبه، وبعضهم إلى وجوبه،

جاء في الموسوعة الكويتية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها ، وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج .

وأوجب المالكية عليها - في المعتمد - أن تزيلها ؛ لأن فيها مثلة .

أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك^{١٦٨}.

وإليك نصوص فقهاء المذاهب

^{١٦٨} الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء : ٤٥ جزء (ج ٤ ص ٨٠)

السادة الأحناف: جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي: . وفي تبين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى^{١٦٩}.

المالكية: وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال لها ولو شعر اللحية إن نبت لها لحية وإبقاء ما في بقائه جمال ، فيحرم عليها حلق شعر رأسها ولذلك يتعين في حقها التقصير عند تحللها من إحرامها^{١٧٠}. الشافعية: قال في مغني المحتاج: ونتف لحية المرأة وشاربها مستحب ؛ لأن ذلك مثله في حقها^{١٧١}.

قد يجب إزالة لحية المرأة لعارض، قال في حاشية البيجرمي: وأما لحية المرأة فلا تطلب إزالتها إلا لعارض تشوه أو تزين أو نحو ذلك فلي تأمل شوبري^{١٧٢}.

ويرى الشافعية في المعتمد وجوب الحكومة على من تعدى على امرأة بحلق لحيتها، قال الماوردي : لأن الشافعي قد أوجب في لحية المرأة إذا نتفت فلم تعد حكومة ، وإن كان ذهابها أجمل بالمرأة من بقائها وهما في المعنى سواء^{١٧٣}.

الحنابلة: يندب حلق لحية المرأة وشاربها، قال ي شرح زاد المستنقع: يجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها، وكذلك ما نبت على اللحي، وذلك لمكان التشبه بالرجال وعظيم الضرر في ذلك، ونص الأئمة رحمهم الله على مشروعية ذلك وجوازه، وأنه مستثنى من النمص المنهي عنه، فالنمص يختص بالوجه ولكنه لا يشمل لحية المرأة وشاربها.

^{١٦٩} حاشية ابن عابدين مرجع سابق

^{١٧٠} حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (ج ٨ ص ٨٣) (مرجع سابق).

^{١٧١} مغني المحتاج لخطيب الشربيني (باب شروط الصلاة) مرجع سابق.

^{١٧٢} حاشية البجيرمي على المنهج (ج ١ باب التيمم)

^{١٧٣} كتاب الحاوي الكبير - الماوردي (مرجع سابق)

والله تعالى أعلم^{١٧٤}.

ونصوا على وجوب الحكومة فيها على من تعدى وحلق لحية امرأة، قال في المغني: وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته^{١٧٥}.

مسألة التشجير

من الزينة المعاصرة التي تستعملها النساء في هذا العصر، ما يسمى بالتشجير، وهو أنواع: منه ما يكون بإزالة أو ترقيق بعض الشعر في الوجه، والأكثر في شعر الحاجبين، وقد يستعمل لإزالة شعر الخد، والصدق، والشفة، ومنه ما يكون بصبق طرقي شعر الحاجب بحيث يظهر دقيقاً رقيقاً لاستتار الطرفين السفلي والعلوي، ويصبقان بلون يشبه لون الجلد للتناسب، ومنه ما يكون بصبغ جميع شعر الحاجب بلون كلون الجلد، ثم يرسم على محل الحاجب بالقلم حاجب رقيق دقيق، وبناء على ما تقدم في حكم النمص، وحكم الصبغ، نبني حكم هذه المسألة المعاصرة، التي هي تشجير الحاجبين، وقبل ذلك سأبين معنى التشجير، لغة، واصطلاحاً.

التشجير لغة: قال في مختار الصحاح: ش ق ر الشُّقْرَةُ لَوْنُ الْأَشْقَرِ وَبَابُهُ طَرِبَ وَشُقْرَةً أَيْضاً وَهِيَ فِي الْإِنْسَانِ حُمْرَةٌ صَافِيَةٌ وَبَشَرَتُهُ مَائِلَةٌ إِلَى الْبَيَاضِ. وَفِي الْحَيْلِ حُمْرَةٌ صَافِيَةٌ يَحْمَرُّ مَعَهَا الْعُرْفُ وَالذَّنْبُ فَإِنْ اسْوَدَّ فَهُوَ الْكُمَيْثُ. وَبَعِيرٌ أَشْقَرُ أَيْ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ^{١٧٦}.

^{١٧٤} شرح زاد المستقنع المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي (حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة)

^{١٧٥} المغني لابن قدامة (كتاب الجنائيات، باب كيفية تقويم الجروح)

^{١٧٦} مختار الصحاح المؤلف: زين الدين الرازي (باب ش ق ر ج ص ١٦٤)

وقال في لسان العرب: الشُّقْرُ لونُ الأشَقَرِ وهي في الإنسان حُمْرَةٌ صافية وبَشَرَتُهُ مائلة إلى البياض ابن سيده
وَشَقَرٌ شَقَرًا وشَقْرٌ وهو أَشَقَرُ وأشَقَرٌ^{١٧٧}.

يتبين من هذا أن التشغير جعل لون الحاجب أو طرفيه كلون بشرة الوجه.

وأما التشقير الاصطلاحي بين النساء فله أنواع،

أحدها صبغ جميع شعر الحاجب بلون كلون الوجه ثم ، تقوم المرأة برسم حاجب بقلم.

الثاني: صبغ طرفي الحاجب الأعلى والأسفل ليظهر دقيقا رقيقا.

وهذا النوعان تداخل فيهما مسألة الصبغ التي تقدم بيان حكمها، وربما تدخل مسألة النمص على ما
سنبينه.

النوع الثالث: إزالة بعض شعر الحاجب السفلي والعلوي بالليزر والومضات الضوئية، ليظهر رقيقا دقيقا.

وهذا النوع يعود إلى النمص السابق بيان حكمه.

وأما النوعان السابقان فالحكم الشرعي لهما، يظهر مما تقدم في مسألة صبع الشعر، حيث ذهب العلماء
إلى جواز صبغ شعر الرأس واللحية بغير السواد، واختلفوا في السواد فذهب الشافعية إلى الحرمة، مستثنيين
حالة الجهاد للمجاهد لما فيها من إرهاب العدو، وذهب الجمهور إلى الكراهة، ما لم يحصل تغيير وتدليس،
وبعضهم خص ذلك بالرجل الكبير لإمكان جريان العلة فيه، بخلاف الشاب الذي ظهر شبيهه قبل أوانه،
فلا تدليس في نفس الأمر، لكن إن قيل العلة تعبدية فيمنع حتى الشاب من ذلك، وإليك هذا النص من
مسألة الصبغ:

^{١٧٧} لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (باب شقرج ٤ ص ٤٢١)

قلت هناك: ذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى القول بكراهة الاختضاب بالسواد في غير الحرب. ويجوز في الحرب إجماعاً، بل هو مرغّب فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شأن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه لما جيء إليه عام الفتح ، ورأسه يشتعل شيباً : اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره ، وجنبوه السواد . ويحرم الاختضاب بالسواد للرجل إذا كان للتدليس على امرأة يريد نكاحها^{١٧٨}.

ونقلت هذا النص عن ابن عابدين حيث قال: قال المالكية : الخضاب بالسواد إذا كان للتغريض فهو حرام . كمن أراد نكاح امرأة فصبغ شعر لحيته الأبيض ، بالسواد . وإن كان للجهد حتى يوهم العدو الشباب ندب . وإن كان للشباب كره . وإن كان مطلقاً فقولان : بالكراهة والجواز^{١٧٩}.

وهذا نص عن ابن رشد حيث قال : وأما الخضاب فهو صبغ شعر الرأس واللحية بما عدا السواد من الحناء والكتم وشبه ذلك، فقليل: إن ذلك جائز، وقيل: إنه مستحب. وأما بالسواد فمن أهل العلم من أجازه، ومنهم من كرهه؛ لما فيه من التدليس والإيهام أنه باق على حاله من الشباب، فقد تغتير المرأة التي تتزوجه بذلك. ولو فعل ذلك الشيخ في الحرب ليوهم العدو أنه شاب جلد لأوجر في ذلك إذا صحت نيته فيه^{١٨٠}. ونص على العلة في كشف القناع حيث قال: ويكره بسواد لحديث أبي بكر قال في المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب فإن حصل به أي بالخضاب بسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم الحديث ،من غشنا فليس منا^{١٨١}.

يتضح لنا جلياً في هذه النصوص، أن الذين لم يقولوا بجريمة الخضاب بالسواد قيدوا ذلك بعدم حصول غش أو تدليس، وإلا فإنه يجرم، وعلى هذا فإن صبغ الحاجبين بغير السواد لا يدخل تحت تحريم الصب بالسواد،

^{١٧٨} انظر المغني لابن قدامة (ج ١ ص ٧٥) وحاشية ابن عابدين (ج ٥ ص ٤٨١)

^{١٧٩} انظر حاشية ابن عابدين (ج ٥ ص ٢٧١)

^{١٨٠} المقدمات الممهدة لابن رشد المالكي (مرجع سابق)

^{١٨١} كشف القناع ن متن الاقناع لليهوئي (مرجع سابق)

لكن لو كان القصد منه تدليس بأن كان لأمرأة خلية، فقد يحرم، فإن قال قائل، قد اتفق الفقهاء على جواز صبغ الشعر بغير السواد وبعضهم ندب إلى ذلك كما تقدم في مبحث صبغ الشعر، فنقول، إنما أباحوا أو ندبوا ذلك لعدم حصول التغير بغير السواد، وهذا إذا قلنا أن العلة التغير والتدليس، وهما أي التغير والتدليس موجودان بهذه النية، وهذا كله إذا لما نجعل هذا الصبغ أقرب إلى النمص، من حيث المقصود، إذا أن مقصود النمص، إظهار رقة الحاجب بإزالة طرفيه السفلي والعلوي، وهذا المقصود موجود بذاته في صبغ طرفي الحاجب السفلي والعلوي، أو صبغ كل الحاجب ، ومن ثم القيام برسم حاجب رقيق باستعمال قلم، فلو ألحقنا هذا بالنمص،

فيأخذ حكم النمص، وربما يلحق بالتطريف، وإليك بيان حكم النمص مع المقارنة بينه وبين التشقير:

عند الأحناف: قال في رد المحتار: النمص : نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش ولعله محمول على ما إذا فعلته لتزين للأجانب ، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ، ففي تحريم إزالته بعد ، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين ، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء وفي تبين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب ا هـ ، وفي التارخانية عن المضمرة : ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المختنئين^{١٨٢}.

فلو ألحقناه بالنمص لاتحاد المقصود بينهما، وهو جعل الحاجب رقيقا دقيقا طلبا للزينة، فعند الحنفية يجوز ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو المختنئين، وما لم تقصد به التبرج والتزين للأجانب، وذلك لأن الزينة مطلوبة من المرأة لزوجها، ويحرم على الخلية.

^{١٨٢} رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين(مرجع سابق)

وإن ألحقناه بالصبغ، فهو صبغ بغير السواد فيجوز ذلك، للمزوجة لأنه من الزينة للزوج، ويحرم على الخلية إن قصدت به التغير والغش، أو التشبه بالفاسقات، أو الكافرات، أو كانت الأدوات المستعملة فيه نجسة لحرمة التلطيخ بالنجاسة غير حاجة.

عند المالكية: لو ألحقناه بالنمص لاتحاد المقصود، فالنمص عندهم يجوز إلا للمرأة التي منعت من الزينة كالمعتدة عن وفاة، أو التي قصدت به التبرج للرجال، وغير ذلك جائز سواء كانت خلية أو مزوجة. حيث قال في حاشية العدوي: المتنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه^{١٨٣}.

وخص التحريم الطاهر ابن عاشور المالكي ما إذا كان فيه تشبه بالفاجرات حيث قال في تفسيره: وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات الشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيها عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إنما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها^{١٨٤}.

وإن ألحقناه بالصبغ لعدم إزالة الشعر بل ستره بالصبغ، وهو صبغ بغير سواد، فصبغ الشعر عند المالكية بغير السواد جائز بل مندوب للرجل في الرأس واللحية، وأما بالسواد فمكروه في معتمدتهم إلا إن كان

^{١٨٣} حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (باب في بيان خصال الفطرة/ مرجع سابق)

^{١٨٤} التحرير والتنوير لابن عاشور (سورة النساء/ مرجع سابق)

للتدليس والتغريب فيحرم، فعلى هذا لو كانت المرأة مزوجة لجاز لها ذلك ل ما فيه من الزينة للزوج، مالم تقصد به التبرج للأجانب، وإن كانت خلية، فإن قصدت به تدليسا على الخطاب حرم، وكذلك لو كان يصبغ نجس، أو، قصدت التشبه بالكافرات. قال زروق المالكي: ويكره صباغ الشعر بالسواء من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم

ظاهر كلامه كراهة تسويد اللحية مطلقا وفصل بعضهم فقال إن كان للتغريب منع وإن كان للجهاد ندب وإن كان للتشابه كره وإن كان مطلقا فالقولان بالجواز والكراهة^{١٨٥}.

عند الشافعية: إذا قلنا بأن التشقيق نمص لاتحاد المعنى، فقد قال الشافعية بأن النمص وهو الأخذ من شعر الوجه، إن كانت المرأة خلية فيحرم عليها، وإن كانت مزوجة أو مستفرشة لسيد، فيجوز بإذن الزوج أو السيد، بل يجب إذا طلبا ذلك، قال في حواشي التحفة: قال الشرواني في حاشيته على التحفة: وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك الخ معتمد وقوله في حق غير المعتدة أي إلا بإذن الزوج^{١٨٦}.

والتميمص فهو عام عند الشافعية في شعر الوجه، قال في أسنى المطالب: التميمص وهو الأخذ من شعر الوجه ، والحاجب للحسن^{١٨٧}.

^{١٨٥} شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بزروق (المتوفى: ٨٩٩هـ) (باب الفطرة والختان... ج ٢)
^{١٨٦} حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (ج ٨ ص ٢٥٨) (مرجع سابق)
^{١٨٧} أسنى المطالب شرح روض الطالب لذكريا الأنصاري (ج ٣ ص ١٧) (مرجع سابق)

فعلى هذا يكون التشقير، جائز للمزوجة والمستفرشة، بإذن الزوج والسيد، بل يجب إذا طلبا ذلك، ويكره بغير إذنهما، ويحرم إذا قصدت التشبه بالكافرات أو التبرج. والله أعلم.

وأما إذا ألحقناه بالصبغ، فقد أجاز الشافعية الصبغ بغير السواد، للمرأة المزوجة، والخلية، وأما بالسواد، فيحرم على الخلية، ويجوز للمزوجة والمستفرشة بإذن الزوج والسيد، قال في حاشية الجمل: ويحرم أيضا تجعيد شعرها ونشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحميم الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لها ؛ لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وأصلها وهو الأوجه^{١٨٨}.

وأما علة تحريم الخضاب بالسواد ، عند الشافعية تعبدية، وقد تجتمع مع التغرير، وذلك لما فيه من إخفاء العيب، وأما بغير السواد فلا يوجد تغرير فلذلك جاز، وعلى هذه العلة فإن صبغ الحواجب إذا كان بلون السواد فيحرم على الخلية، ويجوز للمزوجة والمفترشة بإذن الزوج والسيد، بل يجب إذا طلبا ذلك، لأن لهما في ذلك مصلحة، ولعدم التغرير والغش، وإن كان بلون آخر من الأصباغ، فلا يحرم على الخلية ولا غيرها، حيث أباحوا صبغ الشعر بغير السواد، والحاجبان من الشعر، وذهب بعض الشافعية إلى القول بكراهة الاختضاب بالسواد كالغزالي قال النووي في المجموع: اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في الاحياء والبغوى في التهذيب وآخرون من الاصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم انه كراهة تنزيه: والصحيح بل الصواب انه حرام^{١٨٩}.

^{١٨٨} حاشية الشيخ سليمان الجمل على منهج الطلاب (باب شروط الصلاة ج ٤ ص ٦٤) (مرجع سابق)
^{١٨٩} المجموع شرح المذهب للإمام النووي (مرجع سابق)

وعند الحنابلة: إذا ألحقنا التشقير بالنمص لاتحاد المقصود منهما، وهو ترقيق الحاجب، فالنمص في معتمد الحنابلة محرم، وهناك رواية عن الإمام أحمد بالكراهة، فعلى المعتمد يحرم التشقير؛ لأنه في حكم النمص، قال في الشرح الكبير: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه والمنتمصبة المنتوف شعرها بامرها فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر ورد في التفت نص عليه أحمد^{١٩٠}.

وقال في شرح زاد المستنقع في الحديث عن شعر الحاجب : فلا يجوز الاعتداء على هذا الشعر، حتى ولو اتصل الحاجبان؛ لأن سر المنع وورود اللعن هو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل، فإذا خلق الله الحاجب متصلاً وجاءت هي تفصله فقد غيرت الخلقة ولم ترض بقسمة الله، ولذلك ورد اللعن على هذا؛ لأن هناك أفعلاً قد تكون أخف، لكن لما اتصل أمر هذا الفعل بالعقيدة وهو عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والاعتداء عليها؛ ولذلك جاء في آخر والحديث: (المغيرات خلق الله)، فرجع الأمر إلى الاعتقاد، فمن نمصت شعر حاجبها سواء فيما كان بين الحاجبين لكي تفصل الحاجبين أو كان ترقيقاً للحاجب بعد أن كان عريضاً ونحو ذلك فيشمّلها^{١٩١}.

فالذي يظهر أن العلة في النمص عند الحنابلة هي تغير الخلقة، فعليه، يحرم النمص والتشقير إن حمل عليه لاتحاد المقصود سواء للمزوجة أو غيرها، ومحلّه عند عدم الحاجة كإزالة عيب خلقي، ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ صالح الفوزان وعبدالله بن غديان، وعبدالعزیز آل الشيخ بحرمة تشقير الحواجب لأنه في معنى النمص ففيه تغير لخلق الله، وسوف أقوم بنقل الفتوى بعد مناقشة المسألة.

^{١٩٠} الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ج ١ ص ١٠٧) (مرجع سابق)
^{١٩١} شرح زاد المستنقع لمحمد بن المختار الشنقيطي (باب حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة)

وأما إن ألحقنا التشقير بالصبغ، فيرى الحنابلة كراهة الصبغ بالسواد إن لم يكن فيه تدليس، وإلا حرم، قال في كشف القناع : ويكره بسواد لحديث أبي بكر قال في المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب فإن حصل به أي بالخضاب بسواد تدليس في بيع أو نكاح حرم لحديث ، من غشنا فليس منا^{١٩٢} .
وأما غير السواد فيرى الحنابلة عدم استحباب الاختضاب للأيم ، وبعضهم يرى كراهته، قال ابن مفلح: ويكره للأيم لعدم الحاجة مع خوف الفتنة.

وفي المستوعب : لا يستحب لها ، وفي ذلك أخبار ضعيفة ، بعضها رواه أحمد ، وبعضها أبو يعلى الموصلي ، وبعضها أبو الشيخ وبعضها الطبراني ، وهي في التعليق الكبير على المقنع في باب السواك ، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب (الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء) ، عن جابر مرفوعا { يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل^{١٩٣} .
رأي الباحث:

يرى الباحث: أن التشقير إذا كان بصبغ طرقي الحاجب الأسفل والعلوي بحيث يظهر دقيقا رقيقا، أو بصبغه كله ومن ثم الخط بقلم لإظهار لون للحاجب، ليس كالنمص في الحكم، لاختلاف حقيقتهما، فإن النمص عبارة عن نتف الشعر أو حلقه على خلاف بين الفقهاء كما تقدم، وليست هذه الحقيقة موجودة في صبغ شعر الحاجب، وعليه ، فيبعد إلحاق التشقير بالنمص، على أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن النمص، كما رأيت سابقا، ولكن هل يلحق التشقير بالتطريف ، أم يلحق بخضب الكفين، لعل إلحاقه بالتطريف

^{١٩٢} كشف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي (ج٥ ص ٢٧١/مرجع سابق)

^{١٩٣} الفروع لابن مفلح (ج٦ ص ٤٣) (مرجع سابق)

أقرب، لما بينهما من تشابه في إظهار، زينة وطلباً للحسن، بخلاف خضب الكفين من غير تطريف، فالزينة فيه أقل، فعلى هذا يحرم التشقير على الخلية، ويجوز لغيرها بإذن الزوج أو السيد، والله تعالى أعلم

وأما التعليل بأنه في تغيير لخلق الله فبعيد؛ إذ لو كان الصبغ فيه تغيير لخلق الله لحرم الزعفران والحناء وغيره وهما مندوبان، ولا يحرم من الصبغ حرمة ذاتية إلا السواد عند الشافعية، فدل ذلك على عدم وجود التغيير للخلقة، وهذا واضح جداً فيما إذا كان الصبغ لا يدوم، وأما إذا كان الصبغ مما يدوم ولا يزول بعد ذلك فربما يقال أنه داخل في تغيير الخلقة، ولا أرى ذلك لما تقدم، وإذا امتنع إلحاقه بالنمص، فلا يبقى سوى حكم الصبغ، وعليه فقد أجاز الجمهور الصبغ بكل الألوان، إلا إذا كان فيه تدليس وتغيير، أو كان بلون خاص بالفاسقات أو الكافرات فيحرم لهذا العارض، وذهب الشافعية إلى حرمة الخضاب بسواد إلا للجهاد، أو للمزوجة أو المستفرشة بإذن الزوج والسيد، لأن فيه زينة لهما، وإني أرى قوة قول الشافعية هنا، إذ أن الصبغ فيه زينة فمتى كانت المرأة خلية حرم عليها لما فيه من التغيير والتدليس، فهو ملحق بالصبغ المشتمل على تطريف؛ لما فيهما من الزينة، فإن كانت المرأة مزوجة أو مستفرشة، فلا يحرم بل يندب، ويجب إذا طلبه الزوج أو السيد، وعليهما بذل قيمته، وذلك لأن المرأة يطلب منها التزين لزوجها وسيدها، ويستثنى من هذا عروض عارض آخر كتشبه بكافرات أو فاسقات، أو إحداد، أو إحرام كما لا يخفى. والدليل ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف، فقالت: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي^{١٩٤}. فهو ظاهر في أن المتزوجة لها ذلك. وأما اللعن

الوارد في الحديث الصحيح فمحمول على التدليس والتغيير لمن لا زوج لها.

^{١٩٤} شرح صحيح مسلم للإمام النووي (ج ٨ ص ٢٦٤)

وقد وجدت في دار الإفتاء المصرية: إلحاق تشقير الحاجبين بخضب الكفين، وهو مكروه للخليفة كما نص عليه الشافعية، ولعل إلحاقه بالتطريف وصبغ الشعر بالسواد أقرب، لما فيهما من زينة متقاربة، وإليك نص فتوى دار الإفتاء المصرية

اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاصونة

الموضوع: حكم تشقير الحاجب

رقم الفتوى: ٦٨٨

التاريخ: ٢٠١٠/٠٥/٠٤

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية

السؤال: هل يجوز تشقير جزء من الحاجب للمرأة؟

الجواب:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تشقير الحاجب: هو صبغ الحاجبين بلون يشبه لون الجلد، كي يختفي حجمه الحقيقي، ثم يرسم مكانه بالقلم حاجب رقيق دقيق طلبا لزيادة التجميل، كما يمكن أن يتم التشقير بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبين بلون الجلد، كي يبدو شعرا الحاجبين غير المصبوغ في الوسط رقيقا أيضا.

فإن كان كذلك - ولم يصاحب التشقير نمص لأصل الحاجبين - فلا نرى حرجا في استعمال النساء المتزوجات هذه الأصباغ من أجل التجميل للأزواج إذا لم يثبت لها ضرر صحي، إذ الأصل في طرائق التجميل الجواز، حتى يرد دليل المنع، والمنع إنما ورد في نمص الحاجبين ونفثهما، ولم يرد نهي عن صبغهما بالألوان المختلفة. أما النساء غير المتزوجات فيكره لهن استعمال الأصباغ التي تظهرها متزينة متبرجة؛ درءا لباب الفتنة الذي قد ينفتح بمثل هذه الأنواع من الزينة، وقد نص فقهاؤنا على كراهة خضب اليدين والقدمين بالحناء لغير المتزوجة، كما في "مغني المحتاج" (٤٠٧/١) وغيره، ومثل ذلك صبغ الحواجب لغير المتزوجة. والله أعلم.

وأما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبدالله بن غديان، والشيخ عبد العزيز آل صالح (١٠٣/٢٤-١٠٤) فقد ألحقت التشقير بالنمص، وإليك نص الفتوى: سئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

تنشر في الآونة الأخيرة بين أوسلط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته، بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين....

فأجابت: تشقير أعلى الحاجبين وأسلفها بالطريقة المذكورة: لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه.

ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر.

فالحاصل من هذا البحث

١- اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين، داخل في النمص المنهي عنه

٢- اختلفوا في بقية شعر الوجه سوى الحاجبين، فذهب الجمهور أن النمص يشملها، وخالف المالكية

في الكعند من مذهبهم وهو رأي أبي داود.

٣- ذهب الجمهور إلى أن الحلق والحف لهذه الشعور كالنمص المحرم، وخالف الحنابلة في المعتمد

وخصوا النمص بالتنف.

٤- اختلفوا في علة النهي عن النمص

٥- وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق، وأن المنهي عنه هو التنف فقط.

٦- وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تنف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص،

وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني، وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه

غير داخل.

٧- واتفق الفقهاء على أن النهي عن التمنص في الحديث محمول على الحرمة، ونقل عن أحمد وغيره

أن النهي محمول على الكراهة.

٨- وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى

عموم النهي، وأن التمنص حرام على كل حال

الفرع الثاني: الزينة المتعلقة بوصل شعرالوجه

حكم تركيب الرموش الصناعية:

لقد انتشر في هذا الزمان وعم بين النساء زينة تسمى بتركيب الرموش الصناعية، وهي ماثلة للرموش

الطبيعية فيلاهيئتها وتكون مصنوعة من الشعر أو من مواد أخرى تكون ماثلة للشعر، ويتم إلصاقها

برموش العين، ويكون مؤقتا وغالبا تستعمل للزينة.

وحكمها أنها كالوصل وقد تقدم بيلن حكمه، ويستثنى من ذلك ما لو كان تركيبها لضرورة كمرض

أو حرق يؤدي إلى تشوه خلقي فلا بأس بذلك بقدر الضرورة، والله أعلم.

تنبيه لا يصح المسح عليها بدلا عن الشعر وكذلك في الفسل يجب نزعها والله أعلم.

القسم الثاني: زينة المرأة المتعلقة بالأسنان وفيها مسائل:

المسألة الأولى: وشر الأسنان والتفليج

تعريف الوشر لغة: قال في مختار الصحاح: وشر الحشبة بالميشار غير مهموز لغة في

أشهرها وبابه وعد. الوشر أيضا أن تُحد المرأة أسنانها وترققها. وفي الحديث (لعن الله الواشرة

والموتشرة). يقال: وشر الحشبة وشرا: إذا نشرها بالمنشار.^{١٩٥}

وقال في لسان العرب: والوشر أن تُحد المرأة أسنانها وترققها وفي الحديث لعن الله الواشرة

والموتشرة الواشرة المرأة التي تحد أسنانها وترقق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب

^{١٩٥} مختار الصحاح المؤلف: زين الدين الرازي (ج ١ ص ٣٤٢)

والموتشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك قال وكأنه من وشَّرتُ الخشبة بالمِشَار غير مهموز لغة في
أَشَرْتُ^{١٩٦}.

وهو في الشرع : تحديد الأسنان وترقيق أطرافها . وفي الحديث : نهي عن النامصة والواشرة.

والفرق بينهما : أن التفليج هو ترقيق الأسنان ، والوشر هو تحديدها وترقيقها^{١٩٧}.

قال النووي : والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرابعيات ، وهو من الفلج
بفتح الفاء واللام ، وهي فرجة بين الثنايا والرابعيات ، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربته في السن
إظهارا للصغر وحسن الأسنان ، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار ،
فإذا عجزت المرأة كبرت سنّها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ، وتوهم كونها
صغيرة ، ويقال له أيضا الوشر ، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة ، وهذا الفعل حرام على الفاعلة
والمفعول بها لهذه الأحاديث ، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ، ولأنه تزوير ولأنه تدليس^{١٩٨}.
وقال المناوي: الوشر تحديد الأسنان وترقيقها يهأما لحداثة السن لما فيه من تغيير لخلق الله^{١٩٩}،
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

قال ابن بطال: والمتفلجة: هي المفرقة بين اسنانها المتلاصقة بالنحت لتبعد بعضها من بعض،

والفلج: تباعد ما بين الشئيين يقال: منه رجل أفلج، وامرأة فلجاء.

^{١٩٦} انظر لسان العرب لابن منظور (ج ٥ ص ١٦٥)

^{١٩٧} لسان العرب مادة : " وشر " ، وفتح الباري ١٠ / ٣٧٢ ط الرياض .

^{١٩٨} شرح صحيح مسلم المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (تحريم فعل الواصلة والمستوصلة..)

^{١٩٩} التيسير بشرح الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ).

قال الطبري: في هذا الحديث البيان عن رسول الله أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره، لأن ذلك نقض منها خلقها إلى غير هيئته، وسواء فلجت أسنانها المستوية البنية ووشرتها أو كانت لها أسنان طوال فقطعت طلبا للحسن، أو أسنان زائدة على المعروف من أسنان ننب آدم فقلعت الزوائد من ذلك بغير عله إلا طلب التحسن والتجمل، فإنها في كل ذلك مقدمة على ما نهى الله تعالى عنه على لسان نبيه إذا كانت عالمة بالنهاى عنه، وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقه أن تخلق ذلك منها أو تقصه طلبا للتجمل، لأن كل ذلك تغيير لخلق الله، ومعنى النص الذي لعن رسول الله فاعلته^{٢٠٠}.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن تفليج الأسنان لأجل الحسن حرام ، سواء في ذلك طالبة التفليج وفاعلته ، وذلك لما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لعن الله الواشحات ، والمستوشحات ، والنامصات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته . فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشحات ، والمستوشحات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله .

فقالت المرأة : قرأت ما بين لוחي المصحف فما وجدته . فقال : لئن كنت قرأته لقد وجدته . قال الله عز وجل : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } فقالت المرأة : إني أرى

^{٢٠٠} شرح البخاري لابن بطال المؤلف : ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك.

شيئا من هذا على امرأتك الآن . قال : اذهبي فانظري . قال : فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا فقال : أما لو كان ذلك لم نجتمعها أي لم نجتمع معها وعنه رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات ، والمتفلجات ، والمتوشمات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل .

ثم إن هذه الحرمة ليست مطلقة ، وإنما هي مقصورة على من تفعل ذلك للحسن . لأن اللام في قوله : للحسن للتعليل ، أما لو احتيج إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به . والتفليج عادة يكون ما بين الثنايا والرباعيات من الأسنان وقال العيني : لا يفعل ذلك إلا في الثنايا والرباعيات وكان التفليج يستحسن في المرأة ، فرمما صنعتها المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة^{٢٠١}.

وإليك نصوص فقهاء المذاهب الأربعة

المذهب الحنفي: قال في رد المحتار: والواشرة : التي تفلج أسنانها أي تحددتها وترقق أطرافها تفعله العجوز تشبه بالشواب والمستوشرة : التي يفعل بها بأمرها ه اختيار^{٢٠٢}.

المذهب المالكي : قال زروق: والواشرة هي التي تنشر الأسنان بسكين لتبيض وتصغر وتتفلج وقد علل ذلك في الحديث بتغيير خلق الله. وعلله بعضهم بما فيه من الغرر وفيه نظر^{٢٠٣}.

^{٢٠١} الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت

^{٢٠٢} رد المحتار على المختار شرح تنوير الابصار المؤلف : ابن عابدين(فصل في النظر والمس)

^{٢٠٣} شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المؤلف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بزروق (المتوفى: ٨٩٩هـ)(باب في الفطرة والختان...)

وقال في الفواكه الدواني: والوشر نشر الأسنان أي بردها حتى يحصل الفلج وتحسن الأسنان بذلك ، ومثله لو كانت طويلة فتنشر حتى يحصل لها القصر^{٢٠٤}.

المذهب الشافعي: قال في مغني المحتاج: ويحرم تجعيد الشعر ووشر الأسنان : وهو تحديدها وترقيقها^{٢٠٥}. وإنما يحرم وشر الأسنان وتفليجها في المذهب الشافعي على المرأة غير المزوجة وغير المستفرشة من السيد وإلا فيجوز لها بإذن الزوج والسيد، فإن لم يأذنا فالمعتمد حرمة وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني لا يحرم ولو بدون إذن.

قال في نيل الأوطار: قال أبو جعفر الطبري في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعها لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا قال القاضي عياض وزاد أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها قيل وهذا إنما هو في التغيير الذي يكون باقيا فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازها مالك وغيره من العلماء^{٢٠٦}.

قال أصحابنا: وجملة أن المحرمة والمعتدة يشتركان في بعض المحرمات ويختلفان في البعض، فيحرم على المعتدة ويحل للمحرمة ويحرم على المحرمة ليحل للمعتدة.

^{٢٠٤} لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : أحمد بن غنيم النفراوي (المتوفى : ١١٢٦هـ) (باب وصل الشعر)

^{٢٠٥} مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : محمد الخطيب الشربيني (باب النجاسات)

^{٢٠٦} نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ج ١٠ ص ٤٧٤)

فأما ما يشتركان في تحريمه عليهما فهو الوطء، والاستمتاع، وعقد النكاح، واستعمال الطيب والدهن في موضع الترجيل، وأما ما يحرم على المحرمة ويحل للمعتدة، فما ذكرنا وتقليم الأظفار، وحلق الشعر، وقتل الصيد وأكله.

وأما ما يحرم على المعتدة ويحل للمحرمة فما ذكرنا والخضاب، ولبس الحلبي، والكحل الأسود^{٢٠٧}.

المسألة الثانية: تقويم الأسنان

فمنه ما يستعمل للزينة وطلباً للحسن فهو جائز إذ لا يوجد فيه تغيير لخلق الله، ولا يوجد تغيير لأنه يرى، إلا إذا كان نجساً فيحرم لنجاسته.

ومنه ما يستعمل لإزالة عيب أولرد الأسنان إلى مكانها الطبيعي فهذا أولى بالجواز بشرط عدم نجاسته، والله أعلم.

القسم الثالث: الزينة المتعلقة بالأظافر

تلوين الأظافر

تستعمل النساء زينة تلوين الأظافر وتسمى هذه الزينة بـ(المنكير) وهو عبارة عن تلوين أظافر اليدين أو الرجلين لأجل التزين.

وحكم هذه الزينة أنها مباحة بشرط أن لا تستعمل من مواد نجسة، ولا يكون فيها تشبه بالكافرات ، ولا تظهر تلك الزينة لمن يحرم عليه نظرها، وإذا كان هذا الطلاء مانعاً من وصول الماء فلا يصح

^{٢٠٧} بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٥٠٢ هـ)) (باب الإحداد)

الوضوء ولا الغسل معه وجوده فيجب على المرأة إزالته ويحرم استبقاؤه، وأما إذا كان عبارة عن لون دون جرم فهذا لا يمنع من وصول الماء كلون الحناء فلا بأس بوجوده. تنبيه يرجع في الأمر إلى الأطباء فأن أثبتوا وجود ضرر في الحال أو المآل فتحرّم هذه المناكير.

تركيب الأظافر

يرى الفقهاء حسب القواعد الشرعية أن تركيب الأظافر له حالتان الحالة الأولى: أن يكون لضرورة أو حاجة معتبرة كمن سقطت أظافرها أو حرقّت أو فيها مرض يظهر تشويها فيجوز لها ذلك.

الحالة الثانية: أن يكون تركيب الأظافر للزينة فقط، ولو مؤقتا، فهذا مخالف للفطرة فقد جاء في الحديث الصحيح: "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب"

وقد يدخل هذا الأمر تحت تغيير خلق الله وهو حرام بالإجماع، فلتحذر منه النساء.

القسم الرابع: الزينة المتعلقة باستعمال المبيضات للوجه

مسألة: استعمال الاسفيداج -مبيضات الوجه - ويسمى بالمساحيق وتحمير الوجه، (المكياج) إن من جملة ما تستعمله النساء من الزين، مبيضات الوجه، وتسمى في هذا العصر بالمكياج، أو المساحيق، ومنها، تحمير الوجنتين، وتحمير الشفاه، وغير ذلك، وقد علمت أن الأصل في الزينة الإباحة، بل قد تسن في بعض المواضع، ولكن العلماء يفصلون في هذه الزينة، بين المرأة المتزوجة وغيرها، وذلك لأن هذه الزينة ليس فيها تغيير خلق الله، إذ هي عبارة عن مساحيق تزول بالغسل، وقد أباح الشرع ما يشابهها من الزينة، كالكحل، فقد جاء في الحديث " وإن من خير أكحلكم

الإثم^{٢٠٨}، قال في التاج والإكليل: هذا فيما يكون باقيا وأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأس به للنساء^{٢٠٩}. وقياسا على الحنا، وقد كان النساء في الزمان الخالي يستعملن هذه الزينة وقد تحدث الفقهاء عن ذلك كما سنبين ذلك، وبالجملة فإن هذه الزينة إنما يرى العلماء حرمتها على الخلية، لما فيها من التدليس والغرر على الخطاب، بخلاف المزوجة، إذ هي أقرب للألفة بين الزوجين، وقد تحرم هذه الزينة لعارض، كما إذا كانت بنجس أو متنجس، لأنه يحرم على الإنسان التلطيخ بالنجاسة، وأن لا تتزين للأجانب، لو كانت هذه الزينة مانعة من وصول الماء إلى البشرة بأن كان لها جرم فيجب إزالتها عند الطهارة.

وإليك نصوص الفقهاء في ذلك

المذهب الحنفي: جاء في حاشية الطحاوي: يجوز الحف والتحمير، والنقش والتطريف،، بإذن الزوج لأنه من الزينة^{٢١٠}.

مذهب المالكية: وفي نوازل البرزلي أيضا: الخضاب بالحناء للتي لا زوج لها جائز وللمعتدة حرام، ولذات الزوج مستحب ابن رشد: قول مالك: لا بأس للشابة أن تدع الخضاب "معناه إذا لم تكن تفعل ذلك قصدا منها للتشبه بالرجال من رسم شك وقال النووي: الصحيح من المذهب أنه يجوز تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع وقال عياض: روي عن عائشة رخصة

^{٢٠٨} سنن أبي داود، كتاب الزينة رقم الحديث (٣٨٧٨)

^{٢٠٩} التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالموافق (فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله)

^{٢١٠} حاشية الطحاوي (ج٤ ص ١٨٦)

في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت : أميطي عنك الأذى عياض : وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء المحكم^{٢١١}.

مذهب الشافعية: قال في النجم الوهاج: وأما تحميم الوجه، والخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع به .. فحرام على الخلية، وعلى غيرها بغير إذن أما بالحناء وحده .. فجائز.

وبعض الشافعية لا يشترطون إذن الزوج، قال في نهاية المطلب: قال الطبري: وهكذا الحكم في النقوش بالحناء، وتحميم الوجه، إن كانت غير ذات زوج أو سيد. . لم يجوز. وإن كان لها زوج، أو سيد. . فهل يجوز بإذنه؟

فيه وجهان، ولم يشترط الشيخ أبو حامد إذنه في ذلك^{٢١٢}.
مذهب الحنابلة: قال ابن مفلح في الفروع متحدثا عن بعض الزينة كالنمص: وَأَبَاحَ ابْنُ الْجُزَيْي النَّمَصَ وَحَدَهُ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شَعَارَ الْفَاجِرَاتِ. وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج. وَلَهَا حَلْفُهُ وَحَقُّهُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا وَتَحْسِينُهُ بِتَحْمِيمٍ وَنَحْوِهِ^{٢١٣}.

القسم الخامس: إجراء عمليات التجميل

أولا: جراحة تجميلية تلك الجراحة التي تعنى بتحسين، شكل أو جزء من أجزاء الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته، إذا طرأ عليه مؤثر.

ومن خلال النظر في كتب الفقهاء يتبين أن هذه الجراحة لها حالتان

^{٢١١} التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف : أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله)

^{٢١٢} البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليميني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) (فصل في وصل الشعر)

^{٢١٣} كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرادوي المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ) (باب الأحكام المتعلقة بالفروع وغيره)

الحالة الأولى: كون هذا الإجراء حاجيا أو ضروريا

الغرض من هذه العلمية إزالة ضرر وعيب خلقي أو طارئ لسبب من الأسباب، حتى يعود العضو إلى ما كان عليه في خلقته، مثل شق الشفتين، والتصاق الأصابع، وميلان الأنف، وغير ذلك، أو طارئ كالذي ينشئ عن حادث أو حرق، أو مرض أو غيره.

حكم هذه الإجراء: استنادا إلى مقصود الشريعة الإسلامية، فإنها قد طلبت التجمل، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه عن عبد الرحمن بن طرفة عن عَرْفَجَةَ بن أسعد قال: "أصيب أنفي يوم الكُلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن عليّ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب"^{٢١٤}. ففيه دليل على إصلاح العيب، بل أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب، مع حرمة على الرجل، وقاس الفقهاء على الأنف، السن، والأثملة، أي في جواز إصلاحهما بالذهب، أما بغيره فيجوزهما وغيرهما، قال شيخ الإسلام في فتح الوهاب: (وسن) أي لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالاولى لانه لا تصدأ غالبا ولا يفسد المنبت، ولان عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) فاتخذ أنفا من ذهب، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وقيس بالانف السن وإن تعددت والأثملة ولو لكل أصبع^{٢١٥}.

فيتضح أن كل زينة كانت لإصلاح عيب، كانقطاع الأنف، أو سقوط السن، أو قطع رجل، أو يد، أو أصبع، أو غير ذلك، فيجوز للإنسان إزالة هذا العيب وإصلاحه، بالعملية الجراحية، لكن بضوابط

^{٢١٤} (٢) أخرجه أبو داود (٢٩٣/١١)، والترمذي (٤٦٤/٥)، والنسائي (١٦٣/٨، ١٦٤) وإسناده حسن.
^{٢١٥} فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى

١- أن لا يترتب على الجراحة ضرر يزيد على المصلحة المرجوة من الجراحة- ويعرف ذبك بقول أهل

الاختصاص-.

٢- أن تكون الجراحة بإذن المريض أو وليه.

٣- أن لا يكون هناك طريقة أقل خطرا وإضرار بالجسم مع اتحاد المنفعة المحصلة.

٤- أن تراعى الحدود الشرعية والقواعد في التداوي، من حيث الالتزام بعدم الخلوة، وأحكام كشف

العورة، إلا لضرورة.

٥- أن لا يكون فيها معارضة نص شرعي واضح في النهي عن تغيير خلق الله.

الحالة الثانية: كون هذا الإجراء تحسينيا- طلبا للحسن-.

يلجئ كثير من النساء إلى إجراء عمليات تحسينية للوجه وغيره من الجسم، كشد الأنف، أو تصغيره، وتصغير

الذقن، وشد البطن، أو شد الثدي، وإزالة الجلود المترهلة، والأكياس الدهنية، ووشر الأسنان، وتقليج

الأسنان، والوصل، والوشم، ، وكنفخ الشفتين، والإلتيين، وتكبير الثدي، وغيرها من الزينة المعاصرة المندرجة

تحت- التزين غير الضروري ولا الحاجي-.

بالنظر إلى قواعد الشريعة الإسلامية، فإنها قد أباحت الزينة بل ندبتها، وقد تقدم لنا إدلة ذلك، لكن

الإباحة هذه مشروطة بعدم تغيير خلق الله، لغير ضرر، ولا حاجة، وفي بعض هذه الأنواع من الزينة، تغير

للهيئة التي خلق الله الإنسان عليها مثل : الوصل، ووشر الأسنان ، والنمص، والوشم، وهذه قد بينا

حكمها،وقد ورد فيه اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت

أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة^{٢١٦}.

وأما الزينة التي فيها، ترميم العضو، وإعادته إلى ماكان عليه، فهل يدخل تحت التغيير المنهي عنه؟ أم أنه من الزينة المباحة؟

لكي نعرف الجواب عن هذا ينبغي لنا معرفة ماهي حقيقة التغيير المنهي عنه؟

ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تفاسير لقوله تعالى " فليغيرن خلق الله "

التفسير الأول: المراد بخلق الله: دين الله - أي تغيير الباطن من إسلام إلى كفر.

قال البغوي في تفسيره { ولأمرنهم فليغيرن خلق الله } قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك: يعني دين الله، نظيره قوله تعالى: " لا تبدل خلق الله " أي: لدين الله، يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال^{٢١٧}.

التفسير الثاني: أنه تغيير الصورة الظاهرة

نقله أبو حيان عن ابن مسعود، والحسن قالا: هو الوشم وما جرى مجراه من التصنع للتحسين^{٢١٨}

ولأمرنهم فليغيرن خلق الله (عن وجهه وصورته أو صفته ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي وخصاء العبيد والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التي هي

^{٢١٦} صحيح مسلم (٣٩٦١)

^{٢١٧} معالم التنزيل المؤلف: محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى ٥١٦ هـ] (سورة النساء)

^{٢١٨} البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥ هـ)

الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفى^{٢١٩}.

التفسير الثالث: هو الخصاص.

قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري^{٢٢٠}.

يرى الباحث أن المراد بقوله تعالى " لا تبديل لخلق الله " دين الله وهي الصورة الباطنة والمراد بقوله تعالى " {وَلَا تُرْهِقُهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ} الصورة الظاهرة وهذا ما قاله المباركفوري حيث قال : قلت : لو تأملت وتدبرت في الآيتين ظهر لك أن المراد بتغيير خلق الله في الآية الأولى هو تغيير الصورة وأن المراد بتبديل خلق الله في الآية الثانية هو تبديل دين الله . ويدل على أن المراد بتغيير خلق الله في الآية الأولى هو تغيير الصورة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال : لعن الله الواشحات والمستوشحات والمتنمصات والمتفلجات للحسن . المغيرات خلق الله الحديث^{٢٢١}.

ويمكن القول بأن الآية الأولى تشمل التغير لدين الله، والتغيير لخلق الله أي للصورة وهذا ما قاله النسفي في تفسيره حيث قال: {وَلَا تُرْهِقُهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ} بفقه عين الحامي وإعفائه عن الركوب أو بالخصاء وهو مباح في البهائم محظور في بني آدم أو بالوشم أو بنفي الأنساب واستلحاقها أو بتغيير الشيب بالسواد أو بالتحريم والتحليل أو بالتخنث أو بتبديل فطرة الله التي هي دين الإسلام لقوله لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ^{٢٢٢}.

^{٢١٩} تفسير البيضاوي (سورة النساء)

^{٢٢٠} تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:

٧٧٤هـ) (سورة النساء)

^{٢٢١} تحفة الأحوذ في شرح سنن الترمذي المؤلف : أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (باب ما جاء في النهي عن التبتل)

^{٢٢٢} تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ٧١٠هـ) (ج ١/سورة النساء)

ويرى ابن عاشور أن الآية محمولة عن التغير لغرض ردي ولا يدخل تحتها التغير لغرض الحسن، حيث قال: وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن فإن الحتان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك خلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الأذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيًا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إنما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها^{٢٢٣}.

إذا علمنا أن الآية نعت عن تغيير خلق الله وأن المراد بخلق الله الصورة الظاهرة، فمأهو هذا التغيير الذي يدخل تحت النهي؟ هل هو ما يدوم؟ أم يشمل حتى الذي لا يدوم؟

يرى بعض العلماء أن التغيير المنهي عنه، إنما هو في ما يدوم غالباً، يقول الإمام القرطبي عند قوله تعالى: {وَلَا مَرْنِمَ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ}: قال ابن مسعود، والحسن: بالوشم. وهو الذي أوماً إليه قوله. صلى الله عليه وسلم: ((المغيرات خلق الله)). ولذلك قال علماؤنا: هذا المنهي عنه، المتوعد على فعله؛ إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله. فأما ما لا يكون باقياً، كالكحل، والتزين به للنساء: فقد أجازوه العلماء: مالك، وغيره^{٢٢٤}.

^{٢٢٣} ١ لتحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)
^{٢٢٤} المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المؤلف / الشيخ الفقيه الإمام، العالم العامل، المحدث الحافظ، بقية السلف، أبو العباس أحمد بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حفص عمر بن إبراهيم الحافظ، الأنصاري القرطبي، رحمه الله وغفر له

ويرى الشيخ شوقي إبراهيم علام: أن التغيير المحرم تغيير الصورة والهيئة لا تجميلها وتحسينها من دون تغيير فيها، وعلى هذا فتجوز العمليات الجراحية التي لا ضرر فيها، ولا خلوة، ولا يستعمل فيها نجس، أو غيره مما يجعلوها حراما، وذلك مثل عمليات شد التجاعيد للوجه، وزراعة الشعر، وإزالة الكلف، وما حول العينين.

وإليك نص الفتوى الصادرة عنه

جاء عن دار الإفتاء المصرية

رقم الفتوى: ٧٨٧١

التاريخ ١٠/أغسطس/٢٠٢٣

التصنيف: قضايا معاصرة

من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

التصنيف: الطب والتداوي

قال: لا مانع شرعا من إجراء عملية شد الوجه، لمعالجة ما يصيبه من تجاعيد، وترهلات إذا قرر الطبيب

المختص أنها لا ينفعها غير هذا الوسيلة وحدها،

ولا يتوهم بأن هذا الفعل يدخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله، فإنه لا يدل على المنع في مسألتنا،

ووجه ذلك: أنه على فرض أن المراد هو تغيير الأحوال الظاهرة، فإن المنهي عنه هو العدول عن صفة

الخلقة أو صورتها التي تعرف بها بالإزالة أو التبديل.

وشد الوجه لا تغيير فيه للصورة أو الصفة بل هو نفس لوجه والصورة؛ فغاية الأمر هو إعادة الوجه للأمر الذي كان عليه من صورته التي هو عليها دون تغيير أو تبديل لصورته، فتغيير صورة الشيء إنما يكون بإزالته وتبديله لا بترميمه وتجميله.!

ومحل جواز هذه العمليات إذا لم يقصد بها التدليس والتغيير، أو التشبه بالكافرات والفاسقات وإلا حرمت.

السؤال الثاني: هل هناك أثر يترتب على استعمال أدوات التجميل وإجراء عمليات التجميل للمرأة في النكاح؟

لقد تحدث الفقهاء عن العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح، وبمختل هنا، هل تزين المرأة بزينة تخفي عيبتها، لتغر الزوج، يثبت له خيار الفسخ؟

اعلم أن الفقهاء صرحوا بأن الجمال ليس شرطاً في الكفاءة، ولا يثبت حق الفسخ، ومحل هذا إذا لم يشترطه الزوج، فإن اشترط الزوج كونها جميلة، فقد اختلفوا في ذلك، وبيان اختلافهم كالتالي:

قال الدكتور وهبة الزحيلي: إذا غرر الزوج بصفة في زوجته، مثل كونها بكراً أو مسلمة أو حرة أو ذات نسب ونحو ذلك، فبان خلافه، فهل له فسخ الزواج؟! وهذا ما يعرف بخيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب.

اختلف الفقهاء فيه على آراء، الغالب فيها ثبوت الخيار وهو رأي الجمهور غير الحنفية:

ذهب الحنفية والجعفرية والزيدية إلى أنه إذا اشترط أحد الزوجين في صاحبه صفة مرغوباً فيها، فبان على خلافه، لم يكن له الخيار في الفرقة، فإذا كان قد سمى لها مهراً أكثر من مهر مثلها بسبب هذا الشرط،

كأن يشترط بكارتها أو تحصيلها شهادة معينة، فلم يتحقق ذلك، لم يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها. قال ابن الهمام في فتح القدير: «وفي النكاح لو شرط وصفاً مرغوباً فيه كالعُدرة والجمال والرشاقة وصغر السن، فظهرت ثيباً عجوزاً شمطاء ذات شق مائل، ولعاب سائل، وأنف هائل، وعقل زائل، لا خيار له في فسخ النكاح به».

وخالفهم المالكية فقررروا أن العاقد إذا قال للرجل: زوجتك هذه مسلمة فإذا هي كتابية، أو هذه حرة فإذا هي أمة، أو هذه بكر فإذا هي ثيب، أو اشترط أحد الزوجين وصفاً مرغوباً في الآخر كصغر السن والجمال، فبان خلافه، انعقد الزواج، وله الخيار بين الرضا والرد.

وفصل الشافعية فقالوا: لو تزوج رجل امرأة وشُروط في العقد إسلام الزوجة، أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو غيرها مما لا يمنع عدم توافره صحة الزواج من صفات الكمال، كبكارة وشباب، أو من صفات النقص كضد ذلك، أو ما يتوسط بين صفتي الكمال كطول وبياض وسمرة، فبان خلافه، فالأظهر صحة النكاح؛ لأن الخُلْف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالنكاح أولى بعدم الفساد.

ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً مما شُروط فيه فلا خيار، وإن بان دونه، فلمن شرط له: الخيار، للخُلْف. أما لو ظن الرجل، بلا شرط، أن المرأة مسلمة، فبان كتابية، أو حرة فبان أمة، وهي تحل له، فلا خيار له فيهما في الأظهر؛ لأن الظن لا يثبت الخيار لتقصيره بترك البحث أو الاشتراط. وكذا لو أذنت المرأة لوليها في تزويجها بمن ظنته كفوئلاً لها، فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته، فلا خيار لها ولا لوليها؛ لأن التقصير منها ومنه، حيث لم يبحث ولم يشترط، لكن لو بان الزوج معيباً أو عبداً وهي حرة فلها الخيار.

وفصل الحنابلة تفصيلاً آخر فقالوا: إن غرَّ الرجل المرأة بما يخل بأمر الكفاءة كالحرية أو النسب الأدنى، فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت الإمضاء فلأولياؤها الاعتراض لعدم الكفاءة. وإن لم يعتبر الوصف في الكفاءة كالفقه والجمال ونحوهما، فلا خيار لها؛ لأن ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة، فلا يؤثر اشتراطه.

أما إن شرط الرجل كون المرأة مسلمة فبانت كافرة، فله الخيار، لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد. وإن شرط الرجل كونها بكراً فبانت ثيباً فعن أحمد كلام يحتمل أمرين: أحدهما. لا خيار له، والثاني. له الخيار، لأنه شرط صفة مقصودة، وإذا تزوج امرأة يظنها حرة أو مسلمة، فبان خلافه، ثبت له الخيار^{٢٢٥}. ولذلكندب الشارع إلى النظر إلى المرأة التي يقصد خطبتها، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي أن رجلاً "خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يدوم بينكما" وصححه ابن حبان، وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعاً "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفع" وسنده حسن^{٢٢٦}.

وفي سنن أبي داود عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفع" قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها^{٢٢٧}

واختلف الفقهاء في إلى ماذا ينظر منها، وقد تقدم لنا في مبحث أحكام العورة، بيان ما يحرم النظر إليه من المرأة الأجنبية، إلا أن هذه المسألة مستثناة، للحاجة، فيجوز للرجل أن ينظر إلى من يريد خطبتها.

^{٢٢٥} الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (ج ٧ ص ٥٢٥ / الطبعة الثالثة دار الفكر - دمشق ١٩٨٩ م).

^{٢٢٦} فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني

^{٢٢٧} سنن أبي داود (١٧٨٣)

واتفقت المذاهب على جواز النظر إلى الوجه والكفين، قال الإمام النووي: إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لثلا يندم... ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له^{٢٢٨}.

وقال الحنابلة: ويجوز أيضا النظر إلى ما يبدو وإعادة بشرط وجود محرم وصدق الخاطب. قال المرداوي: له النظر إلى ما يظهر غالبا، كالرقبة، واليدين، والقدمين، وهو المذهب، وقيل له النظر إلى الرقبة، والقدم والرأس والساق^{٢٢٩}.

واختار ابن باز جواز النظر إلى الرأس حيث قال: قال أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضا، حتى يستكمل محاسنها^{٢٣٠}.

ومسألتنا هي ما الحكم إذا استعملت المرأة أدوات تحميل للتغريض على الخاطب، كتسريح الشعر، على قول الحنابلة بجواز النظر إليه للخطبة، واستعمال المساحيق للوجه، هل يثبت له خيار الفسخ أم لا؟
أولا قد تقدم لنا حكم استعمال هذه الزينة، وأنها لو قصدت التدليس والتغريض حرم، وأما إذا تزينت نوع تزين، ليس فيه تغريض، فذهب الجمهور إلى جوازه بل قال المالكية بسننيته، إذا خطبها رجل صالح، رجاء أن يميل إليها، بئدبه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي والحلل ليُرغب فيهن الرجال سنة قوله: ولها (أي للمرأة الخالية من الأزواج) أن تتزين للناظرين (أي للخطاب)، بل لو قيل بأنه

^{٢٢٨} روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (ج٧ ص١٩)

^{٢٢٩} الإنصاف للمرداوي الحنبلي (ج٨ ص١٨)

^{٢٣٠} انظر فتاوى نور على الدرب (١٥٢٢/٣)

مندوب ما كان بعيدا ، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد . انتهى .

ثم قال الخطاب : هل يستحب للمرأة نظر الرجل ؟ لم أر فيه نصا للمالكية ، والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية ، قالوا : يستحب لها أيضا أن تنظر إليه ، وقد قال ابن القطان : إذا خطب الرجل امرأة هل يجوز له أن يقصدها متعرضا لها بحاسنه التي لا يجوز إبدائها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه ، وسواكه ، ومكحلته وخضابه ، ومشيه ، وركبته ، أم لا يجوز له إلا ما كان جائزا لكل امرأة ؟ هو موضع نظر ، والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع ، أما إذا لم يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز ؛ لأنه تعرض للفتن وتعرض لها ، ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال ذلك في المرأة التي لم تخطب على أنا لم نجزم فيه بالجواز .

وقال ابن مفلح من الحنابلة : قد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الاستغناء في معرفة استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل .

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا ، فتوفي عنها في حجة الوداع ، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تелت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه رجل من بني عبد الدار فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح . إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ،

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي^{٢٣١}.

تنبيه: جواز هذه الزينة مشروط بعد الغش والتدليس، وأن لا تخفي عيبا بحيث لا يراه الخاطب. وذهب الشافعية إلى عدم ندبه، جاء في نهاية المحتاج: (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاء بإذنه - صلى الله عليه وسلم -، ففي رواية وإن كانت لا تعلم، بل قال الأذرعى: الأولى عدم علمها؛ لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر لاشتراط مالك إذنها كأنه لمخالفته للرواية المذكورة (وله تكرير نظره) ولو أكثر من ثلاث فيما يظهر حتى يتبين له هيئتها، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها؛ لأنه نظر أبيض لضرورة فليتكيد بها، وسواء في ذلك أخاف الفتنة أم لا كما قاله الإمام والروايي وإن نظر فيه في حالة الشهوة الأذرعى (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرها وبطنها من رءوس الأصابع إلى الكوع بلا مس شيء منهما لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدن^{٢٣٢}.

وهل يثبت حق الفسخ للرجل إذا تبين خلاف ما رآه أم لا؟
اعلم أنه إذا نظر إليها، فلا خيار له، وذلك لأنه مقصر، إلا إذا كانت بصفة تحل بالكفاءة فله الخيار، وفرقوا بين النظر والاشتراط، لأن النظر فيه تقصير.
وأما إذا اشترط كونها جميلة، أو بيضاء وغيرها من الأوصاف، فقد تكلم الفقهاء عن هذا الشرط، والذي يتبين من كلامهم، أن هذا الشرط المتخلف، فينقسم إلى قسمين:

^{٢٣١} الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف: مجموعة من المؤلفين (باب تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب)
^{٢٣٢} نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ) (كتاب النكاح)

القسم الأول: شرط يخل تخلفه بالكفاءة، فيثبت خيار الفسخ للرجل، والمرأة، واختلفوا في خصال الكفاءة

كما تقدم، وليست من مبحثنا، واتفقوا على أن الجمال ليس من خصال الكفاءة.

القسم الثاني: شرط لا يخل تخلفه بالكفاءة، كشرط كون المرأة جميلة، أو حاصلة على شهادة معينة، أو

بيضاء، أو سمراء، وغيرها من الشروط،

مذهب الأحناف: لا يثبت الخيار للزوج: قال في فتح القدير: وكذا لو شرط أحد الزوجين على الآخر

السلامة من تلك العيوب أو من العمى والشلل والزمانة أو شرط صفة الجمال فوجد بخلاف ذلك لا

خيار له في الفسخ^{٢٣٣}.

المالكية: يثبت الخيار، قال الدكتور وهبة الزحيلي: وخالفهم المالكية - أي خالفوا الأحناف - فقررنا أن

العائد إذا قال للرجل: زوجتك هذه مسلمة فإذا هي كتابية، أو هذه حرة فإذا هي أمة، أو هذه بكر فإذا

هي ثيب، أو اشترط أحد الزوجين وصفاً مرغوباً في الآخر كصغر السن والجمال، فبان خلافه، انعقد

الزواج، وله الخيار بين الرضا والرد^{٢٣٤}.

مذهب الشافعية: يثبت الخيار بتخلف هذا الشرط قال في حاشية قليوبي: ومنه ما لو شرط كونها بيضاء

فبان سمراء، أو كونه أبيض فبان أسمر، أو كون أحدهما جميلاً فبان قبيحاً، وهكذا فلكل منهما

الخيار^{٢٣٥}.

وللشافعية تفصيل أكثر وحاصله:

^{٢٣٣} فتح القدير المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ) (فصل في بيان المحرمات من النكاح)

^{٢٣٤} الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (باب خيار الغرور...)

^{٢٣٥} حاشيتي قليوبي - وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي (باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد).

أنه لو شرط شرط في النكاح صح النكاح في المعتمد، ثم إن تخلف الشرط، فيما أن يتخلف إلى أعلى أو إلى أدنى، فإن تخلف إلى أعلى كأن شرط كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، فلا خيار، وإن بان أدون، بالنسبة للمرأة لها الخيار جزماً كأن شرطت كونه جميلاً، أما بالنسبة للرجل، فله الخيار في الأصح، وقيل لا خيار له لأنه متمكن من التخلص بالطلاق، ورد بأن الطلاق فيه استقرار المهر أو نصفه ففيه ضراً.

مذهب الحنابلة: يشب الخيار له جاء في منتهى الإرادات قوله: أو شرطها الزوج بكراً أو جميلة، أونسيية، فبانت بخلافه: فله الخيار... وكذا لو شرطها حسناً فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء، أو طويلة فبانت قصيرة، أو ذات نسب فبانت دونه، لا إن ظن ذلك ولم يشترطه^{٢٣٦}.

السؤال الثالث: ما حكم التعامل مع المرأة في زينتها بيعاً وتجيلاً وطباً في المذاهب الأربعة؟
أدوات التجميل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أدوت طاهرة وهذه حكمها كحكم النجس المحكوم بطهارته وسيأتي.

القسم الثاني: أدوات نجسة مأخوذة من أعيان النجاسة، ثم تحللت.

والاستحالة عند الفقهاء هي: تحول المادة النجسة مع مرور الزمن إلى طاهرة، وقد تتحول بفعل فاعل^{٢٣٧}.

ومن أهم أنواع الاستحالة المستعملة اليوم: العمل الكيميائي: وهو تحويل المادة بالفعل الكيميائي إلى مركب

آخر، كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة،

كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة وجليسيرين.

^{٢٣٦} شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي (ج ٢ ص ٦٧٠).

^{٢٣٧} شرح زاد المستتفع في اختصار المقنع للشيخ محمد بن مختار الشنقيطي (ج ١ ص ٣٥٧).

ومما ذكره الفقهاء من الأعيان النجسة التي تطهر بالاستحالة

١- الخمر: فإذا تخللت بذاتها فاتفقوا على طهارتها، وأما إذا استحالت بفعل فاعل، قال الحنفية

تطهر، وهو قول للإمام مالك رواه عنه أشهب، وقول للإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري،

واختاره الشوكاني، وقال الشافعية ورواية أخرى عن الإمام مالك، ومعتمد الحنابلة بعدم

طهارتها،^{٢٣٨}

واختلفوا هل هناك أعيان نجسة تطهر بالاستحالة:

١- مذهب الأحناف-غير أبي يوسف- والظاهر عند المالكية والرواية المشهورة عن أحمد واختاره ابن

حزم، وابن تيمية: كل ما استحال إلى طاهر فهو طاهر

٢- مذهب الشافعية: لا يطهر من أعيان النجاسة بالاستحالة إلا شيئان: أحدهما جلد الميتة إذا دبغ،

والثاني: الخمر إذا تخللت.

٣- قال ابن حزم: إن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك الاسم^{٢٣٩}.

واختار ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني هذا القول، قال ابن تيمية^{٢٤٠}.

فمضى حكم بنجاسة هذا الأدوات المستعملة في التزين، لم يجز استعمالها، إلا لضرورة أو حاجة يقول النووي:

لا يجوز استعمال شيء من الأعيان النجسة، في ثوب، أو بدن إلا لضرورة، ويجوز في غيرها إن كانت

نجاسة مخففة، وهي غير الكلب والخنزير، وفرع أحدهما^{٢٤١}.

^{٢٣٨} انظر الاستحالة ومستجداتها في منتجات التجميل والتنظيف "دراسة فقهية".

^{٢٣٩} المحلى بالآثار لعلي بن أحمد المعروف بابن حزم (ج ٦ ص ١١٠)

^{٢٤٠} انظر الاستحالة ومستجداتها في منتجات التجميل والتنظيف "دراسة فقهية".

^{٢٤١} المجموع شرح المذهب للإمام النووي (ج ٤ ص ٤٤٦)

وإذا كانت نجسة حرم بيعها، كما في بيع الخمر، لأن من شروط المبيع كونه طاهراً، أو متنجساً يمكن تطهيره، قال في العناية شرح الهداية: قوله وكذا بيع الميتة، يعني كما أن البيع بهذه الأشياء باطل فكذا بيع هذه الأشياء لأنها ليست أموالاً فلا تكون محلاً للبيع، وأما بيع الخمر والخنزير فلا يخلو إما أن يكون بالدين كالدراهم والدنانير أو بالعين، فإن كان الأول فالبيع باطل لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها، وإن كان الثاني فالبيع فاسد لا يفيد ملك الخمر ويفيد ملك ما يقابلها من البدل بالقبض^{٢٤٢}.

وقال ابن رشد: أما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر، ثبت في الصحيحين قال: قال رسول الله (ص) إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقليل: يا رسول الله..أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ فقال: لعن الله اليهود..حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها وقال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وأنها نجسة، إلا خلافاً

شاذاً في الخمر: أعني في كونها نجسة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة. واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ^{٢٤٣}.

وقال في فتح الوهاب: (و) شرط (في المعقود عليه) مثناً أو ثلثاً خمسة أمور، أحدها (طهر) له (أو) إمكان) لطهره (بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب وخمر وغيرها مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لانه (صلى الله عليه وسلم) نهي عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير^{٢٤٤}.

^{٢٤٢} العناية شرح الهداية المؤلف: الشيخ محمد بن محمد أكمل البابر تي الحنفي
^{٢٤٣} بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) (ج ٢)
^{٢٤٤} فتح الوهاب شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ج ١ ص ٢٧٣)

ويشترط كونه منتفعا به انتفاعا شرعيا: فلا يجوز بيع ما ينتفع به انتفاعا محرما،

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: و- لا يصح بيع- آلة لهو محرمة كطنبور ومزمار، وإن تمول رضاها، أي مكسرها إذ لا نفع بها شرعا، ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاها، لأنها بحيثيتها لا يقصد منها غير المعصية^{٢٤٥}.

فيحرم بيع الطاهر إذا كان الانتفاع به محرما، وذلك مثل آلة اللهو، وبيع آلة الحرب للكافر الحربي .
وحاصل المسألة هنا كالتالي:

١- إن قلنا أن أدوات التجميل نجسة، ولم تتخلل فيحرم بيعها، بالاتفاق.

٢- إن قلنا أنها متخذة من نجس تخللت، فيكون لها حكم الطاهر عند الأحناف وابن حزم وابن

تيمية ورواية للحنابلة ورواية لمالك، ونجسة عند الشافعية

٣- إن قلنا أنها طاهرة فلها حالتان:

الحالة الأولى: أن يعلم البائع أن المشتري يستعملها استعمالا محرما، حرم بيعها.

الحالة الثانية: أن لا يعلم البائع ذلك، فيجوز بيعها، وذلك أن الشيء إذا كان لها جهتا

استعمال، أحدهما جائزة، والأخرى محرمة، جاز بيعه، ما لم يعلم البائع، أن المشتري يستعمله

الاستعمال المحرم، ولذلك جاز بيع العنب، وإن كان يستعمل في صنع الخمر، وجاز بيع الحديد

للكافر الحربي وإن كان يستعمله في صناعة آلة حرب، ومثل هذا يقال في بيع أدوات التجميل،

فإن لها حالتا استعمال، حالة جائزة، وحالة محرمة، وأما ما له حالة استعمال واحدة محرم فيحرم

بيعه. ومثل هذا يقال في إجراء عمليات التجميل، فإن كانت محرمة حرم على الطبيب إجراؤها.

^{٢٤٥} فتح الوهاب شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ج ١ ص ٢٧٣)

جاء في فتح القدير: وليس هذا كما قالوا في بيع العصير ممن يجعله خمرًا ؛ لأن العصير ليس بآلة المعصية بل يصير آلة لها بعد ما يصير خمرًا ، وأما هنا فالسلاح آلة الفتنة في الحال ، ويكره بيعه ممن يعرف بالفتنة ، قيل بإشارة هذا يعلم أن بيع الحديد منهم لا يكره^{٢٤٦}.

^{٢٤٦} فتح القدير المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى : ٨٦١هـ) (باب المواعدة ومن يجوز أمانه)

الباب الخامس

حاصل البحث،

اعتنى هذا البحث، بمناقشة واستخراج أحكاما للنوازل المتعلقة بزينة المرأة المعاصرة، وذلك بالرجوع

إلى نصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة،

المنهج البحثي:

استعملت في هذا البحث عدة مناهج، كالمنهج الوصفي المقارن، حيث أقوم بتتبع آراء الفقهاء في

المذاهب الأربعة، والمقارنة بينها، وتشخيص النوازل على تلك النصوص، والمنهج الاستنباطي، حيث

أقوم باستنباط الأحكام المتعلقة بزينة المرأة المعاصرة، من المسائل المنصوص عليها، والمنهج

الاستقرائي، حيث أقوم باستقراء أحكام زينة المرأة من مظانها في كتب فقهاء المذاهب، للوصول إلى

قاعدة عامة، أو ضابط، يعين على فهم أحكام المسائل المعاصرة.

مشكلات البحث:

عانى الباحث من كثرة وسائل الزينة المعاصرة حيث تحتاج إلى تحليل، ونظر من أجل إلحاقها بأصل

منصوص عليه،

ومن المشاكل التي عانى منها الباحث: الاختلاف التكييفي لوسائل الزينة من قبل فقهاء

المذاهب، وعدم وجود دراسة سابقة مقارنة شاملة في المذاهب الأربعة،

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

قام الباحث: بتعريف الزينة والمصطلحات المشابهة لها، وذكر أدلة التزين، والأصل فيها، ووجوب

ستر العورة، وبيان العورة في المذاهب الأربعة.

حاصل ما توصل إليه في البحث التالي:

أولاً: الأجابة على السؤال الأول:

المسائل المتعلقة بالشعر

١- وصل الشعر

أ- اتفقت المذاهب على جواز وصل الشعر بما ليس شعرا إذا كان طاهرا، لتمييزه عن

الشعر، فينتفي فيه التدليس، ولأنه يباح النظر إليه لمن يحل له نظر شعر تلك الواصلة،

ب- اتفقت المذاهب على حرمة الوصل بشعر الآدمي، وذلك لأن علة كل مذهب

توجد في شعر الآدمي

ج- تفرد الأحناف بجواز الوصل بشعر غير الآدمي سواء أكان نجسا أم طاهرا، وذلك

لانتفاء علتهم

د- أجاز الشافعية والمالكية، الوصل بالشعر الطاهر للمزوجة بإذن الزوج، وللأمة بإذن

السيد، وذلك لانتفاء العلل.

هـ- اتفقوا على جواز تزيين الشعر بما لا يعد وصلا.

بناء على القول بأن العلة هي الغش والتدليس فلا يبعد أن يقال بحرمة الوصل بغير الشعر إن

كان الموصل شعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي فيحرم

الوصل سواء أكان شعراً أم صوفاً أم وبراً أم خيوطاً صناعية أم غير ذلك، لأنه علة تحريم الوصل قد تحققت فيه.

و- اختلفوا في علة تحريم وصل الشعر كالتالي:

- الأحناف: قالوا بأن العلة هي كرامة الإنسان وعدم امتهانه باستعمال بعض أجزائه، ومنها شعره، ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع فكذا في التزين،
- المالكية: الذي يظهر من كلامهم أن العلة مركبة من شيئين، أحدهما: ما فيه من تغيير خلق الله ، وثانيهما: ما فيه من الغرر والتدليس. حيث قال في الفواكه الدواني: وحرمة الوصل لا تنقيد بالنساء لما فيه من تغيير خلق الله. وقال في التاج والإكليل: قال عبد الوهاب : لأنه غرر وتدليس.
- الشافعية: يرى الشافعية أن العلة مركبة من أمور، أحدهما : كرامة الإنسان وحرمة امتهانه، إذا كان الوصل بشعر آدمي، وثانيها: جرمة استعمال لنجس، إذا كان الوصل بشعر نجس، وثالثها، حرمة نظر الزوج إلى الشعر الموصول بشعر زوجته إذا كان شعرا لا يحل له نظره. ورابعها: ما فيه من التدليس والغرر. وهذا يتضح من نقل نصوصهم سابقا
- الحنابلة: يرى الحنابلة أن العلة هي التدليس والغرر

يرى الباحث أن الراجح من هذه العلل التعليل بالغش والتدليس وذلك لما رود من التصريح بالعلة في الحديث فقد جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمها

فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: ما كنتُ أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني: الواصلة في الشعر.

والشاهد منه قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور ففيه إشارة إلى علة النهي عن الوصل وهي ما فيه من الزور والغش والتدليس.

فإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له زوراً كالنص في علة النهي.

٢- النمص

- أ- اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين، داخل في النمص المنهي عنه ، وقيد الأحناف الحرمة بما إذا فعلته للتغريب، وقيد المالكية الحرمة، بالمرأة التي تحرم عليها الزينة كالمعتدة، والتي قصدت تغريراً، وقيد الشافعية الحرمة، بالخلية، ويجوز للمزوجة بإذن الزوج، وقيل ولو بلا إذن، وأطلق الحنابلة الحرمة.
- ب- اختلفوا في بقية شعر الوجه سوى الحاجبين، فذهب الجمهور أن النمص يشملها، وخالف المالكية في المعتمد من مذهبهم وهو رأي أبي داود.
- ج- ذهب الجمهور إلى أن الحلق والحف لهذه الشعور كالنمص المحرم، وخالف الحنابلة في المعتمد وخصوا النمص بالنتف.
- د- اختلفوا في علة النهي عن النمص
- وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق، وأن المنهي عنه هو النتف فقط

- وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص، وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني، وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل.

- واتفق الفقهاء على أن النهي عن التلمص في الحديث محمول على الحرمة، ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة.

- وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي، وأن التلمص حرام على كل حال.

٣- استعمال الباروكة، يجوز بإذن الزوج اتفاقا، وأما الخلية فتحرم عليها عند الحنابلة، وليست من الوصل عند المالكية.

٤- التشقير

يرى الباحث: أن التشقير إذا كان بصبغ طرفي الحاجب الأسفل والعلوي بحيث يظهر دقيقا رقيقا، أو بصبغه كله ومن ثم الخط بقلم لإظهار لون للحاجب، ليس كالنمص في الحكم، لاختلاف حقيقتهما، فإن النمص عبارة عن نتف الشعر أو حلقه على خلاف بين الفقهاء كما تقدم، وليست هذه الحقيقة موجودة في صبغ شعر الحاجب، وعليه، فيبعد إلحاق التشقير بالنمص، على أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن النمص، كما رأيت سابقا، ولكن هل يلحق التشقير بالتطريف، أم يلحق بخضب الكفين، لعل إلحاقه بالتطريف أقرب، لما بينهما من تشابه في إظهار، زينة وطلبها للحسن، بخلاف

خصب الكفين من غير تطريف ،فالزينة فيه أقل، فعلى هذا يحرم التشقير على الخلية، ويجوز غيرها بإذن الزوج أو السيد، والله تعالى أعلم

وأما التعليل بأنه في تغيير خلق الله فبعيد؛ إذ لو كان الصبغ فيه تغيير لخلق الله لحرم الزعفران والحناء وغيره وهما مندوبان، ولا يحرم من الصبغ حرمة ذاتية إلا السواد عند الشافعية، فدل ذلك على عدم وجود التغيير للخلقة، وهذا واضح جدا فيما إذا كان الصبغ لا يدوم، وأما إذا كان الصبغ مما يدوم ولا يزول بعد ذلك فرما يقال أنه داخل في تغيير الخلقة، ولا أرى ذلك لما تقدم، وإذا امتنع إلحاقه بالنمص، فلا يبقى سوى حكم الصبغ، وعليه فقد أجاز الجمهور الصبغ بكل الألوان، إلا إذا كان فيه تدليس وتغريب، أو كان بلون خاص بالفاسقات أو الكافرات فيحرم لهذا العارض، وذهب الشافعية إلى حرمة الخضاب بسواد إلا للجهاد، أو للمزوجة أو المستفرشة بإذن الزوج والسيد، لأن فيه زينة لهما، وإني أرى قوة قول الشافعية هنا، إذ أن الصبغ فيه زينة فمتى كانت المرأة خلية حرم عليها لما فيه من التغريب والتدليس، فهو ملحق بالصبغ المشتغل على تطريف؛ لما فيهما من الزينة، ، فإن كانت المرأة مزوجة أو مستفرشة، فلا يحرم بل يندب، ويجب إذا طلبه الزوج أو السيد، وعليهما بذل قيمته، وذلك لأن المرأة يطلب منها التزين لزوجها وسيدها، ويستثنى من هذا عروض عارض آخر كتشبه بكافرات أو فاسقات، أو إحداد، أو إحرام كما لا يخفى. والدليل ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف، فقالت: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي . فهو ظاهر في أن المتزوجة لها ذلك. وأما اللعن الوارد في الحديث الصحيح فمحمول على التدليس والتغريب لمن لا زوج لها.

وقد وجدت في دار الإفتاء المصرية: إلحاق تشقير الحاجبين بخضب الكفين، وهو مكروه للخلية كما نص عليه الشافعية، ولعل إلحاقه بالتطريف وصبغ الشعر بالسواد أقرب، لما فيهما من زينة متقاربة، وإليك نص فتوى دار الإفتاء المصرية

ووجدت في لجنة الفتاوى الدائمة برئاسة الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالله بن غديان: سئلت اللجنة عن حكم التشقير فأجابت: تشقير أعلى الحاجبين وأسلفها بالطريقة المذكورة: لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للتمص الحرام شرعا، حيث إنه في معناه. ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر.

٥- وشر الأسنان وتفليجها: ذهب الجمهور إلى حرمة إذا فعل للحسن، ويجوز لحاجة، وفصل الشافعية، فقالوا يحرم على الخلية، ويجوز للمزوجة بإذن زوجها.

٦- تقويم الأسنان يجوز، إلا للخلية على قواعد الشافعية بغير إذن الزوج لو فعلته للزينة يحرم، ٧- تلوين الأظافر - طلاء - يباح ما لم يكن بنجس، وما لم يمنع وصول الماء إلى العضو، في حالة الطهارة.

٨- تركيب الأظافر: من الوصل المحرم ما لم يكن لضروة، أو إزالة تشوه، بيجوز بقدر الضرورة. ٩- مساحيق الوجه: ذهب الجمهور إلى القول بجوازها للمرأة ما لم تكن لتغيير، أو تمنع وصول الماء إلى البشرة، وقال الشافعية تجوز للمزوجة بإذن الزوج بل تجب إذا طلبها الزوج، وتحرم على الخلية، ومحل الجواز إذا كانت طاهرة ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة.

١٠ - خضاب الشعر: إذا كان بالسواد، ذهب الجمهور إلى القول بكراهته، إلا إذا كان

للتدليس فيحرم، وقال الشافعية: يحرم على الرجل والمرأة إلا للجهاد، وأما الخضاب بغير السواد، فيسن عند الجمهور، وقال المالكية في المعتمد بإباحته، وأما التطريف، فالشافعية قالوا بجوزاه للمزوجة بإذن الزوج، وبحرمته على الخلية، ويكره عند الحنابلة للأيم.

الأجابه على السؤال الثاني: هل هناك أثر يترتب على استعمال المرأة

فلو اشترط أحد الزوجين صفة مرغوبة، فتخلفت هل له الفسخ؟:

ذهب الحنفية والجعفرية والزيدية إلى أنه إذا اشترط أحد الزوجين في صاحبه صفة مرغوباً فيها، فبان على خلافه، لم يكن له الخيار في الفرقة، فإذا كان قد سمى لها مهراً أكثر من مهر مثلها بسبب هذا الشرط، كأن يشترط بكارتها أو تحصيلها شهادة معينة، فلم يتحقق ذلك، لم يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها.

وذهب المالكية إلى إثبات الخيار: فقرروا أن العاقد إذا قال للرجل: زوجتك هذه مسلمة فإذا هي كتابية، أو هذه حرة فإذا هي أمة، أو هذه بكر فإذا هي ثيب، أو اشترط أحد الزوجين وصفاً مرغوباً في الآخر كصغر السن والجمال، فبان خلافه، انعقد الزواج، وله الخيار بين الرضا والرد.

وفصل الشافعية فقالوا: لو تزوج رجل امرأة وشُرط في العقد إسلام الزوجة، أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو غيرهما مما لا يمنع عدم توافره صحة الزواج من صفات الكمال، كبكارة وشباب، أو من صفات النقص كضد ذلك، أو ما يتوسط بين صفتي الكمال كطول

وبياض وسمرة، فبان خلافه، فالأظهر صحة النكاح؛ لأن الخُلْف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره بالشروط الفاسدة، فالنكاح أولى بعدم الفساد.

ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً مما شُرط فيه فلا خيار، وإن بان دونه، فلمن شرط له: الخيار، للخُلْف.

أما لو ظن الرجل، بلا شرط، أن المرأة مسلمة، فبانت كتابية، أو حرة فبانّت أمة، وهي تحل له، فلا خيار له فيهما في الأظهر؛ لأن الظن لا يثبت الخيار لتقصيره بترك البحث أو الاشتراط. وكذا لو أذنت المرأة لوليها في تزويجها بمن ظنته كفتناً لها، فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته، فلا خيار لها ولا لوليها؛ لأن التقصير منها ومنه، حيث لم يبحثا ولم يشترطا، لكن لو بان الزوج معيباً أو عبداً وهي حرة فلها الخيار.

وفصل الحنابلة تفصيلاً آخر فقالوا: إن غرَّ الرجل المرأة بما يخل بأمر الكفاءة كالحرية أو النسب الأدنى، فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض لعدم الكفاءة. وإن لم يعتبر الوصف في الكفاءة كالفقه والجمال ونحوهما، فلا خيار لها؛ لأن ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة، فلا يؤثر اشتراطه.

أما إن شرط الرجل كون المرأة مسلمة فبانّت كافرة، فله الخيار، لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد. وإن شرط الرجل كونها بكرةً فبانّت ثيباً فعن أحمد كلام يحتمل أمرين: أحدهما . لا خيار له، والثاني . له الخيار، لأنه شرط صفة مقصودة، وإذا تزوج امرأة يظنها حرة أو مسلمة، فبان خلافه، ثبت له الخيار .

ولذلك ندب الشارع إلى النظر إلى المرأة التي يقصد خطبتها ، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي أن رجلاً " خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها ، فإنه أحرى أن يدوم بينكما " وصححه ابن حبان ، وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعاً " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " وسنده حسن .

وفي سنن أبي داود عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها " واختلف الفقهاء في إلى ماذا ينظر منها، وقد تقدم لنا في مبحث أحكام العورة ، بيان ما يحرم النظر إليه من المرأة الأجنبية، إلا أن هذه المسألة مستثناة، للحاجة، فيجوز للرجل أن ينظر إلى من يريد خطبتها.

واتفقت المذاهب على جواز النظر إلى الوجه والكفين، قال الإمام النووي: إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لثلاً يندم... ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له .

وقال الحنابلة: ويجوز أيضاً النظر إلى ما يبدو إعادة بشرط وجود محرم وصدق الخاطب. قال المرداوي: له النظر إلى ما يظهر غالباً، كالرقبة، واليدين، والقدمين، وهو المذهب، وقيل له النظر إلى الرقبة ، والقدم والرأس والساق .

واختار ابن بازجواز النظر إلى الرأس حيث قال: قال أهل العلم : يكفي الوجه والكفان،

ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضا، حتى يستكمل محاسنها .

ومسألتنا هي ما الحكم إذا استعملت المرأة أدوات تجميل للتغيير على الخاطب، كتسريح

الشعر، على قول الحنابلة بجواز النظر إليه للخطبة، واستعمال المساحيق للوجه، هل يثبت له

خيار الفسخ أم لا؟

أولا قد تقدم لنا حكم استعمال هذه الزينة، وأنها لو قصدت التدليس والتغيير حرم، وأما إذا

تزينت نوع تزين، ليس فيه تغيير ، فذهب الجمهور إلى جوازه بل قال المالكية بسنيته، إذا

خطبها رجل صالح، رجاء أن يميل إليها، بنديه.

وقال ابن مفلح من الحنابلة : قد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الاستغناء في معرفة

استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : يا معشر النساء اختصبن فإن المرأة تختضب

لزوجها ، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل .

تنبيه: جواز هذه الزينة مشروط بعد الغش والتدليس، وأن لا تخفي عيبا بحيث لا يراه الخاطب.

وذهب الشافعية إلى عدم نديه، جاء في نهاية المحتاج: (وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاء بإذنه

– صلى الله عليه وسلم –، ففي رواية وإن كانت لا تعلم، بل قال الأذرعى: الأولى عدم

علمها؛ لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر لاشتراط مالك إذنها كأنه لمخالفته للرواية المذكورة

(وله تكرير نظره) ولو أكثر من ثلاث فيما يظهر حتى يتبين له هيئتها، ومن ثم لو اكتفى بنظرة

حرم ما زاد عليها؛ لأنه نظر أبيع لضرورة فليقتصد بها، وسواء في ذلك أخاف الفتنة أم لا كما

قاله الإمام والروايي وإن نظر فيه في حالة الشهوة الأذري (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرها وبطنها من رءوس الأصابع إلى الكوع بلا مس شيء منهما لدلالة الوجه على الجمال والكفين على خصب البدن .

وهل يثبت حق الفسخ للرجل إذا تبين خلاف ما رآه أم لا؟
اعلم أنه إذا نظر إليها، فلا خيار له، وذلك لأنه مقصر، إلا إذا كانت بصفة تخل بالكفاءة فله الخيار، وفرقوا بين النظر والاشتراط، لأن النظر فيه تقصير.
وأما إذا اشترط كونها جميلة، أو بيضاء وغيرها من الأوصاف، فقد تكلم الفقهاء عن هذا الشرط، والذي يتبين من كلامهم، أن هذا الشرط المتخلف، فينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: شرط يخل تخلفه بالكفاءة، فيثبت خيار الفسخ للرجل، والمرأة، واختلفوا في خصال الكفاءة كما تقدم، وليست من مبحثنا، واتفقوا على أن الجمال ليس من خصال الكفاءة.

القسم الثاني: شرط لا يخل تخلفه بالكفاءة، كشرط كون المرأة جميلة، أو حاصلة على شهادة معينة، أو بيضاء، أو سمراء، وغيرها من الشروط،
مذهب الأحناف: لا يثبت الخيار للزوج: قال في فتح القدير: وكذا لو شرط أحد الزوجين على الآخر السلامة من تلك العيوب أو من العمى والشلل والزمانة أو شرط صفة الجمال فوجد بخلاف ذلك لا خيار له في الفسخ .

المالكية: يثبت الخيار، قال الدكتور وهبة الزحيلي: وخالفهم المالكية - أي خالفوا الأحناف - فقررروا أن العاقد إذا قال للرجل: زوجتك هذه مسلمة فإذا هي كتابية، أو هذه حرة فإذا هي أمة، أو هذه بكر فإذا هي ثيب، أو اشترط أحد الزوجين وصفاً مرغوباً في الآخر كصغر السن والجمال، فبان خلافه، انعقد الزواج، وله الخيار بين الرضا والرد .

مذهب الشافعية: يثبت الخيار بتخلف هذا الشرط قال في حاشية قليوبي: ومنه ما لو شرط كونها بيضاء فبانت سمراء ، أو كونه أبيض فبان أسمر ، أو كون أحدهما جميلاً فبان قبيحاً ، وهكذا فلكل منهما الخيار .

وللشافعية تفصيل أكثر وحاصله:

أنه لو شرط شرط في النكاح صح النكاح في المعتمد، ثم إن تخلف الشرط، فإما أن يتخلف إلى أعلى أو إلى أدنى، فإن تخلف إلى أعلى كأن شرط كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، فلا خيار، وإن بان أدون، بالنسبة للمرأة لها الخيار جزماً كأن شرطت كونه جميلاً، أما بالنسبة للرجل، فله الخيار في الأصح، وقيل لا خيار له لأنه متمكن من التخلص بالطلاق، ورد بأن الطلاق فيه استقرار المهر أو نصفه ففيه ضللاً .

مذهب الحنابلة: يثبت الخيار له جاء في منتهى الإرادات قوله: أو شرطها الزوج بكراً أو جميلة، أو نسبية، فبانت بخلافه: فله الخيار... وكذا لو شرطها حسناً فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء، أو طويلة فبانت قصيرة، أو ذات نسب فبانت دونه، لا إن ظن ذلك ولم يشترطه .

السؤال الثالث: ما حكم التعامل مع المرأة في زينتها بيعاً وتجيلاً وطباً في المذاهب الأربعة؟

أدوات التجميل تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أدوات نجسة مأخوذة من أعيان النجاسة، ثم تحللت.

والاستحالة عند الفقهاء هي: تحول المادة النجسة مع مرور الزمن إلى طاهرة، وقد تتحول بفعل فاعل .

ومن أهم أنواع الاستحالة المستعملة اليوم: العمل الكيميائي: وهو تحويل المادة بالفعل الكيميائي إلى مركب آخر، كتحويل الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة، كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة وجليسيرين.

ومما ذكره الفقهاء من الأعيان النجسة التي تطهر بالاستحالة

١- الخمر: فإذا تحللت بذاتها فاتفقوا على طهارتها، وأما إذا استحالت بفعل فاعل، قال الحنفية تطهر، وهو قول للإمام مالك رواه عنه أشهب، وقول للإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، واختاره الشوكاني، وقال الشافعية ورواية أخرى عن الإمام مالك، ومعمد الحنابلة بعدم طهارتها،

واختلفوا هل هناك أعيان نجسة تطهر بالاستحالة:

١- مذهب الأحناف-غير أبي يوسف- والظاهر عند المالكية والرواية المشهورة عن

أحمد واختاره ابن حزم، وابن تيمية: كل ما استحال إلى طاهر فهو طاهر

٢- مذهب الشافعية: لا يطهر من أعيان النجاسة بالاستحالة إلا شيئان: أحدهما جلد

المبته إذا دبغ، والثاني: الخمر إذا تحللت.

٣- قال ابن حزم: إن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على

ذلك الاسم . واختار ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني هذا القول، قال ابن تيمية .

فمضى حكم بنجاسة هذا الأدوات المستعملة في التزين، لم يجز استعمالها، إلا لضرورة أو حاجة

يقول النووي: لا يجوز استعمال شيء من الأعيان النجسة، في ثوب ، أو بدن إلا لضرورة،

ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة، وهي غير الكلب والخنزير، وفرع أحدهما .

وإذا كانت نجاسة حرم بيعها، كما في بيع الخمر، لأن من شروط المبيع كونه طاهرا، أو متنجسا

يمكن تطهيره، قال في العناية شرح الهداية: قوله وكذا بيع الميتة، يعني كما أن البيع بهذه الأشياء

باطل فكذا بيع هذه الأشياء لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع ، وأما بيع الخمر والخنزير

فلا يخلو إما أن يكون بالدين كالدراهم والدنانير أو بالعين ، فإن كان الأول فالبيع باطل لا

يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها، وإن كان الثاني فالبيع فاسد لا يفيد ملك الخمر ويفيد ملك

ما يقابلها من البدل بالقبض .

وقال ابن رشد: أما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر، ثبت في الصحيحين قال:

قال رسول الله (ص) إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقل: يا رسول

الله..أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ فقال: لعن الله اليهود..حرمت

الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها وقال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها

والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر وأنها نجسة، إلا

خلافاً

شاذا في الخمر: أعني في كونها نجسة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة. واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازته ابن القاسم ومنعه أصبغ . وقال في فتح الوهاب: (و) شرط (في المعقود عليه) ثمنا أو ثمنا خمسة أمور، أحدها (طهر) له (أو إمكان) لطهره (بغسل فلا يصح بيع نجس) ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لانه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير .

ويشترط كونه منتفعا به انتفاعا شرعيا: فلا يجوز بيع ما ينتفع به انتفاعا محرما، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: و- لا يصح بيع- آلة هو محرمة كطنبور ومزمار ، وإن تمول رضاؤها، أي مكسرها إذ لا نفع بها شرعا، ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاؤها، لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية .

فيحرم بيع الطاهر إذا كان الانتفاع به محرما، وذلك مثل آلة اللهو ، وبيع آلة الحرب للكافر الحربي .

وحاصل المسألة هنا كالتالي:

- ١- إن قلنا أن أدوات التجميل نجسة ، ولم تتخلل فيحرم بيعها، بالاتفاق.
- ٢- إن قلنا أنها متخذة من نجس تخللت، فيكون لها حكم الطاهر عند الأحناف وابن حزم وابن تيمية ورواية للحنابلة ورواية لمالك، ونجسة عند الشافعية
- ٣- إن قلنا أنها طاهرة فلها حالتان:

الحالة الأولى: أن يعلم البائع أن المشتري يستعملها استعمالاً محرماً، حرم بيعها.

الحالة الثانية: أن لا يعلم البائع ذلك، فيجوز بيعها، وذلك أن الشيء إذا كان لها جهتا استعمال، أحدهما جائزة، والأخرى محرمة، جاز بيعه، ما لم يعلم البائع، أن المشتري يستعمله الاستعمال المحرم، ولذلك جاز بيع العنب، وإن كان يستعمل في صنع الخمر، وجاز بيع الحديد للكافر الحربي وإن كان يستعمله في صناعة آلة حرب، ومثل هذا يقال في بيع أدوات التجميل، فإن لها حالتا استعمال، حالة جائزة، وحالة محرمة، وأما ما له حالة استعمال واحدة محرمة فيحرم بيعه. ومثل هذا يقال في إجراء عمليات التجميل، فإن كانت محرمة حرم على الطبيب إجراؤها. جاء في فتح القدير: وليس هذا كما قالوا في بيع العصير ممن يجعله خمراً؛ لأن العصير ليس بآلة المعصية بل يصير آلة لها بعد ما يصير خمراً، وأما هنا فالسلاح آلة الفتنة في الحال، ويكره بيعه ممن يعرف بالفتنة، قيل بإشارة هذا يعلم أن بيع الحديد منهم لا يكره.

خاتمة

الحمد لله رب العالمين، أحمده على ما من به علي من الفضل والنعم، وأعاني على إتمام هذه الرسالة، وأسأله أن يديم نعمته، وكما أنعم بإتمام الرسالة، أسأله أن ينفع بها، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عني كل خطأ وتقصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم

توصيات

- ١- أوصي العلماء وطلاب العلم، بأبحث عن أحكام المسائل المعاصرة، بدقة، وإظهارها للمجتمع.
- ٢- أوصي كل امرأة مسلمة تتقي الله، أن تحذر من الدخول فيما حرم الله ن الزينة، وأن تستفتي فتكون على علم وهدى.
- ٣- أوصي الجامع الفقهي، بتتبع كل جديد يتعلق بزينة المرأة بالخصوص ، وتبيين حكم الله فيه.

أهم المصادر والمراجع

١. المسند للإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
٢. الأدب المفرد للإمام البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي
٣. صحيح الإمام مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري
٤. صحيح ابن حبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي
٥. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري
٦. بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : ٥٩٥هـ)
٧. الموسوعة الفقهية الكويتية
٨. تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، شهاب الدين شيخ الاسلام، أبو العباس ابن حجر الهيتمي
٩. روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي
١٠. الشرح الكبير المؤلف : أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير
١١. لسان العرب لابن منظور، ج ١٣، ص ٢٠٢
١٢. مختار الصحاح، محمد بن أحمد الرازي
١٣. مختار الصحاح، محمد بن أحمد الرازي، ص ١٦١
١٤. أسنى المطالب شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري

١٥. الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ج٢، ص ٣٦٥)
١٦. الأم المؤلف : الامام الشافعي
١٧. فتح القدير للإمام الشوكاني محمد بن علي (ج٢ ص ٢٢٨)
١٨. الجامع لأحكام القرآن المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
١٩. الجامع الكبير المؤلف : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته.
٢٠. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف : محمد عبد العظيم الزرقاني.
٢١. فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : الحافظ ابن حجر العسقلاني.
٢٢. البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥هـ) المحقق: صدقي محمد جميل
٢٣. تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ) المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية
٢٤. معجم مقاييس اللغة المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق : عبد السلام محمد هارون الناشر : دار الفكر الطبعة : ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- عدد الأجزاء : ٦ (باب الجيم)
٢٥. المستصفى للإمام الغزالي) وانظر،
٢٦. الموافقات للشاطبي ط دار المعرفة

٢٧. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للعلامة أبي بكر بن محمد شطا
الدمياطي المشهور بالسيد البكري (فصل شروط الصلاة، ج ١ ص ٣٠١)
٢٨. روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي
٢٩. حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين
٣٠. الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت
، والمصباح المنير مادة : (حلا).
٣١. معالم التنزيل المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى ٥١٦ هـ] المحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الرابعة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء : ٨
٣٢. التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
٣٣. المؤلف : أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جُزَي الكلبى (المتوفى : ٥٧٤١)
٣٤. كتاب الكليات - موافق للمطبوع المؤلف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
٣٥. الدر المنثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ) الناشر: دار الفكر - بيروت
٣٦. مختار الصحاح المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت.
٣٧. تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي.
٣٨. تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري، شهاب الدين شيخ الاسلام، أبو العباس ابن حجر

- الهيتمي (باب شروط الصلاة ج ٦ ص ٢٤٢) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ
المنهاج المؤلف : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : ٩٧٧هـ) (باب
شروط الصلاة، ج ٢ ص ٤٥١)
٣٩. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج المؤلف : محمد بن أحمد الخطيب
الشربيني (المتوفى : ٩٧٧هـ).
٤٠. فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير المؤلف : الأمام أبو القاسم عبد
الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣ هـ.
٤١. ينظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف : شمس الدين محمد بن أبي
العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : ١٠٠٤هـ)
٤٢. مختصر المزني المؤلف : إسماعيل بن يحيى المزني (المتوفى :
٢٦٤هـ) (ج ١ ص ٢٨).
٤٣. حاشية البجيرمي على الخطيب المؤلف : سليمان بن محمد البجيرمي
(المتوفى : ١٢٢١هـ).
٤٤. المجموع شرح المذهب المؤلف : النووي.
٤٥. تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر
الهيتمي السعدي الانصاري، شهاب الدين شيخ الاسلام، أبو العباس ابن حجر
الهيتمي (ج ٢ - ص ١٨٣)
٤٦. جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر
الطبري (ت ٣١٠هـ) (ج ١ - ص ٣٩٥) تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة
للنشر، بيروت.
٤٧. البحر المحيط في التفسير المؤلف : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى : ٧٤٥هـ) المحقق : صدقي محمد
جميل (ج ٥ - ص ٤٢)

٤٨. الجامع الكبير المؤلف : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر. ج ١٠ ص ٢٠)
٤٩. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف : محمد عبد العظيم الزرقاني (ج ٦ ص ٤٠٩)
٥٠. الشرح الصغير للإمام أحمد الدردير المالكي
٥١. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بالسيد البكري (الجزء ١/باب الصلاة ص ٣٠١)
٥٢. ينظر) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج المؤلف : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : ٩٧٧هـ) (باب شروط الصلاة، ج ٢ ص ٤٥١)
٥٣. فتح العزيز شرح الوجيز وهو الشرح الكبير المؤلف : الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة ٦٢٣ هـ. (ج ١ ص ١٣٨)
٥٤. معجم مقاييس اللغة المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)
٥٥. حسن التنبيه لما ورد في التشبيه للعلامة نجم الدين الغزي محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي (الجزء ١/ ص ١٥)
٥٦. عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي (الجزء ٩/ ص ٥٤/ باب في لبس الشهرة)
٥٧. شرح صحيح مسلم المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (الجزء ٧/ ص ٤٣٨)
٥٨. حسن التنبيه لما ورد في التشبيه للعلامة نجم الدين الغزي محمد بن محمد العامري القرشي الغزي الدمشقي الشافعي (الجزء ٧/ ص ٤٧٩).
٥٩. رد المحتار على المختار شرح تنوير الابصار المؤلف : ابن عابدين (الجزء ٢٦/ ص ٤٠٦)

٦٠. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي ١٢٣١ هـ.
٦١. شرح فتح القدي المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى : ٨٦١ هـ)(الجزء ١).
٦٢. تحفة الفقهاء المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي(الجزء ٣/ص ٣٤٤)
٦٣. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف : الكاساني(الجزء ١١/ص ١)
٦٤. العناية شرح الهداية المؤلف : الشيخ محمد بن محمد أكمل البابر تي(الجزء ٩/ص ١٣٦)
٦٥. فتح القدير المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام(الجزء ١٥/ص ٧٤)
٦٦. التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف : أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق(الجزء ١/ص ١١٤)
٦٧. الذخيرة المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي(الجزء ١٣/ص ٣١٥)
٦٨. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : أحمد بن غنيم النفراوي (الجزء ٨/٢٢٨).
٦٩. نيل الأوطار للإمام الشوكاني(ج ١ / ص ١١٧ وما بعدها ، ط بالمطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ).
٧٠. المقدمات الممهدة المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠ هـ ج ٣ ص ٤٥٨))

٧١. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغا، علي الشربجي(تحريم الخضاب بالسواد)
٧٢. تحفة الأحوذى ٥ / ٤٣٦ ، مطبعة الفجالة الجديدة بمصر
٧٣. الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد الأجزاء : ٤٥ جزء(ج٤ ص٨٠).
٧٤. التحرير والتنوير لابن عاشور(سورة النساء/ مرجع سابق)
٧٥. شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق (المتوفى: ٨٩٩هـ)(باب الفطرة والختان... ج٢).
٧٦. معالم التنزيل المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوفى ٥١٦ هـ](سورة النساء)
٧٧. البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥هـ)
٧٨. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي(ج٧ ص٥٢٥/ الطبعة الثالثة-دار الفكر- دمشق ١٩٨٩م.
٧٩. تفسير البيضاوي(سورة النساء)
٨٠. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني(ج١٠ ص٤٧٤)
٨١. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) (المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ٥٠٢ هـ)(باب الإحداد)
٨٢. حاشية الطحاوي(ج٤ ص١٨٦).

٨٣. التاج والإكليل لمختصر خليل المؤلف : أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله)
٨٤. البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليميني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ) (فصل في وصل الشعر)
٨٥. كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ) (باب الأحكام المتعلقة بالفروع وغيره).
٨٦. تحفة الأحوذى في شرح سنن الترمذي المؤلف : أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (باب ما جاء في النهي عن التبتل)
٨٧. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ٧١٠هـ) (ج ١/سورة النساء).
٨٨. الإنصاف للمرداوي الحنبلي (ج ٨/ص ١٨)
٨٩. انظر فتاوى نور على الدرب (١٥٢٢/٣)
٩٠. ١ لتحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ١٣٩٣هـ)
٩١. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المؤلف / الشيخ الفقيه الإمام ، العالم العامل ، المحدث الحافظ ، بقيّة السلف ، أبو العبّاس أحمدُ بنُ الشيخِ المرحوم الفقيه أبي حفص عُمرَ بنِ إبراهيم الحافظ ، الأنصاري القرطبي ، رحمه الله وعَفَر له.

٩٢. شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي (ج٢ ص٦٧٠).
٩٣. شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع للشيخ محمد بن مختار الشنقيطي (ج١ ص٣٥٧).
٩٤. الاستحالة ومستجداتها في منتجات التجميل والتنظيف "دراسة فقهية".
٩٥. المحلى بالآثار لعلي بن أحمد المعروف بابن حزم (ج٦ ص١١٠).
٩٦. العناية شرح الهداية المؤلف : الشيخ محمد بن محمد أكمل البابر الحنفي
٩٧. بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : ٥٩٥هـ) (ج٢)